

Dr. ALVARO PACHECO SERE

**LA IDENTIDAD NACIONAL
Y EL PODER POLITICO**

**Montevideo - Uruguay
1987**

Con la publicación de "La Identidad Nacional y el Poder Político" del Dr. Alvaro Pacheco Seré, el Depto. Editorial "Gral. Artigas" del Centro Militar estima que se contribuye al estudio y debate de algunos temas de gran trascendencia material y espiritual.

Las opiniones vertidas por el autor, realizan un aporte para el conocimiento e interpretación de sucesos de nuestra historia como Nación, desde una particular perspectiva de la misma.

ALVARO PACHECO SERE

Nacido en Montevideo (1935).

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. (1961)

Profesor de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República (1962-1968). Ejerce la docencia en materia jurídica en institutos militares.

Es autor de: "La Nueva Constitución", con el Dr. Julio Ma. Sanguinetti (Montevideo, dos ediciones: 1967 y 1971); de "Alcances y aplicaciones de la nueva Constitución uruguaya", con otros autores (Mont., 1967); de "La Constitución contemporánea", con Juan Ma. Bordaberry, G. Fernández de la Mora y A. de Lacoste-Lareymondie (Santiago de Chile, 1980); "Human Rights: Problems and Perspectives", con otros autores (Taipei, 1982); "Artigas y la identidad nacional" (Mont., 1986), etc. y artículos en revistas especializadas.

Asesor Letrado en la Administración Pública (1963-1972); miembro de la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos (1969) y de la Comisión de Ilícitos Económicos (1970-1972).

Desempeñó la Prosecretaría de la Presidencia de la República (1972) y la Secretaría de la Presidencia de la República (1973-12 junio de 1976).

Presidió la Comisión Honoraria para la erección del Mausoleo al General Artigas (1974-1976).

Es Secretario General del Instituto de Estudios Artiguistas; miembro del Consejo Directivo de la Asociación Uruguaya de Derecho Público; del Consejo Asesor del Instituto de Estudios Internacionales; del Consejo Patrocinante de la Revista argentina "Roma Aeterna"; socio activo del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay; etc.

PROLOGO

Este ensayo fue presentado el 7 de octubre de 1983, con el seudónimo "Derecho Viejo", en el concurso que sobre el tema "Historia Política del Uruguay en el siglo XX" convocaran "La Mañana" y "El Diario" de Montevideo, según bases que anunciaron el 16 de mayo de 1983 y que fuera fallado por un jurado integrado por conocidos historiadores.

El período histórico particularmente estudiado es el lustro 1971-1976, considerado definitorio para el destino nacional. Sólo se han ampliado algunos hechos acaecidos en el siglo precedente y agregado alguna cita probatoria de lo afirmado. Se incluye sí, en su epílogo, una actualización hasta la restauración del sistema de gobierno de partidos el 1º de marzo de 1985, y se intenta analizar cómo se operó esa nueva transferencia de poder y de creencias en nuestra Nación. Ella constituye, consideramos, una confirmación de la tesis que se sustenta en el texto y que se trató de exponer con rigor y con imparcialidad, pero sin desconocer el sentido trascendente de la Historia. Conforme a la máxima primera de Tácito, "sine ira et studio".

Los motivos para su publicación surgen de las conclusiones y del epílogo.

Quede constancia del agradecimiento al "Departamento Editorial General Artigas" del Centro Militar por su apoyo invalorable, que honra este trabajo.

EL AUTOR.-

INTRODUCCION Y TESIS

El diccionario de la lengua castellana establece que la acepción de la palabra ensayo es: "examen, reconocimiento, prueba" y la del verbo ensayar: "probar o hacer alguna cosa, para ejecutarla después más perfectamente, o para no extrañarla". Este ensayo sobre la historia política del Uruguay en el siglo XX, intentará su investigación considerando la influencia decisiva de las creencias inspiradoras de los poderes actuantes en el desarrollo de los hechos del mencionado lapso de nuestra vida pública. Este reconocimiento deberá tener relación con la historia política de los siglos precedentes y, también necesariamente, con el análisis de esos poderes y creencias efectuado en el ámbito universal.

En general, puede sostenerse que las importantes obras que han tratado el tema no lo han examinado desde el principio y el móvil de los acontecimientos. La objetividad de varios de estos aportes a las ciencias históricas en el Uruguay ha sido tal dentro de las coordenadas de esa corriente historiográfica. El presente ensayo encara la historia patria contemporánea (1900-1983) basado en la permanente vigencia de la identidad cristiana católica original de nuestro pueblo. Esta es su tesis. De ahí probará entender esa "lucha de poderes" que es la Historia, en la síntesis de Bertrand de Jouvenel, y, posteriormente, qué fe anima a aquéllos. Así, los hechos y los conceptos políticos adquirirán su verdadera dimensión y podrán ser más accesibles a la inteligencia popular.

Si ese es el fundamento, resulta exigible la profesión de fe del autor, que no incidirá en el reconocimiento de hombres ni de organizaciones, pero sí, inevitablemente, en el de la potencia rival. Es la del espíritu público nacional: la católica, sus dogmas, la Ley de Dios. En la que tantos hombres y naciones, desde hace casi 2.000 años procuran vivir y por la que, si es necesario, deben morir. En cuya era existimos y cuya civilización integramos. La finalidad de este trabajo es, entonces, propiciar el afianzamiento y la profundización del estudio de la historia -cualesquiera sean las conclusiones a que se arribe- a la luz del descubrimiento de la insoslayable presencia de las potestades superiores a nuestra razón, voluntad y existencia. La tarea, por dificultosa y por trascendente, tiene que impulsar y apasionar el pensamiento nacional. "Para ejecutarla después más perfectamente o para no extrañarla."

PRIMERA PARTE

ANTECEDENTES

1.- Identidad católica originaria de Hispanoamérica.-

Las bases de este estudio están contenidas en la Ley primera, Libro primero, Título primero de la "Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias": "Dios Nuestro Señor por su infinita Misericordia y Bondad, se ha servido de darnos sin merecimientos nuestros tan grande parte en el Señorío de este mundo, que demás de juntar en nuestra Real persona muchos, y grandes Reynos, que nuestros gloriosos progenitores tuvieron, siendo cada uno por sí poderoso Rey y Señor, ha dilatado nuestra Real Corona en grandes Provincias, y tierras por Nos descubiertas y señoreadas hacia las partes del Mediodía y Poniente de estos nuestros Reynos. Y teniéndonos por más obligado, que otro ningún Príncipe del mundo a procurar su servicio y la gloria de su Santo Nombre y emplear todas las fuerzas y poder, que nos ha dado en trabajar que sea conocido, y adorado en todo el mundo por verdadero Dios, como lo es, y Criador de todo lo visible, y invisible; y deseando esta gloria de nuestro Dios y Señor, felizmente hemos conseguido traer al Gremio de la Santa Iglesia Católica Romana las innumerables Gentes, y Naciones que habitan las Indias Occidentales, Islas y Tierrafirme del Mar Océano, y otras partes sujetas a nuestro dominio".

Y en la Ley primera, Libro tercero, Título primero: "Por Donación de la Santa Sede Apostólica, y otros justos y legítimos títulos, somos Señor de las Indias Occidentales, Islas y Tierrafirme del mar Océano, descubiertas, y por descubrir, y están incorporadas en nuestra Real Corona de Castilla. Y porque es nuestra voluntad, y lo hemos prometido y jurado, que siempre permanezcan unidas para su mayor perpetuidad y firmeza, prohibimos la enajenación de ellas. Y mandamos, que en ningún tiempo puedan ser separadas de nuestra Real Corona de Castilla, desunidas, ni divididas en todo, o en parte."¹

Es pues una causa religiosa -por encima de humanos excesos de interpretación y aplicación- la de la conquista y civilización de Hispanoamérica iniciada por los Reyes Católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla.

En 1492, la unidad religiosa y política de España se había consolidado con la culminación de la Reconquista en Granada (2 de enero) y la expulsión de los judíos que no se convirtieran ni integraran (decreto de 31 de marzo). Ese mismo significativo año se extienden a Cristóbal Colón las Capitulaciones de Santa Fe (17 de abril) y se descubre América (12 de octubre), y, en 1493, las cinco bulas otorgadas por el Papa Alejandro VI conceden a los Reyes las tierras descubiertas o por descubrir y se obliga a la Corona a enviar misioneros para evangelizarlas.

El resultado de esta misión lo describe Ramón Menéndez y Pidal: "La grandiosa unidad, exaltada por Plinio y por Prudencio, que Roma realizó sobre el Mediterráneo realizó a su vez España sobre los dos océanos del globo, sometiendo innumerables pueblos, divididos por creencias bárbaras, lenguas discordes, enemistades exterminadoras, e imponiéndoles la paz hispana, para hermanarlos con los conquistadores en religión, en sangre, en lengua, y en las leyes indianas."² Marcelino Menéndez y Pelayo la explica y exalta: "España, evangelizadora de la mitad del orbe; España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio... ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los vectones, o de los reyes de taifas."³

Y en nuestro país, Juan Zorrilla de San Martín declara: "Nuestra historia no viene de aquellas tribus, que hablaban 500 a 4.000 idiomas distintos y que vivían sin ninguna vinculación en este vasto continente, enorme cetáceo que se baña en ambos polos. Somos la tradición de los conquistadores, no de los conquistados. El indio es ajeno a nuestra sangre." "Colón plantó las dos cruces redentoras, la de Cristo y la roja en campo blanco de la bandera de Castilla. En ese día nació nuestra vida, nuestra raza. Y fue un verbo español el que estuvo en el principio."⁴

Quedan impresos así, desde el hecho fundacional, la creencia y el poder que configuran la sólida identidad y vocación católica de la Hispanoamérica unida.

2.- El nuevo poder emergente.-

La existencia de un poder y una fe opuestos a los principios vigentes queda evidenciada con el Decreto de Fernando VI expedido en Aranjuez el 2 de julio de 1751, con aplicación en España e Indias, que prohíbe la organización de los francmasones "por sospechosa a la Religión y al Estado, y que como tal está prohibida por la Santa Sede debaxo de Excomunión"⁵. Esta disposición fue precedida por un "Memorial" del Padre Rávago, confesor del Rey, en el que se aconsejaba su dictado para que la referida "congregación" "no penetre más en España, ni en sus Indias (adonde es natural que haya pasado)"⁶.

El 24 de junio de 1717 es considerada en general, fecha de creación de la masonería en Inglaterra. Al Duque de Wharton, su Gran Maestre en 1722, se le atribuye la fundación de la masonería española en 1728. "El libro de Actas de la Gran Logia de Inglaterra señala a España como la primera nación del continente que solicitó fundar una logia regular"⁷

Las invasiones inglesas de 1806-1807 al Río de la Plata, tan heroicamente rechazadas por las poblaciones de Montevideo y Buenos Aires, pusieron de manifiesto la existencia, en ambas ciudades, de logias masónicas. Es conocida la narración de Isidoro de María en su "Montevideo Antiguo": "gracias a cierta señal de algún iniciado en los misterios de la Orden salvaron los cabildantes de ser sacrificados en el conflicto, cuando los soldados ingleses, triunfantes después del asalto a la plaza avanzaron al Cabildo"; "échese uno a adivinar cual de ellos sería el iniciado que golpeó masónicamente la puerta contestando a la señal un oficial anglicano. Si sería Joanico, que navegando antes por esos mundos como buen piloto tendría ocasión de iniciarse en algún rito escocés".

En "La Infanta Carlota Joaquina y la política de España en América, 1808-1812" de Julián María Rubio, se refiere, apoyándose en documentación del Archivo Histórico Nacional del Estado español, que: "Desde que ocurrió la invasión inglesa de Buenos Aires en 1806, la ciudad de Río de Janeiro se había convertido en el centro de reunión de todas aquellas personas que,

al verificarse la reconquista, fueron expulsadas por haber intervenido en favor de los ingleses, o tener ideas más o menos favorables a éstos. Perdida ya la esperanza de un nuevo ataque inglés y a la vista de los sucesos de España, estos mismos individuos, reunidos en Río de Janeiro, empezaron a conspirar para que se realizase un alzamiento en el Río de la Plata, y conseguir por este modo la independencia". "Lord Strangford se hallaba en comunicación directa y aún protegía pecuniariamente a los promovedores, entre los que descuellan, como principales factores de esta especie de logia revolucionaria S. Rodríguez Peña, Martín Puirredón, Manuel de Sarratea, etc.".⁸

Patricio J. Maguire en "La masonería y la emancipación del Río de la Plata" señala que Lord Strangford, embajador inglés en la Corte portuguesa de Río, era masón de la logia Antiquity Nº2 y cita la carta de Felipe Contucci a la Princesa Carlota de 24 de mayo de 1809 en la que advierte que Inglaterra "aspira por sus emisarios a la desunión de ideas; de ésta debe resultar la anarquía"; "quiere poseer estos Dominios, o adquirir en ellos la preponderancia por la protección de la independencia democrata" (documento en el Archivo General de la Nación, Política Lusitana en el R. de la Plata, Colección Lavradio, T. I, p. 464, Bs. As., 1961)".⁹

En marzo de 1812 sucede un importante hecho: llega a Buenos Aires la fragata inglesa "George Canning" y con ella la Logia Lautaro. Dice Bartolomé Mitre en su "Historia de San Martín": "En los primeros años del siglo XIX se había generalizado en España una vasta asociación secreta, con la denominación de "Sociedad de Lautaro o Caballeros Racionales", vinculada con la sociedad matriz de Londres denominada "Gran Reunión Americana", fundada por el general Miranda". "Su primer grado de iniciación era trabajar por la independencia americana, y el segundo la profesión de fe democrática, jurando "no reconocer por gobierno legítimo de las Américas sino a aquel que fuese elegido por la libre y espontánea voluntad de los pueblos, y de trabajar por la fundación del sistema republicano". En esta asociación estaba afiliado San Martín. Desde su fondo tenebroso se proyecta por la primera vez sobre su figura, hasta entonces enigmática, un rayo de luz que nos inicia en los misterios de su alma, revelándonos las creencias que lo trabajaban y los propósitos que abrigaba"¹⁰. Y en su "Historia de Belgrano": "en Londres estaba lo que podía llamarse el "grande oriente" político de la asociación, y de allí partían todas las comunicaciones para la América. En Cádiz existía el núcleo de la parte correspondiente a la Península, y en ella se afiliaban todos los americanos que entraban o salían por aquel puerto." "Esos tres oficiales (Matías Zapiola, cuyo testimonio invoca, Alvear, San Martín) llegados a Buenos Aires en marzo de 1812, fueron los fundadores de la masonería política en el Río de la Plata"; "con el fin de gobernarla, sometieron a sus directores a la disciplina de las sociedades secretas, preparando misteriosamente entre pocos, lo que debía aparecer en público como el resultado de la voluntad de todos"; "al finalizar el año XIII era secretamente la suprema reguladora de la política interna".¹¹

Dice Francisco Bauzá en su "Historia de la Dominación española en el Uruguay": "la Masonería, hasta entonces relegada a una condición subalterna, empezó a adquirir vinculaciones poderosas. Importadas por los ingleses y puestas al servicio de su acción conquistadora, las logias masónicas habían chocado desde el primer día contra el sentimiento patriótico y las creencias religiosas del pueblo." "Parte de los elementos revolucionarios que bullían en Buenos Aires, influenciados por las doctrinas del jacobinismo francés habían constituido círculos políticos, cuyo objeto era defender y propagar los derechos del hombre, tal cual los concebían sus maestros del viejo continente". "Los afiliados de la "Sociedad Patriótica" hacían gala de su "despreocupación", término equivalente en esa fecha a la profesión de ideas anticatólicas, derramándose por las poblaciones que las armas revolucionarias sometían, para dar pruebas prácticas del sentimiento que informaba sus planes"; "su connivencia con las logias, estaba indicada de antemano." Y después de transcribir, citando a Mitre, a Vicente F. López y al chileno B. Vicuña Mackenna, artículos del reglamento de esa logia, concluía: "Era imposible concebir nada más despótico en su forma, ni más antirrepublicano en su esencia que esta creación

audaz destinada a bastardear la Revolución, entregando sus destinos al voto secreto de unos cuantos corifeos".¹²

Los "Caballeros Racionales" influyen decisivamente en la Asamblea General Constituyente de 1813, en la que se manifiestan sus orientaciones políticas: "Sancionó varias disposiciones sobre independencia eclesiástica, que llegaron a traspasar los límites de lo permitido y discutible en materia religiosa para penetrar en la zona de lo definido como herético y subversivo del dogma católico".¹³

Interesa señalar la derivación de dicha sociedad a Montevideo y su actividad importante en ésta. Pablo Blanco Acevedo, sobre "la aparición de la logia secreta llamada públicamente "Caballeros Orientales" "explicita que "su iniciación es posible datarse, en Montevideo, de 1819, cuando la sociedad "Caballeros de Buenos Aires" tuvo en esta ciudad algunos de sus principales elementos, entre ellos Don Carlos Alvear, empeñado entonces en su campaña anárquica de esos años en las provincias argentinas. (Véase "El Hurón" de 1819 citado por Zinny: "Historia de la Prensa del Uruguay", pág. 175)." Y agrega: "Contra ellos, contra los propósitos de la Asociación formada entonces por un núcleo de cien adherentes, -en su mayor parte nacionales, aunque no faltaran en el número antiguos residentes franceses e ingleses-, se dirigieron los bandos y proclamas del Síndico Provincial, García de Zúñiga, acusándolos de facciosos enemigos de Artigas y de la patria y de obedecer a las sugerencias de Alvear, el gran enemigo de los orientales".¹⁴

Sobre los motivos que instaron a Inglaterra a participar en la culminación de nuestra independencia nacional, también Blanco Acevedo publica una reveladora carta, cuyo manuscrito obra en el Archivo Histórico Nacional, de Pedro Trápani - a quien considera "el que vincula al Gobierno Oriental con la Legación Inglesa"- al Gral. Lavalleja, del 3 de mayo de 1827: "He tenido varias conversaciones con Lord Ponsonby sobre nuestra Provincia. El hace justicia a los Orientales y habla de usted bien. Esta es una relación que procuraré conservar. El está muy empeñado en la Paz sobre la base que le tengo indicada. El Gabinete inglés desea la paz porque con ella seguirá el comercio. Prescindiendo de los motivos filantrópicos que tiene para desearla." El citado autor comenta: "es evidente la entrelinea que contiene esta frase. El señor Trápani usa en su correspondencia de giros de esta clase que revisten sus cartas de mayor interés; además, demuestra que se daba cuenta perfecta que la intervención de Ponsonby en favor de la Independencia, no era únicamente por la justicia que le representaba la causa Oriental."¹⁵

Al final del proceso emancipador, y confirmando los documentados designios de Inglaterra sobre Hispanoamérica, "bien pudo ufanarse Canning del triunfo de su política en los Comunes (12 de diciembre de 1826), declarando: "He abierto estos pueblos a la vida" "¹⁶. Estos son los resultados visibles de la acción del nuevo poder predominante, como se dice desde España: "Desde entonces, toda la América hispana empezó a ser sacudida por asonadas, revueltas e insurrecciones." "Consecuencia inmediata de los movimientos y revoluciones intestinas fueron los estados de Colombia, Venezuela y Ecuador, que Bolívar mantenía en la Gran Colombia."¹⁷ Y, desde Francia: "Una tras otra, entre 1814 y 1830, cerráronse las misiones y los seminarios quedaron vacíos. En 1817 todos los religiosos eran expulsados de Chile; Bolivia había hecho lo mismo dos años antes; Ecuador y Perú siguieron el ejemplo."¹⁸

Por otra parte, agravando perjuicios a la paz y a la vida de estos pueblos, ocurre la actividad revolucionaria -con iguales principios, instrumentos y tácticas, pero en inevitable lucha de intereses- proveniente de los Estados Unidos. Este es uno de los casos: "El ministro inglés en México, Ward, en su correspondencia con Canning, denuncia, como es natural, la activa propaganda antibritánica del ministro americano. En un informe "Muy privado y confidencial" de 30 de setiembre de 1825, dice Ward: "Para dar mayor peso a estas tergiversaciones, Mr. Poinsett se ha aventurado a proponer la introducción en éste de Logias Masónicas, de las que

él será Gran Maestre, y es verdaderamente sorprendente el número de personas a quienes ha seducido para auspiciar este plan." Se queja Ward de que el propósito principal de esas logias sea combatir la influencia británica."¹⁹

En tanto en España, manifiesta Vicente de la Fuente: "Con los ejércitos napoleónicos nos invadió también la francmasonería francesa, por donde vino España a hallarse dividida entonces entre dos opuestos partidos masónicos." "Desde luego, la francmasonería de Cádiz principió a seguir los pasos de la afrancesada, resultando así regida España en los dos campos por dos poderes rivales, pero idénticos, pues en el fondo tenían iguales principios, los mismos fines y se valían de los mismos medios, discrepando únicamente en las cuestiones personales y de intereses particulares."²⁰

Acerca de la vinculación existente entre los sectores europeos y americanos de este importante poder emergente, estimaba Menéndez y Pelayo: "La Masonería americana apoyaba resueltamente la insurrección de las colonias españolas. Los agentes que tomaron como centro Londres y Lisboa, los carbonarios italianos de Barcelona, prepararon un levantamiento de tropas españolas que debían embarcar para América, levantamiento que, aparte de los efectos en el país, tendía a proteger a los rebeldes americanos."²¹ Su predominio creciente motivó, el 1º de agosto de 1824, una "Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo por la cual se prohíben de nuevo y absolutamente para en lo sucesivo en los dominios de España e Indias todas las Congregaciones de Francmasones, Comuneros y otras Sociedades secretas, cualquiera que sea su denominación y objeto."²²

Esta extendida influencia es una válida explicación a la rápida mutación operada en la emancipación de Hispanoamérica. Según documenta Felipe Ferreiro, en el periódico de Buenos Aires "El Argos", de 1821, se leía: "Buenos Aires que habiéndose defendido por sí sola de 12.000 ingleses sin el menor auxilio de la metrópoli, no se declaró independiente después de la victoria; Buenos Aires que había manifestado el mayor sentimiento cuando supo la prisión de Fernando VII, ... incitada por la Junta de Cádiz y sabiendo la disolución de la Central a quien había obedecido hasta entonces, formó su Junta." Y, lo que es de mayor interés, Ferreiro agrega: "Artigas se aproximó a Montevideo cuando vino a ponerle el primer Sitio, trayendo en el alma la más acentuada devoción fernandista y convencido de que la junta Grande de Buenos Aires era la única autoridad lealmente españolista del Río de la Plata"; "son bien conocidos sus oficios a Elío ... y me remito a ellos para documentar las anteriores afirmaciones. Allí habla Artigas en efecto del "Amado Fernando", de "fieles vasallos", etc. ¿por qué? Sencillamente porque su posición mental de esa hora era la de un sincero fernandista. Poco más tarde -no nos importa ahora debido a qué causas- se debilita hasta perderse su monarquismo."²³

Esa misma influencia posibilita también aclarar las causas de la disgregación de la unidad política creada por España. Es que, expresa Comin Colomer, "se veía surgir amenazadora, una formidable Confederación de Naciones Hispánicas, capaz de arrollar a la incipiente agrupación inglesa, que con el tiempo, sin estorbos de ninguna clase, sería la Commonwealth."²⁴

En conclusión, estos pueblos, al reasumir su soberanía -atentos a la situación de la Corona y de conformidad con la histórica doctrina hispánica fundada en el carácter usufructuario de la monarquía- no renegaron, inicialmente, de su vinculación con España ni, menos aún, de su identidad católica. Contemporáneamente lo explica Pedro Sainz Rodríguez en el diario "ABC" de Madrid, del 10 de marzo de 1935: "El movimiento nacionalista americano fue en un principio de rebeldía contra la invasión francesa, con una cierta autonomía, pero siempre dentro de la órbita española de sumisión a la Corona. En la "Vida de Andrés Bello", por Amunátegui, puede verse muy bien el cambio que este movimiento sufrió por influencia de las logias de Londres."²⁵

Es natural que, del enfrentamiento inevitable de las dos concepciones señaladas y del deve-

nir de los acontecimientos en Europa, en España en especial y en América, surgieron además los sentimientos de independencia y de nacionalidad que forjaron nuestros nuevos Estados. Nunca, sin embargo, la ruptura podrá ser total. Así lo establece Zorrilla de San Martín: "Si, por leyes providenciales, pudieron romperse los vínculos políticos entre España y las colonias españolas, no se han roto jamás ni podrán romperse los vínculos de la fe, de la sangre, de las tradiciones, que nos son comunes, que constituyen nuestro orgullo; tradiciones españolas que identificamos con nuestras tradiciones nacionales, que identificamos con la patria independiente."²⁶

3.- Resumen.-

En esta sintética relación de antecedentes, necesariamente conformada con documentación y citas, está la clave de la interpretación de la historia política del Uruguay en el siglo XX. Ella resulta imprescindible para la inteligencia de los poderes y de las creencias que dirigen e inspiran los hechos y las instituciones a analizar en este ensayo.

SEGUNDA PARTE

LOS HECHOS

1.- 1830-1890. Una Constitución sin vigencia.-

Los primeros setenta años de existencia del Estado Oriental del Uruguay (1830-1900) atestiguan el cumplimiento de las aprensiones del Manifiesto de la Asamblea General Constituyente del 30 de junio de 1830: "Ninguna sociedad puede conservar la paz sin un centro de autoridad que, reuniendo alrededor de sí la opinión pública del país, el mismo interés común la haga obedecer y respetar. Por una fatalidad, que ha hecho la desgracia de los pueblos americanos, el espíritu de partido, la ambición, la codicia, la venganza, las pasiones todas se han reunido para desconocer ese centro común que, decidiendo las cuestiones que motivan las crisis políticas habría siempre conservado la tranquilidad." "Mas cuando los Poderes que sostienen la máquina política se inutilizan, porque los súbditos intentan oponerse por las vías de hecho, la guerra es el resultado necesario; las leyes quedan olvidadas; las garantías sociales se desprecian; se rompe todo freno; las desgracias se suceden; los ciudadanos se desmoralizan; los partidos, desconociendo límites a sus pretensiones, se hacen culpables a la vez; y el país, corriendo de revolución en revolución, se precipita a su ruina."

Desde la primera ruptura de la legalidad preconstitucional que efectuó el Gral. Lavalleja el 4 de octubre de 1827, nuestra historia política consistió en una dolorosa y perjudicial sucesión de guerras civiles, revoluciones, intervenciones extranjeras, quiebras de la Constitución, asesinatos y exilios de Presidentes, desconocimiento de los derechos naturales de los habitantes del país. Es ingrato recordar las rebeliones de los caudillos militares, de Lavalleja en 1832 y 1834, de Rivera en 1836, la llamada Guerra Grande (1838-1851), la destitución de Giró (1853), los luctuosos episodios de Quinteros y Paysandú, la invasión del Gral. Flores al país (1863), su asesinato y el del ex Presidente Berro (19 de febrero de 1868), las sublevaciones contra el Presidente Gral. Batlle, la invasión del Cnel. Aparicio al país (1870), el motín militar que derroca al Presidente Ellauri (1875), el atentado contra el Presidente Gral. Santos (1886), las revoluciones de Aparicio Saravia (1896, 1897), el asesinato del Presidente Idiarte Borda (1897), las sublevaciones contra el Presidente de hecho Cuestas (1898-1899).

Luchas, batallas y alzamientos que eran momentáneamente paralizados por breves treguas consecuencia de pactos políticos que versaban, básicamente, sobre posiciones de gobierno y de administración. Así se sucedieron, siempre con el beneplácito natural de las ciudades y poblaciones resaltado por los historiadores, el pacto inicial de Rivera y Lavalleja (18 de junio de 1830) que posibilitó la jura de la Constitución al mes siguiente; el Pacto de la Unión (8 de

Octubre de 1851) que puso fin a la Guerra Grande "sin vencidos ni vencedores"; el pacto entre los Generales Flores y Oribe (1855), "por la extinción de los odios"; la "Paz de la Unión" (1865); la "Paz de Abril" de 1872, que instaura una política de coparticipación; la Reconciliación de 1886, previa a la renuncia del Presidente Gral. Santos; el "Pacto de la Cruz" (1897), fin de las primeras revoluciones de Aparicio Saravia.

A todo ello, se sumaron los primeros problemas internacionales, en especial los derivados de la Guerra Grande, las cuestiones limítrofes con el Brasil (1852) y la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay (1865-1868).

Los intentos de dar vigencia efectiva a la Constitución de 1830, o sea, de aplicar a nuestra realidad política "la forma representativa republicana" de gobierno en ella proclamada, no prosperaron. En este sentido, son de mencionar el gobierno de Bernardo Berro y sus "ideas de fusión"; la erudición brillante, pero ineficaz y desarraigada de nuestras tradiciones, de las Cámaras del 73; la defensa de la pureza del sufragio trágicamente frustrada en los sucesos de enero de 1875; la creación de un Partido Constitucional para dotar de fundamento ideológico a las luchas partidarias.

Los primeros pasos hacia una institucionalización del poder fueron dados, paradójicamente, por los gobiernos del Cnel. Latorre y el Gral. Santos (1875-1886). Aunque no fueron acatadas las formas constitucionales, ambos militares individualmente —que no la institución Ejército corporativamente— contribuyeron a afirmar al Estado como organización del Poder Público. Como observa José Claudio Williman en "Santos. La Consolidación del Estado": "El mérito histórico de Latorre y Santos es el de haberle aportado poder al Estado y, al mismo tiempo, haberlo institucionalizado. Hasta entonces, el que traía poder, se lo llevaba al irse; ellos, en cambio, se fueron del Gobierno sin poder, porque lo habían dejado en el nuevo Estado. Los antiguos caudillos-guerreros, basaban su poder en las montoneras, que les seguían más allá de su alejamiento del Gobierno. Latorre y Santos, en cambio, basan su poder en el Ejército y cuando se retiran, el Ejército no los sigue, porque el Ejército, a diferencia de la montonera, no les pertenece; es un Ejército que ha comenzado a hacerse "nacional" y "estatal"²⁷

Esta irrupción necesaria de la fuerza militar ante el desorden social, la inestabilidad política y la guerra civil latente fue proclamada así, el 15 de enero de 1875, por "los Jefes de la Guarnición, al pueblo: En nombre, pues, de la Nación, las armas que ella ha entregado al ejército, se ponen a su servicio. No abrigamos la mínima aspiración: simplemente soldados, no escusamos sacrificios por el bien público". La primera firma es la de Lorenzo Latorre²⁸. De él dirá la prensa montevideana cuando en 1879 inicia su período presidencial constitucional: "El primer magistrado va a dar estricto cumplimiento a la solemne promesa que hizo, de reorganizar en debida forma los poderes públicos"²⁹

Sin embargo, no existió una creencia definida que sustentara ese Poder sino que, a ese respecto, ambos períodos gubernativos evidenciaron contradicciones. Así, el Coronel Latorre, por un lado, crea el Obispado de Montevideo y, por otro, aprueba la reforma educativa de José Pedro Varela y la ley del Registro de Estado Civil, inspiradas en la tendencia que procura la separación de lo estatal de lo religioso. Y "la orientación que Santos terminó por dar a su Gobierno, desde el punto de vista de sus relaciones con la Iglesia Católica, no fue precisamente aquella que despertó expectativa dentro de la dirigencia católica, y que le valiera los votos y el apoyo de los sacerdotes-legisladores y de personalidades como la de Francisco Bauzá. Habiendo llegado al poder con el voto de tontos y troyanos —salvo el "principismo" irreductible— se fue acercando cada vez más a la línea liberal-masónica, y promovió así, o le hicieron promover, un fuerte enfrentamiento con la Jerarquía católica."³⁰

Interesa subrayar al respecto cómo el Cnel. Latorre, en carta de 1877 al Delegado Apostólico de Su Santidad Pío IX, Mons. Roncetti, gestionando "la declaración de nuestra Repú-

blica en Diócesis", manifiesta que "el interés que como Gobernante y como ciudadano de la República tengo en la consecución de aquella prerrogativa para nuestra Iglesia, nace de los sentimientos católicos que profeso y que constituyeron siempre el culto de mis padres. Hoy, que la suerte me coloca en posición de llenar aquel deseo, creyendo honrar con él el sentimiento religioso de mi país, tendré como una de las mayores satisfacciones de mi Gobierno, haber contribuido a esa digna obra"³¹. Y cómo el Gral. Santos, en carta respuesta de 1886 a un sacerdote, hace también decidida profesión de su fe: "Soy más cristiano que Ud., tal vez y mejor católico"³².

La pretensión de restaurar el desconocido principio de autoridad originó resistencias en su época y, después, la severidad de muchos historiadores para juzgar explicables excesos de poder por parte de Latorre y la utilización del poder por parte de Santos. Pero dicha crítica debe ceder ante la obra de afirmación de la conciencia nacional realizada en ese período. No resulta verosímil la exclamación de José Balle y Ordóñez cuando se opuso al retorno al país del desterrado Gral. Santos: "¡Cada oriental sería un Ortiz!", en referencia al frustrado asesino del Presidente. La reivindicación oficial de Artigas, la creación del Colegio Militar, la recomendación de clemencia al Gral. Tajés en la batalla del Quebracho: "que el grito de 'soy oriental' sea una coraza invulnerable para el que lo exclame"³³, en Santos, así como la eficaz tarea administrativa y la instauración del orden público, en Latorre, evidencian que la muerte de ambos en el exilio no fue una manifestación del sentir profundo de la Nación.

La actitud del Gral. Tajés al propiciar desde su gobierno la transferencia del poder a civiles que, en su conjunto, representaban todavía con cierta fidelidad la identidad nacional originaria fue así valorada por Bauzá: "Para mí quien hizo la verdadera conciliación, no la conciliación de la calle, de los diarios y de las personas, la conciliación positiva entre la fuerza y la ley no fueron los señores Ministros que se apellidaban Jefes; fueron aquellos soldados oscurísimos que entregaron las armas cuando el Gral. Tajés los mandó disolver".³⁴

2.- Intento de organización del Poder Público.-

La historia política del Uruguay en el siglo XX puede sostenerse que se inicia con el período presidencial de Julio Herrera y Obes (1890-1894) y, más propiamente, con el Ministerio de Gobierno que éste desempeñara durante el gobierno precedente del Gral. Tajés. Su gestión continúa la afirmación de la autoridad civil de la persona jurídica Estado tratando de lograr el orden público, la normalidad cívica y una real independencia política nacional, mediante la concentración del Poder Público y su ejercicio conforme al texto constitucional.

El Poder comienza a ser Público, es decir, a desplazar las ilegítimas influencias de poderes privados que impedían la realización del bien común, finalidad del Gobierno. El Ejército deja de ser el instrumento del caudillismo militar que conducía a la lucha de facciones. Se apoya en su indiscutible talento, cultura y señorío, en sus Ministros, designados según una "prudente coparticipación" de los partidos y, por vez primera, en su Partido Colorado como fuerza básica civil o "movimiento" político. El propio Presidente lo explica: "Hago gobierno de partido, sin duda -pues de otro modo no sería partidario- pero hago gobierno para el país, con el concurso de todos sus buenos elementos, buscando el prestigio y el vigor vital de mi colectividad política, no en el beneficio personal y transitorio de los partidarios, sino en los beneficios permanentes que la Nación reporte de nuestro predominio en el gobierno"³⁵. Pretende utilizar al partido, no como factor de división o enfrentamiento con el otro partido, sino en favor de la unidad nacional y, mediante ella, del sentimiento patriótico.

Tiene conciencia de las indebidas influencias extranjeras -financieras, ideológicas,

políticas- sobre el país. Cuenta Reyes Abadie que la misma noche de su juramento como Presidente "y ante la pregunta de: "¿Cómo se siente, Doctor?": "¿Cómo quieren ustedes que me sienta?. Me siento como el gerente de una compañía cuyo directorio está en Londres...", signando con el sarcasmo la situación de crisis que ya veía cernirse sobre el país, comprometido y endeudado con la poderosa «City» inglesa"³⁶

Pero su intención de cumplir con fidelidad las disposiciones constitucionales, inevitablemente fue contrariada por la necesidad de conferir a la Presidencia de la República verdadero carácter de Jefatura de Estado y de orientar la opinión pública que era en lo que, en definitiva, consistía la "influencia directriz". Como analiza Alberto Zum Felde: "Sin esta dictadura presidencial y sin las elecciones oficiales le hubiera sido imposible a Julio Herrera instaurar su gobierno civil y afirmar la autoridad efectiva de la Presidencia."³⁷

Este esfuerzo de constitucionalizar la acción del Gobierno, es decir, de poner fin a la perjudicial disociación de Poder y Derecho con perspectivas de cierta permanencia, fue realizado desde una concepción filosófica que reacciona frente al positivismo, el materialismo y la tendencia a la secularización de las instituciones que había comenzado a predominar. El espiritualismo cristiano es defendido por el Gobierno que asume así una tarea interpretativa de la fe popular. Dice el Mensaje del Poder Ejecutivo a la Asamblea General, de febrero de 1891: "Los poderes públicos no pueden ser indiferentes a las cuestiones de la instrucción primaria y secundaria, porque tienen el derecho y el deber de cuidar y defender en los intereses del presente, los intereses del porvenir de la República. A este respecto, el gobierno se ha sentido seriamente alarmado por el materialismo filosófico que desde hace unos años dominaba en absoluto la educación escolar... en abierta oposición con la naturaleza de nuestra organización política y con la índole de todas nuestras instituciones, esencialmente espiritualistas."³⁸ El diario católico "El Bien Público", el día siguiente al fallecimiento de Herrera y Obes (7 de agosto de 1912), editorializará: "Su consecuencia con los principios espirituales cristianos que modelaron su naturaleza anímica y orientaron más de una vez los actos de su vida la demostró especialmente el doctor Herrera en un hecho que basta por sí solo para caracterizar el fondo creyente que sedimentaba su alma. Nos referimos al acto de intervención con que le cupo marcar decididamente su espíritu adverso al movimiento positivista cuya corriente había invadido la enseñanza universitaria. Fue el Doctor Julio Herrera y Obes el restaurador, desde el Gobierno, de la filosofía espiritualista."

La Presidencia del Dr. Herrera y Obes señala, entonces, el inicio de la etapa político institucional que llega hasta nuestros días. Votando sus honores fúnebres en la Asamblea General, el 7 de agosto de 1912, José Enrique Rodó manifestó que la historia ha de reconocer en él el "alto merecimiento" de "haber demostrado en el país la posibilidad del gobierno civil".³⁹ Y Zorrilla de San Martín ya había advertido, el día de la iniciación de su mandato (1º de marzo de 1890) el carácter augural de éste: "La América nos observa, nos escucha y nos aplaude; la gran familia americana ve realizar sus ensueños de organización, la verdad de las instituciones libres, en el Benjamín de la familia, en el pueblo que nació último a la vida de la independencia."⁴⁰

Sin embargo, la preeminencia del Gobierno sobre los restantes órganos estatales y la "dirección" ejercida sobre el sufragio para la selección de los mejores gobernantes fueron consideradas violatorias de la Carta Política de 1830, a la cual paradójicamente el Presidente procuraba otorgar vigencia. Es ahí que surge y queda planteada la cuestión esencial que preside, en adelante, la historia de nuestro país y que no ha sido resuelta: si el régimen constitucional puede aplicarse a nuestra realidad política, si se compadece con nuestra identidad nacional, cuál es la creencia que lo anima y cuál será su destino como régimen de pretendidas características dogmáticas y universales.

3. Asesinato de un Presidente.

Idiarte Borda, Presidente católico, continuó el gobierno civil sostenido en un mismo poder y convicciones que su antecesor, pero sin la excepcional personalidad de éste y con el progresivo deterioro de su base política. La Jefatura del Estado y la "influencia directriz" cedieron a los embates de dos revoluciones de Aparicio Saravia (1896 y 1897), de un Partido Blanco que no aceptó a su adversario como sostén del Estado. Como el "Presidente elector" le obstaculizaba la vía del sufragio, optó -en otra paradoja de nuestra historia, producto de la disociación país real/país legal- por defender la pureza de aquél por medio de las armas. Situación ésta que tenderá a prolongarse en la historia partidaria: el Partido Colorado manifestará definida vocación gubernista y el Partido Blanco o Nacionalista asumirá una postura generalmente opositora.

En esta Presidencia se crea el Arzobispado de Montevideo (1896), que ocupa Monseñor Dr. Mariano Soler, decidido defensor de la Fe católica ante los ataques del liberalismo masónico. Idiarte Borda no pudo comprender que al gobierno civil poderes y creencias opuestas pugnaban por transformarlo en lo que comenzaba a definirse como gobierno democrático y progresista. Así lo reconoce José M. Fernández Saldaña: "Resintióse desde el primer momento el gobierno de Idiarte Borda de la poca flexibilidad de carácter del gobernante, que por otra parte no llegaba a percibir que el estado político del país había hecho grandes progresos y que ya era tiempo de ensayar la verdad de la vida democrática, con buena fe y con la garantía de mejores leyes en materia electoral. Todas las libertades y garantías eran una realidad -y no cabría negarlo- pero el sufragio libre y amparado, era todavía un desideratum."⁴¹

El 25 de Agosto de 1897 a la salida del Tedéum de la Catedral, el Presidente es asesinado. De él expresa Pivel Devoto: "Idiarte Borda fue un hombre bueno y un gobernante que estaba lejos de ser un déspota"⁴². Inexplicablemente, el homicida será designado, luego de una condena de sólo cinco años de penitenciaría, funcionario público y, a su muerte (1931), el Concejo de Administración Departamental llegó a proponer designar con su nombre una calle de Montevideo. Su víctima -bajo cuya administración se crearon importantes servicios y obras públicas- nunca fue propuesto, en cambio, para ser recordado en el nomenclátor urbano⁴³.

Importa recoger los testimonios contenidos en el libro que publicaran en 1939, en Buenos Aires, las hijas del Presidente. En él señalan las oposiciones a la gestión presidencial de su padre: "La masonería, que no contaba a Idiarte Borda entre sus adeptos, no podía perdonar a éste su independencia". También transcriben la carta que le enviara Zorrilla de San Martín desde Roma, el 1º de abril de 1897, dándole cuenta que, en la misión que el Presidente le encomendara ante el Papa, informó que "las dificultades porque atraviesa el país tenían necesariamente que ocasionarle sinsabores y hasta rodearlo de peligros, y León XIII me dio muy especialmente para Ud. y su familia su bendición paternal"; y la tarjeta que Mons. Soler dirigiera en 1905 a la viuda de Idiarte Borda en la cual recuerda "al buen amigo de la Iglesia, su esposo-mártir". Concluyen sosteniendo que "está en la conciencia pública que el asesinato del Presidente Idiarte Borda fue premeditado y preparado con varios meses de anticipación".⁴⁴

4. La palabra "democracia".

A fines del siglo XIX declinan dignamente las personalidades representativas del país. Pivel Devoto narra la pobreza de los últimos años de Francisco Bauzá, y Raúl Montero Bustamante, "el ocaso de Julio Herrera". El poder que predominará en adelante no será presidido por sus

convicciones espiritualistas y cristianas.

El Partido Colorado tendrá, desde entonces, una conducción que -mediante asambleas públicas y reuniones privadas- irá trasladando su actividad y su influencia en las decisiones gubernativas a instancias ajenas a la Administración estatal. Se invierte así la tendencia a utilizar al Partido como instrumento del Estado por la de considerar a éste expresión de la voluntad de aquél. En lucha política y electoral con el Partido Nacional, dejarán paulatinamente de enfrentarse en los campos de batalla para transformarse en Partidos Políticos "modernos". El Partido Colorado abandonará aquellos principios tradicionales que esbozara con Flores, Herrera y Obes, Bauzá, Idiarte Borda y asumirá una postura decididamente laica, liberal, antirreligiosa.

El Partido Blanco a fines del siglo se proclama "nacionalista", marcando su diferencia con el adversario cuyas filas son engrosadas por inmigrantes mayoritariamente italianos anticlericales. Pero el tiempo irá desdibujando estas características. Analiza Zum Felde: "La realidad sociológica del país ha cambiado profundamente y el propio Partido Blanco ha tenido que cambiar de actitud para adaptarse a ella. Los elementos de origen inmigrante llenan luego los cuadros políticos del Partido y figuran en su élite dirigente. Los blasones de la hidalguía patricia se han batido en retirada. La nueva burguesía -grande y pequeña- de procedencia inmigratoria, principalmente italiana, pero también judía, milita en ambos bandos."⁴⁵

Los obstáculos que encontró Herrera y Obes para cumplir con el texto jurídico constitucional, esto es, la debilidad del Poder Ejecutivo y la inautenticidad de la representación popular, persisten como notas dominantes del proceso político institucional uruguayo entrado el siglo XX. Son las dificultades teóricas y prácticas con que se enfrenta y, a su vez, se favorece un principio y una palabra que no está en el texto de la Constitución pero que crecientemente se divulga y se usa: la democracia. Que tiene, como motivo no proclamado, una ideología contradictoria con las tradiciones nacionales católicas. Y que, mediante la enseñanza neutra y el régimen político partidario, luchará por el cambio de las fuerzas originarias y de la fe fundadora que las informa.

El 10 de febrero de 1898, Cuestas disuelve las Cámaras, crea un Consejo de Estado y es elegido Presidente constitucional el año siguiente. Cuando sucede a Idiarte Borda, en su carácter de Presidente del Senado, el Dr. Pereyra Núñez⁴⁶, durante los festejos de la Paz del 97, expresa ideas que presagian la afirmación de la nueva orientación indicada: "Ese pueblo tiene hambre de una amplísima libertad de prensa. Ese pueblo tiene sed de una verdadera libertad de conciencia. Y por fin ese pueblo tiene hambre y sed de una plena libertad de sufragio. Devolvedle todos esos dones y no temáis si a su favor se levantan las comunidades políticas, tan potentes como el león; puesto que este noble animal es completamente inofensivo mientras no se le ataca o se le hostiga. Ellos son los únicos factores de democracia, desde que las unidades aisladas muy poco valen y pueden. Dejadles libertad, y el progreso humano les dirá al oído los siguientes principios democráticos."

Zorrilla de San Martín resume el período presidencial de Cuestas al partir éste a Europa en 1903: "Tú te vas, te vas por fin; pero aquí se quedan los que, lejos de tener una condenación enérgica y honrada contra ese rasgo característico de tu tercer período lo vieron con alegría y se burlaron de los atropellos; aquí se quedan los que escribían sueltos regocijados en los diarios, cada vez que se decía que un sacerdote, fuera o no miembro de corporación religiosa, era arrojado de nuestro pueblo." "Esos, mucho más que tú, oh viejo valetudinario y enfermo, son los culpables; ellos y no tú, son los atrabiliarios, los burladores de las leyes, los que atraen y propician las tiranías." "Estábamos indefensos, los partidos políticos no hubieran hecho suya la causa de nuestra justicia; no se hubieran puesto mal contigo, oh sumo imperante, porque tú les hacías falta, mucho más falta que la defensa de un derecho sagrado pero inerme. Los partidos políticos han vivido de tí, han contado contigo."⁴⁷

5. Irrupción del "batllismo"

Batlle y Ordóñez inicia su decisiva influencia personal en el país durante la gestión de Cuestas. En su diario "El Día" escribe, bajo el título "Las prisiones de ayer", el 1º de diciembre de 1897: "No nos preocupamos en esta época ni poco ni mucho de la constitucionalidad de los procedimientos." "¿Y vamos a hacer aspavientos porque el Gobierno juzgue necesario someter a prisión a una terna de ciudadanos y hacerles trasponer el Río de la Plata en algunas horas de fácil navegación?" Entre los desterrados dos eran senadores: los Dres. Julio Herrera y Obes y Martín Aguirre. Cuando Cuestas disuelve el Parlamento, "El Día" titula: "Si las dictaduras son hechas para realizar el bien público, benditas sean las dictaduras."⁴⁸ No había aparecido aún en nuestra política partidaria el culto de la formalidad constitucional.

En su primera Presidencia (1903-1907), Batlle tiene ante sí fundamental cuestión política sin resolver: cómo se expresa la soberanía nacional, o sea cómo elige los representantes para su gobierno. Continúa imperando la "influencia directriz" que Herrera y Obes procuró elevar a la categoría de doctrina, mediante argumentación propia y de su Ministro de Gobierno Francisco Bauzá: "Es indudable que el gobierno tiene y tendrá siempre una poderosa y legítima influencia en la designación de los candidatos del partido gobernante y, entonces, de lo que puede acusársele es del bueno o malo uso que haga de esa influencia directriz."⁴⁹ "Batlle y Ordóñez mismo no contradice entonces la doctrina sino la forma en que es aplicada", "y el juicio de cada cual sobre la forma en que es aplicada dependerá sin duda de la posición en que se encuentre, ya sea en el gobierno, ya sea en la oposición. Para Batlle y Ordóñez en 1893, la conducta de Julio Herrera y Obes era "cínica y desvergonzada", "para estrangular el sufragio popular con un descaro no igualado en la historia del país". En cambio, en 1912 no advierte inconveniencia en los hechos que hemos referido ni tendrá reparo en presidir la intervención oficialista mucho más directa y electoral en ocasión de las elecciones de noviembre de 1913; como no denunciará tampoco la sistemática e implacable presión de la administración del Presidente Viera, en las elecciones de Constituyentes de 1916, cuando se trataba de sacar adelante la reforma constitucional colegiada."⁵⁰

Las presiones sobre los electores y las irregularidades en las elecciones aumentan en los comienzos del siglo XX. Y será Julio Herrera, después de su mandato, quien comprobará: "A la violencia ha sucedido la astucia y el dolo; todos los partidos llevan inscripciones falsas al registro cívico; no hay previsión humana que pueda evitar el fraude; esta es la historia verdadera de nuestras luchas electorales."⁵¹

C. E. Mena Segarra comenta en su libro "Aparicio Saravia. Las últimas patriadas"⁵²: "La mala ventura de Idiarte Borda le colocó en la situación ideal para convertirse en chivo-emisario de las culpas de todo un régimen que no había creado, pero que tampoco quiso que evolucionara. No sólo en la prensa se hacía oposición; a veces en el propio Parlamento se alzaba una voz que discordaba del coro oficialista. El senador Amaro Carve había declarado en 1893 (y huelga decir que nunca fue reelecto): "El escándalo y la violencia es lo que se puede esperar para las próximas elecciones si el pueblo no se levanta, como se levantará para ir a reconquistar sus derechos arrebatados, para arrancar a los gobiernos electores ese voto libre que le da la Constitución de la República". En efecto: de este círculo vicioso -Presidente elige Parlamento, Parlamento elige nuevo Presidente- no se puede salir de manera pacífica."

Estos son los hechos que explican históricamente las revoluciones de Aparicio Saravia, desde 1896 hasta su muerte en la batalla de Masoller en 1904, "herido por misteriosa bala"⁵³. En el Pacto de la Cruz, de 1897, el Partido Nacional se obliga a "renunciar a la lucha armada" y el Gobierno a "prestigiar la reforma electoral". Respecto del "Pacto de Nico Pérez" (marzo de 1903), en el que se acuerda sobre nombramientos de Jefes Políticos departamentales y

comicios libres para 1904, José Pedro Ramírez advierte: "Esta solución que tanto anhelábamos y que todos bendecimos, no será sino una tregua o un aplazamiento si en adelante no tenemos un concepto más alto de la patria, un culto más severo por los principios constitucionales."⁵⁴ La tregua termina al año siguiente con otra guerra civil más sangrienta que finaliza con la Paz de Aceguá el 27 de setiembre, luego de la muerte del caudillo blanco, y en la cual una de sus bases será, otra vez, la "legalidad electoral".

Estas guerras, estos pactos, estas treguas, estas irregulares luchas electorales, esta coparticipación en el ejercicio del Poder entre ambos Partidos signan, entonces, nuestra historia política desde fines del siglo pasado hasta Batlle y Ordóñez. A partir de su afianzamiento en la vida pública del país, ya no existirán dos gobiernos, uno en la estancia de Saravia y otro en su quinta ciudadana. "Después de Masoller, el ejército blanco se somete, el Partido renuncia a sus posiciones inconstitucionales, el gobierno recobra toda su autoridad, la política de coparticipación queda abolida." "El triunfo de 1904 pone en manos de Batlle la fuerza enorme de su partido. El aplica entonces esa fuerza a sus fines de gobierno, ajustándola a su programa de democracia integral. Después de haber devuelto al Partido su supremacía lo renueva, infundiéndole los bríos de la juventud liberal que llama a su lado." "Así es como se apropia, -según palabras de su más fiel discípulo, el doctor Domingo Arenas- de todo lo que hay de razonable, de humano y de práctico en el programa socialista. Tal es el batllismo."⁵⁵

Concuerda, en esencia, Reyes Abadie: "la unificación nacional implicó, desde Latorre a Julio Herrera y Obes, y culminando con la victoria de Batlle y Ordóñez sobre Saravia, la "montevideanización" del país. En efecto: la ciudad-puerto actuaría, a impulsos de su propio crecimiento económico y social como el trampolín de los intereses y el vaso comunicante de las ideas y modas de los grupos intermediarios con el mundo exterior señoreado por Inglaterra."⁵⁶

La rebeldía de Saravia representó, además, una reacción natural e instintiva del ser nacional, de la Patria cristiana original, a esta insinuada penetración de ideas y costumbres ajenas y contrarias. Pero en cuanto su Partido se ve envuelto y arrastrado por una lucha que, después de 1904, se realiza en el sufragio, en asambleas, en la calle, en reuniones más o menos públicas, torna a convertirse él también, gradualmente, en instrumento de esa nueva tendencia a la que inicialmente enfrentó. Al hacerlo como Partido, olvida que la comunidad nacional es un todo, no una parte. Es decir, empieza a aceptar que en la Patria puedan existir divisiones permanentes. Se favorecen así los partidos; se resiente la unidad de la Nación.

Hasta Herrera y Obes -y éste en especial- los Presidentes rotan en cumplimiento más o menos riguroso del precepto constitucional que dispone el cambio cuatrienal en el Poder Ejecutivo. Batlle y Ordóñez percibe el grado de incompatibilidad de esa norma con el espontáneo sentimiento popular habituado a la autoridad del Rey, del Gobernador, del caudillo, por lo que tratará de mantener una decisiva influencia en el escenario político nacional hasta su muerte, acaecida en el año 1929. Este hecho, entonces, no puede ser atribuido a ambición personal. Así lo reconoce Rodó: "No creo, no he creído nunca que en el carácter moral de ese ciudadano haya base para aquellas formas brutales de ambiciones en que esta pasión humana deja de ser conciliable con el sentimiento de la dignidad cívica."⁵⁷ Si es de señalar que su actividad conductora la ejercerá más desde su Partido que desde el Estado.

Como la orientación que lo mueve no coincide con el sentimiento y las normas católicas de la población del país, tratará de modificarlas, pero no utilizará directamente esa relación natural que es el Poder Público cuya finalidad está ordenada al servicio, precisamente, de esas tradiciones y costumbres que conforman el ser nacional. Se comprueba entonces una desnaturalización de la acción estatal al incrementarse desmesuradamente los llamados fines secundarios del Estado (industriales, comerciales), en detrimento paulatino de sus fines esenciales o primarios (defensa, orden público, justicia). Se produce de este modo una consecuente disminución de la iniciativa privada, que principia a ser sofocada por los controles burocráticos

y la etatización de la economía, medios que servirán para la expansión y presencia partidaria. La Nación, es cierto, recibe beneficios materiales de la nueva perspectiva gubernamental, porque a ello se suma un aumento de la inversión de capitales ingleses y posteriormente norteamericanos. Pero su voluntad profunda reaccionará legítimamente contra ella. Observa con realismo Zum Felde: "El Partido Blanco odia a Batlle; lo odia la masa tradicional, por la derrota de 1904, por las posiciones políticas que le quitó, por los manes de Aparicio Saravia, por su gobierno de partido; lo odia el catolicismo por la persecución de que ha hecho objeto a la Iglesia; lo odian los elementos conservadores por su reformismo socializante; jamás hombre alguno en el país llegó a ser tan pasionalmente odiado por sus adversarios como este hombre. Verdad que él no parece empeñado en calmar esos odios, sino en provocarlos."⁵⁸

6. El legalismo des cristianizador

Dos son las técnicas de derecho constitucional a que el "batllismo" recurre para enervar la acción del Poder Público capaz de significar obstáculos a su empresa. El anteriormente resaltado desplazamiento de poder de las autoridades constituidas a la naciente dirigencia partidaria (los "políticos", como se les comienza a denominar) y el debilitamiento de los poderes jurídicos esenciales del Estado, serán realizados mediante un cada vez más escrupuloso respeto de la formalidad de los textos constitucionales y por medio de la idea política de instaurar un Ejecutivo colegiado.

El objetivo sustancial será posibilitar la separación de la Iglesia y el Estado, secularizar las instituciones, des cristianizar las costumbres sociales, relegar lo religioso al ámbito individual. Expulsar, en definitiva, a Dios de la sociedad; un Dios que la prensa adicta comenzará a escribir con minúscula. Y, en sentido coincidente, impedir el surgimiento de gobiernos estables y de Jefes de Estado conductores de la Nación, para convertir así al Estado en mero homólogo jurídico de una voluntad ajena.

Aunque "El Bien", del 2 de marzo de 1903, auguraba: "Iniciamos, pues, una nueva era en la que todos los ciudadanos deben cifrar grandes esperanzas. Sea, pues, bienvenido el ciudadano Batlle y Ordóñez a la primera magistratura de la República", existían antecedentes que presagiaban una gestión inconciliable con el espíritu público y contraria a la Iglesia.

En el periódico "El Negro Timoteo" del 19 de abril de 1885 se transcribía una "Declaración" de "representantes de la prensa", encabezada por Teófilo D. Gil y José Batlle y Ordóñez como redactores de "La Razón", que, basada en "las doctrinas fundamentales del liberalismo", proclama: "1º Revisión del artículo 5º de la Constitución del Estado, sobre la amplia base de la libertad de conciencia", "2º Separación de la Iglesia y del Estado, como lógica consecuencia del principio anterior."⁵⁹

En especial es desde su segunda Presidencia (1911-1915) que Batlle intensifica sus ataques a la Religión Católica del Estado y del país. No interesan, a los efectos de este estudio, las ideas filosóficas del Presidente, que él mismo no las determinará con exactitud, ni la influencia que tuvieron el radicalismo y el socialismo franceses durante su estadía en Europa. Sí la intención y los resultados de su acción. Relata C. Manini Ríos que, al iniciar su segundo mandato, "para marcar desde el primer momento una línea polémica, en la sala angosta y colmada de la Cámara de Diputados, en los altos del Cabildo, donde se realizaba el acto solemne, juró primero por Dios Nuestro Señor y por los Santos Evangelios como la Constitución lo exigía; pero a continuación, con voz fuerte y pausada, agregó: "Permitidme que, llenado el requisito constitucional, para mí sin valor, a que acabo de dar cumplimiento, exprese en otra forma el

compromiso solemne que contraigo en este instante: Juro por mi honor de hombre y de ciudadano que la justicia, el progreso y el bien de la República, realizados dentro de un estricto cumplimiento de la ley, inspirarán mi más grande y permanente anhelo de gobernante." "Para comprender el significado de este apartamiento de las normas en el acto solemne, hay que tener presente que eran aquellos los tiempos álgidos de la lucha entre la organización católica y los políticos liberales que actuaban, sobre todo, en la dirección del partido colorado y por lo tanto en el gobierno."⁶⁰

Se sucederán la supresión de los crucifijos en los hospitales, que motiva la respuesta de Rodó en su "Liberalismo y Jacobinismo"; la ley de divorcio; la supresión de la enseñanza del catecismo en las escuelas públicas. El autor referido, inmejorable comentador de tal política por ser hijo del Ministro del Interior y Culto de la época, Dr. Pedro Manini Ríos, de tradición anticlerical y carbonaria en Italia⁶¹, añade: "Inicióse pues esta Presidencia de Batlle y Ordóñez con una ofensiva anticatólica de la cual era abanderado el joven Ministro del Interior." "El 15 de mayo, el ministro Manini Ríos lleva a la firma del Presidente un decreto extensamente fundado, para poner en marcha la Ley de Conventos del 14 de julio de 1885 (Presidencia de Máximo Santos) y designando una comisión investigadora e informante integrada por conspicuos anticatólicos -Abel C. Pinto, José Scosería, Jacobo Varela, Eugenio Lagarmilla y Américo Ricaldoni-". En fin: "Todas las oportunidades, en realidad, son buenas para mover alguna iniciativa anticatólica."⁶²

Domingo Arena, su íntimo colaborador, explicaba así la actitud de Batlle: "Lo que no podía soportar, era ninguna religión positiva, sobre todo la católica, por creer que todas y especialmente la última, sólo sirven para nublar la conciencia del pueblo."⁶³

Es claro que los autores contestes con su orientación, presentan de esta manera su obra: "Fue en este segundo gobierno que el espíritu innovador de Batlle y Ordóñez, con amplia comprensión humana y liberal de los hondos problemas sociales que preocupaban a los gobernantes y que él había observado y estudiado de cerca en Europa, pudo plasmar en la obra de reformas, eficaz a la par de extraordinaria, que vino a elevarlo a la altura de los más grandes estadistas continentales."⁶⁴

Con profundidad, resume Zum Felde: "Su personalidad política y su acción presentan en general otro doble aspecto que es preciso discernir. El primero se define por un celoso, intransigente imperio de la legalidad institucional ("fanático de la legalidad" le llamó Zorrilla de San Martín) y un vasto plan de reformas democrático-sociales; es el que configura la parte positiva de su gobierno y de su influencia como jefe de su Partido. El segundo se caracteriza por una sañuda campaña de persecución que sostiene contra la Iglesia Católica."⁶⁵

Las reformas económicas, sociales y de la legislación laboral que, como también anota Zum Felde, "se anticipan a las imposiciones de la necesidad"⁶⁶, beneficiaron al país en cuanto evitaron las tensiones que hubieran derivado de su aplicación abrupta y de -como ocurrió en otros países sudamericanos- luchas y trastornos sociales graves. Debe recordarse que el siglo XX se inicia con tres huelgas: del personal de tranvías, de los obreros de los molinos, y de los de la construcción del Puerto de Montevideo. Habían hecho irrupción la "cuestión social" y la "lucha de clases".

Contra los excesos del dirigismo económico y el estatismo "batllistas" reaccionó un importante grupo de colaboradores de Batlle que forman el "riverismo" y fundan el diario "La Mañana" en cuyo primer número su director, el Dr. Pedro Manini Ríos, escribe: "El espíritu de novelaría y el afán de captarse votos entre las clases desheredadas de la fortuna por ser las más numerosas, llevó a los próceres del situacionismo a pretender transformar al partido colorado en lo que entonces llegó a denominarse por ellos mismos "socialismo sin bandera", fórmula que concretaba un plan amorfo de reformismo a todo trance de nuestra legislación social y eco-

nómica, de violencia de las costumbres, ataque a las tradiciones y agresión a todos los intereses."⁶⁷

Asimismo la reacción alcanzó, dentro del propio Partido Colorado, a la cuestión religiosa. Carlos Manini Ríos cita un artículo de "La Mañana"⁶⁸: "Los hombres que fundaron "La Mañana" y luego "El Diario" y escribieron en ellos, presididos por la figura señera de Pedro Manini Ríos en minutos decisivos de nuestro avatar político, se cruzaron en el camino de una masa delirante logrando así que los templos todos del Uruguay fueran en lo sucesivo Casas de Dios, y no museos anticristianos o barracones de frutos del país como en Rusia, en China o en Cuba."

"El Bien Público" es quien asume la defensa del catolicismo popular agraviado. El 8 de setiembre de 1908 juzga, como representante "con voz aunque sin voto de una masa de voluntades considerable y dominante en el seno de la opinión", al proyecto de ley de divorcio como "un brutal ultraje a la dignidad de los hogares y costumbres uruguayos" y "expresión genuina de una sola voluntad dominadora, de un solo empeño hostil.". Cita al Arzobispo de Montevideo Monseñor Soler quien, poco antes de su muerte, advierte: "No existe poder humano que alcance a derogar un dogma religioso, ni ley que sea competente para hacerlo." El 2 de febrero de 1910, ante el problema de la neutralidad de la escuela pública, editorializa que "mientras las escuelas públicas estén inficionadas del espíritu anticatólico que prima en las alturas", "no es posible contemporizar con los que convierten la neutralidad en arma sectaria en contra de la santidad de los dogmas y de las costumbres cristianas."

7. Colegiado y separación de la Iglesia y el Estado.

La concepción político constitucional que Batlle y el "batllismo" utilizaron para consolidar el progreso de su ideología y que durante casi sesenta años de nuestra vida pública provocó intensas polémicas y divisiones, fue la de la estructura colegiada del Poder Ejecutivo. El breve período de gobierno y el propio sistema republicano instaurado en la Carta de 1830 habían motivado que ya el miembro informante Dr. Ellauri tuviera que adelantarse a argumentar contra las críticas que podía merecer "estrechársele demasiado la esfera de acción" a ese Poder y, como se ha visto, los gobernantes que le precedieron padecieron de esta "estrechez".

Batlle, por un lado, ha experimentado en su primera Presidencia lo efímero del mandato cuatrienal: "Nada más inconveniente e irracional que ese cambio brusco y total en el pensamiento de la dirección gubernativa que puede producirse cada cuatro años gracias a la imperfección de nuestras instituciones."⁶⁹, pero, por otro, le preocupa que "la suerte nos deparara un Presidente de malas intenciones y con la suma de facultades realmente extraordinarias que le otorga nuestra Carta fundamental, se llevara todo por delante, arrasara con las instituciones y sumiera al país en la más negra de las dictaduras."⁷⁰ Su intención es continuar la misión iniciada. Su visión le indicó que eso lo conseguiría mejor desde el Partido que desde el Estado, desde que éste debe estar sometido a Derecho y la política partidaria no. Como a sus conquistas le ha conferido la certeza y la formalidad de la norma jurídica, del derecho positivo -aunque no siempre del Derecho Natural-, será el "fanático de la legalidad".

Esta preocupación, ya señalada, da base a la original idea colegialista. Así se demuestra en el documentado trabajo de C. Manini Ríos con estas citas elocuentes: "La Presidencia iba a ser para mí realmente una incomodidad. Luego, quería que esa incomodidad fuera compensada por una obra proficua."⁷¹; "Ha entrevistado un porvenir mejor para su patria, y quiere alcanzarlo a toda costa"⁷²; "Batlle vive permanentemente obsesionado por la deseperante

pesadilla de que todos los progresos conquistados a fuerza de tantos sacrificios, puedan perderse en un día, por la elección de un mal Presidente.”⁷³ Manini concluye: “Inspirada por el deseo de eliminar el poder excesivo del Presidente, y el culto de la personalidad que le es anejo, y los abusos que de tales hechos pueden derivar; sostenida por la aspiración a la permanencia de una orientación gubernativa que estima asegurar la felicidad del país, y que sólo cree posible en manos coloradas, y en manos coloradas amigas, y que a fin de cuentas sean las propias manos.”⁷⁴ Aspira pues a la permanencia y a la prosecución de su obra sin violentar la Constitución. Sabe que, sin la reforma que instaure el Colegiado, esto es imposible. Teme, además, que el Poder Público permita el renacer de una autoridad al servicio de la tradición nacional. Quiere impedir que el Poder, las grandes decisiones, retornen al seno del Estado. Es ilustrativo al respecto el relato del mismo historiador acerca de cómo actuaba el “batllismo” en los órganos partidarios: el jurista Justino J. de Aréchaga en marzo de 1919 “fue denostado por parte de la asistencia que, a los gritos, trató de impedir que expusiera su punto de vista.”⁷⁵

Por otra parte, su orientación partidaria -la justicia social, el permisivismo en las costumbres, el bienestar general- aseguraba buenos resultados electorales. El Partido Nacional y la Unión Cívica, en aras de esa misma finalidad, en proceso inconsciente y paulatino, fueron invocando con énfasis menor los deberes para con la Nación y para con Dios. Como -por su esencia- ni Dios ni la Patria se votan, el elector fue siendo dominado por una incipiente demagogia que le hará creer que con el sufragio solucionará sus dificultades materiales. El denominado por la dirigencia partidaria “juego democrático” igualará a todos los partidos. El sistema colegiado, irresponsable por naturaleza, se conciliaría así con la creciente irresponsabilidad de las luchas partidarias electorales.

Dentro del propio Partido Colorado surgió la posición anticollegialista invariable del Dr. Pedro Manini Ríos y su sector “riverista”. Este decía en discurso del 14 de marzo de 1913: “A pretexto de curar los males que derivan de la omnipotencia presidencial, se crea la omnipotencia no menos formidable de una camarilla, que se confabulará o despedazará entre las sombras, dotada en el primer caso de todo el poder desenfrenado de la irresponsabilidad, expuesta en el segundo a todas las desmoralizaciones de la anarquía, a costa de los intereses de la nación.”

La tesis reformista de la Constitución, también suponía aceptar la necesidad de la continuación de los pactos entre los partidos, que Batlle había apoyado en 1897. Esto era consecuencia de la dificultad de aplicación del régimen constitucional ideado en 1830, que antes se señalara, respecto de los conceptos de representación y soberanía. Porque trasladaba ésta del gobernante al gobernado, los poderes privados -en esta época, los partidos políticos- disputaban por todos los medios ese Poder a disposición.

Las distintas leyes electorales no fueron aptas para ordenar esa lucha, por lo que la solución se procuró lograr por la vía constitucional. Conceptos del Dr. José Espalter, propiciando la descentralización territorial, explican esta aspiración: “De esta manera, nosotros legalizaríamos y hasta constitucionalmente, por así decirlo, la actual situación de la República (con las jefaturas blancas). No dependería entonces la situación de la República de los pactos y acuerdos entre los hombres y los gobiernos, tan ocasionados a desprestigiar a los gobiernos, a exaltar a los hombres y a engendrar la anarquía, sino que dependería de la Constitución que nos rigiera.” “Tarde o temprano, será necesario ir a algo que todos acepten, a algo como una transacción.”⁷⁶ La historia de las futuras enmiendas constitucionales será una continuación de la historia de las treguas entre las guerras intestinas.

El 30 de julio de 1916, en la primer votación secreta, el electorado se pronuncia contra la forma pluripersonal de integración del Poder Ejecutivo y, puede afirmarse, contra el “batllismo”. Pero, como señal inequívoca y persistente de la inestabilidad política e institucional del país, la Constitución será reformada por un acuerdo interpartidario que recoge en parte -contra la

expresa voluntad del sufragio- la idea colegialista. La nueva Carta establecerá un sistema de gobierno que no registra antecedentes en el derecho constitucional comparado: "El Poder Ejecutivo es delegado al Presidente de la República y al Consejo Nacional de Administración", según preceptúa su artículo 70.

"La condición sine qua non de este pacto -resume Zum Felde- es la eliminación de Batlle del primer Consejo Administrativo, garantizada por el derecho de veto que se otorga a los partidos para esta primera elección. Además, por una cláusula constitucional que exige mediar dos períodos presidenciales para la reelección de un ciudadano, se imposibilita la vuelta de Batlle al Poder. Este pacto se celebra con anuencia y por consejo del propio Batlle, que sacrifica su posición personal al triunfo, siquiera parcial, de su doctrina colegialista."⁷⁷ La unidad nacional y la estabilidad política -bienes inestimables- continuarán constituyendo logros inalcanzables para nuestra Patria.

No advertidas cabalmente por la ciudadanía -apasionada con la polémica acerca de la reforma instrumental de la organización del Poder Ejecutivo- dos sustanciales modificaciones contiene la Constitución que regirá desde 1919: la separación de la Iglesia y el Estado y la adopción de la forma democrática de gobierno.

Pese a que el 30 de julio fue considerado un "triunfo nacional" sobre la orientación anticatólica y antitradicional, el sentimiento público será nuevamente sorprendido -entre debates parlamentarios, discusiones y pactos partidarios, presiones electorales- y aprobará mediante el sufragio enmiendas que aún hoy no ha efectuado, por ejemplo, la República Argentina. Debe tenerse presente que el proyecto constitucional fue aprobado por sólo 84.992 votantes en 233.850 inscriptos. Ambos Partidos procuraron, mediante esas vías, el apoyo al texto constitucional para asegurar -y propiciar después desde él- una concepción sobre el poder y la sociedad que no era "norma", que no regía, que no era la de nuestro pueblo.

Porque si los dos obtenían ventajas en la transacción -los blancos la coparticipación y la representación proporcional y los colorados el derrotado colegiado-, los dos estaban de acuerdo en la médula de la reforma constitucional: el Estado sin la Religión Católica, y la democracia. Noción estas, como se analizará más adelante, que constituyen dos expresiones -esencialmente inseparables- de creencias opuestas a que la Patria continúe siendo cristiana.

Cuando el constituyente Carlos Arocena se pronuncia en la Convención contra la supresión de la invocación a Dios que contenía el preámbulo de la Carta vigente ("tradición de alta sabiduría -dice- poniendo los constituyentes, por arriba de su juicio, el nombre de Dios."), la dificultad que tal intervención provocó hizo exclamar a dos constituyentes nacionalistas: "¡Hay que concluir la gran obra en que estamos empeñados!" (Dr. Aureliano Rodríguez Larreta), y "Por un accidente inesperado se han dividido las opiniones de esta asamblea, en forma que podría comprometer el éxito de la gran jornada patriótica y cívica en que estamos empeñados... No se puede sacrificar esta obra que ha sido de cordura, de manifiesta y bien demostrada buena voluntad por parte de nosotros, los liberales... Ahora se nos quiere poner en contradicción con nuestra conciencia, haciéndonos mantener un preliminar que... no se refiere por cierto a las religiones sin confesión o de otra confesión: se refiere exclusivamente a la religión católica, apostólica, romana... Es profundamente deplorable este debate y conviene a toda costa evitarlo... Hay muchos elementos liberales, más extremos que yo, que no van a acompañar esta reforma, y no va a ser posible entonces conseguir los ciento diez votos que se necesitan." (Dr. Luis A. de Herrera)⁷⁸

Además, el Dr. Alfredo Vásquez Acevedo en su proyecto de reforma constitucional ya contenía la fórmula aprobada: "El Estado no sostiene religión alguna" y la basaba en expresiones de Woodrow Wilson: "El Estado no debe contralorear las opiniones privadas, porque ellas pertenecen a la esfera de la responsabilidad individual, no a la de la dependencia mutua. El pen-

samiento y la conciencia son cosas privadas. La opinión es libre."⁷⁹ Otro nacionalista, el Dr. Martín C. Martínez también apoya "reforma tan eminentemente liberal", agregando que "muchos buenos y sinceros católicos... votaron la separación, con tacto que no amengua, por cierto, el ardor de su fe; y dieron así a la opinión católica, la noción de que la separación no es una medida agresiva sino un acto de verdadera tolerancia."⁸⁰

Era la culminación de un objetivo premeditado que tuvo sus abanderados y sus más o menos visibles instigadores e impulsores. El camino para otras decisiones tendientes a descristianizar nuestra sociedad y nuestras familias quedaba libre de obstáculos jurídico constitucionales. Así, recuerda C. Manini Ríos estos nuevos hechos del año 1918: "También casi a fin de año, la Comisión de Calendario designada por el Poder Ejecutivo presenta sus conclusiones sobre los feriados suprimiendo los religiosos en atención a la inminente caducidad constitucional de la religión del Estado. Es allí que, no habiendo ánimo para decapitar un par de aquéllos por su hondo y tradicional significado, fue inventado el cambio de nombre laicizante, lo que hace, aún hoy en día, una curiosidad universal de nuestro Calendario: el día de Reyes, pasará a ser "de los Niños", y la Navidad, "día de la Familia". Más tarde, cuando se establezca esa otra creación exclusiva de la íntegra Semana Santa de vacaciones nacionales, se le designará, del mismo modo, como "Semana de Turismo", con el fin "motivante: el de alejar a los fieles de los templos católicos, descatequizando a la sociedad uruguaya."⁸¹

A los intentos de quitar las capillas de hospitales y cementerios y a las Religiosas de los servicios hospitalarios, se sumará, en este mismo sentido, un hecho muy grave. "El Día", continúa el relato de C. Manini Ríos, "atacaba en forma constante al arzobispo monseñor Aragoné, a quien llamaba «el cotorrón». Causaba creciente irritación de los católicos, que se sentían gratuitamente ofendidos. El domingo 18 de junio de 1922, el arzobispo de Montevideo, monseñor Juan Francisco Aragoné, fue herido gravemente de un balazo mientras oficiaba misa a las 11 de la mañana en la Catedral. Apresado de inmediato el agresor, resultó ser un individuo incoherente, con una tremenda confusión mental." "Monseñor era muy querido en la feligresía, arzobispo de Montevideo desde 1919, luego de once años sin titular en la Arquidiócesis -desde el fallecimiento de monseñor Mariano Soler. La campaña persistente personalizada e injuriosa que le llevaba «El Día» en sus dos ediciones hizo que muchos relacionaran el atentado con esta prédica, o por lo menos permitió que se supusiera que ella había influido en el acto del orate, lo que ocasionó una fuerte reacción y encendidas discusiones."⁸²

8. Hacia el Internacionalismo

Concomitantemente, los dirigentes políticos inician una destacada actuación en foros y organismos internacionales que vincula cada vez más estrechamente, y en base a los principios recogidos en la Reforma de 1917, al Uruguay particularmente con las potencias anglo y norteamericana, antes y después de las dos Guerras Mundiales. Fernández Saldaña comenta que "Battle y Ordóñez, durante su permanencia en Europa, representó a la República en la 2ª Conferencia Internacional de La Haya, donde hizo una ponencia sobre la institución del arbitraje obligatorio, iniciativa que, según el internacionalista argentino Drago, fue el primer paso para la creación de la Sociedad de las Naciones, auspiciada y llevada a cima por Wilson años más tarde."⁸³

Baltasar Brum, Presidente de la República, en conferencia dictada en nuestra Universidad el 21 de abril de 1920, sobre "Solidaridad Americana", exponía que "la comunidad de nuestra forma de gobierno y de nuestros ideales de justicia y democracia con los de la gran hermana del Norte, son factores poderosos que tienen que fomentar esos lazos de solidaridad."⁸⁴

El Dr. Eduardo Rodríguez Larreta, en ciclo de conferencias desarrolladas en la Universidad bajo los auspicios de "Amigos de Inglaterra", el 4 de setiembre de 1940, recordaba: "Este reconocimiento habría de producirse, el primero de todos en la historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de parte de Inglaterra en el año 1825, y había de firmarse un Tratado con estas Provincias en el que se declaraba y aseguraba la eterna amistad de ambas naciones", y citaba palabras del argentino Saavedra Lamas: "Cualesquiera que sean las contingencias de la historia, debemos pensar que la defensa de este sistema nuestro, de este sistema nuevo, que es el que integra la idiosincracia misma de América, estará confiado al gran triángulo formado por las dos naciones sajonas de uno y otro lado del Atlántico, y las Repúblicas sudamericanas, que se han inspirado en sus lecciones y han vivido sus enseñanzas."⁶⁵

9. "El espíritu nuevo"

El enconado ataque a lo más representativo de nuestra sociedad queda personificado cuando Batlle observa el proyecto de ley de honores fúnebres a Julio Herrera y Obes, cuya muerte, el 6 de agosto de 1912, motiva la primer gran demostración popular de homenaje a un político fallecido. El Dr. Juan Andrés Ramírez escribe entonces en "Diario del Plata": "Las batallas con los muertos son peligrosas y este ejemplo demuestra que por el alma generosa de la raza suele cruzar, cuando menos se espera, una proyección que justifica la leyenda, de que los muertos gobiernan a los vivos."⁶⁶

El 11 de julio de 1913 fallece el Dr. José Pedro Ramírez. El "batlismo", en el Parlamento, también le niega honores póstumos. En 1916 Rodó parte a Europa y escribe a Juan Antonio Zubillaga: "Dentro de breves días estaré, pues, lejos de la patria y de Batlle."⁶⁷ El Gobierno había negado todo apoyo a ese viaje, tan anhelado por el escritor. Esas tres personalidades, por su actuación, prestigio, talentos y virtudes, eran naturalmente representativas de nuestro pueblo que era a quien se agraviaba con las referidas actitudes.

Una carta pública del Dr. Luis A. de Herrera del 14 de octubre de 1921 dirigida a Batlle es expresión de fuerte reacción: "El señor Batlle está mal acostumbrado. Ha hecho hábito y escuela del terrorismo periodístico. Desde hace veinte años gravita sobre la sociedad oriental, harta ya de su exceso, el azote de su insaciable insulto, que ante nada se detiene: ni ante la honradez cívica ni ante el valer intelectual, ni ante la nobleza de la conducta, ni ante los grandes servicios, ni ante la vida, ni ante la muerte."⁶⁸

Es sugestivo, asimismo, que dos importantes nacionalistas expresen en sendos trabajos jurídico políticos su preocupación sobre la predominancia del Partido en el manejo de la cosa pública. Vázquez Acevedo, en su Proyecto de Constitución, propone que al asumir el cargo el Presidente prometa velar "por el decoro y los intereses de la Nación, con absoluta prescindencia de conveniencias partidarias o de círculo", porque, dice, "el Presidente de la República, si no debe estar como lo entendía Washington fuera y arriba de los partidos, debe por lo menos tener en vista únicamente el bien público."⁶⁹ Y Martín C. Martínez cita al argentino Sáenz Peña: "Para que todos los ciudadanos se sientan garantizados y ninguna bandera deserte la lucha, atribuyéndose posición desventajosa, es menester que los gobiernos se coloquen sobre los partidos."⁷⁰

Pero la acción defensiva que pudieron ejercer, en algunos casos y en cierta medida, los "riveristas", la católica liberal Unión Cívica y el nacionalismo, se fue diluyendo, según queda dicho, en un régimen político que -como impulsado por una dinámica emanada de la propia definición introducida por la Reforma de 1917- era cada vez más democrático. Así, en el Par-

tido Nacional, en 1917, los "conservadores" tienden a ser desplazados por los denominados "democráticos", que encabeza el Dr. de Herrera y que auspicia procedimientos electivos internos plebiscitarios. En un manifiesto proclaman: "El plebiscito mata definitivamente las combinaciones de antesala, los manejos de trastienda, el espíritu de logia y, a la vez de colocar al Partido en el camino abierto de la acción popular, crea una útil y legítima puja de prestigio."⁹¹

El "batllismo" domina la vida pública del país y arrastra consigo a todos los integrantes de lo que puede calificarse ya como sistema partidario de gobierno. Lo que él va conquistando se legaliza y constitucionaliza; las costumbres que cambian serán "avances", "progresos". Las voces defensivas son genéricamente acalladas como "reacción", "oscurantismo", "clericalismo". Desde 1900 a 1930, durante todas las Presidencias, se imponen sus directivas.

Si lo normal, de 1830 a 1875, había sido la desorganización nacional, desde entonces hasta 1890 el imperio de la fuerza militar incipientemente estatal, y de ahí a fin de siglo el esfuerzo por conciliar el régimen de la Constitución con la realidad del país, en los treinta años siguientes se cumplirá con la renovación presidencial, con las elecciones de autoridades y con el texto constitucional. Estarán vigentes las formalidades republicano democráticas, el Estado de Derecho. Aunque, en los hechos políticos, Batlle interviene en las designaciones de los Presidentes, los electores son influídos y presionados, y las decisiones políticas no se adoptan en el ámbito estatal sino en el partidario.

Por otro lado, los ciudadanos ven invadido su derecho y privacidad, en lo económico, por el desborde de los fines secundarios del Estado y, en su moral, sentimientos y modo de vida, por la acción anticatólica y antitradicional que también se analizara. Los principios que se propician no son los cristianos, ni en lo público ni en lo personal y familiar. El Estado no se pone al servicio del ser nacional sino que, mediante su Poder, se procura construir otra sociedad: "liberalizada", sin moral objetiva, sin Dios. El fin proclamado, desde esta época, será el bienestar y el principio, la democracia y el liberalismo político.

Es de resaltar, además, la presencia en la actividad política del Partido Socialista y del activo y disciplinado Partido Comunista y, aun, de las acciones delictivas de los anarquistas. Las luchas partidarias reflejan y reciben, en grado creciente, tendencias extranjeras; esas influencias estarán en todos los grupos. El socialista Frugoni era de origen italiano "garibaldino"⁹², como don Pedro Manini Ríos y como el Ingeniero Serrato, cuyo padre -informa también Carlos Manini Ríos- "era mazziniano, carbonario y masón"⁹³; y hasta los nombres propios de dirigentes nacionalistas comenzarán a dar testimonio de admiración por la democracia norteamericana.

Serrato dirá en su programa presidencial: "Respetaré las idealidades fundamentales que esas diversas fracciones sustentan, desde que a todos nos unen gloriosas tradiciones de libertad, que son las tradiciones mismas de la república, y el espíritu nuevo, que ha presidido las reformas sustanciales implantadas en los últimos veinte años, en los distintos órdenes de la actividad gubernamental, en procura de un mayor bienestar, una más amplia prosperidad para la república y una más perfecta y superior justicia social."⁹⁴; antes, había confesado "como ser arzobispo no me será posible, puesto que soy ateo..."⁹⁵; y, al asumir la Presidencia en 1923, admirará que la República haya llegado "en menos de una centuria al imperio de los principios del derecho público moderno, que es el ideal perseguido por la democracia"⁹⁶. También el Dr. Campisteguy, en igual circunstancia, en 1927, al referirse a la experiencia constitucional, estimará que "esas pruebas colocan a la República en las avanzadas de la democracia, en donde figuran los países más civilizados en las prácticas políticas"⁹⁷. Es decir, el "espíritu nuevo" que menciona Serrato se ha expandido y es el que continúa inspirando este período de nuestra historia.

Hubo, es cierto, discrepancias intrapartidarias entre Batlle y Feliciano Viera y entre Batlle

y Brum. Viera reprochó: "La organización partidaria ideada por el señor Batlle ha traído por consecuencia que las reuniones de las autoridades directivas sean asambleas tumultuarias, en las que no hay ni siquiera consideración y respeto para los pobres correligionarios. Son asambleas anárquicas, demagógicas, adonde las barras homogéneamente organizadas hacen presión sobre los delegados, prohibiéndoles, cuantas veces quieran, el uso de la palabra"⁹⁸

Pero la coincidencia básica de pensamiento y acción derivaba de lo que C. Manini Ríos resume así: "Batlle y Ordóñez hizo elegir a Claudio Williman para sucederle en 1907 y a Feliciano Viera en 1915. Junto con Viera, eligieron a Brum para el período 1919-1923; en 1922 decidió que fuera Serrato el presidente neutral para 1923-1927, y en 1926 maniobró el acuerdo con los riveristas en tal forma que, inevitablemente, pudo decidir que lo fuera Campisteguy, para 1927-1931. En octubre de 1929, falleció Batlle y Ordóñez"⁹⁹; y especifica cuando la nominación de Serrato: "no es un caudillo, no lo será nunca; no fundará partido ni tendrá tentaciones de alzarse con los electorados. No repetirá la actitud de Viera ni la intencionalidad de Brum ni los manejos de Sosa. Como eligió a Williman en 1907 para sucederle, y por las mismas razones, Batlle y Ordóñez lleva ahora a Serrato a la Presidencia de la República y llevará en 1927 a Juan Campisteguy. Mientras él esté al frente del partido, los líderes no podrán alcanzarla. Ni Sosa, ni Terra. Ni, por supuesto, Manini."¹⁰⁰

Concuerda, así, con el juicio de Zum Felde: "Mientras Batlle vivió, y en virtud de la autoridad moral incontrastable que ejercía dentro de su Partido, fueron designados para ocupar la Presidencia ciudadanos altamente honorables, pero sin capital político propio, alejando sistemáticamente del cargo a los aspirantes peligrosos. Mas, una vez muerto Batlle, la tendencia fatal dentro de su propio Partido a llevar a la Presidencia a una personalidad batllista de gran prestigio político, ya no encontró valla."¹⁰¹

10. 31 de marzo de 1933: quiebra de la formalidad.

La artificialidad del sistema de organización del Poder Ejecutivo, la crisis económica internacional, pero, sobre todo, los signos de agotamiento de un régimen político que no se fundaba en las creencias profundas de la Nación, impedían, al comenzar la década del treinta, el funcionamiento normal y eficaz de las instituciones públicas. Si bien la unidad de mando había generado estabilidad político social y prosperidad económica, la aparente consolidación estatal encubría los defectos y contradicciones indicados anteriormente.

Los males del régimen -ausencia de conducción en el Estado, exacerbación de la actividad política, desplazamiento del Poder Público al elemento autocrático de los partidos, las divisiones de éstos, la creciente demagogia- requerían ya un necesario replanteo constitucional y una honda reflexión política.

El Dr. Gabriel Terra inicia su período presidencial, acompañado del Consejo Nacional de Administración, en 1931. Tres antecedentes de su actuación pueden recordarse para una mejor comprensión de sus decisiones de gobierno. Desempeñando el Ministerio del Interior, había considerado a la Constitución del 17 "mucho más liberal que la del año 30, pero anarquizante y compleja"¹⁰²; opinaba: "Es notorio que acabamos de salir de la hipertrofia presidencial, del Ejecutivo dictador y ahora se pretende caer en otra dictadura peor, la dictadura parlamentaria, porque es más irresponsable y más agresiva"¹⁰³; y también que "había observado que el Consejo se ocupaba de lo que no debía, por su pequeñez; que perdía el tiempo y desnaturalizaba su misión al tratar asuntos nimios, mientras desatendía cuestiones fundamentales de gobierno."¹⁰⁴

Con Terra, pues, podía vislumbrarse la posibilidad de una suspensión del régimen vigente

y su reelaboración sobre iguales principios, mas no de su transformación en base a la concepción cristiana tradicional del poder y de la sociedad y a los postulados del Derecho Natural.

Un episodio familiar del año 1926 (fue padrino en el casamiento de una hija suya) que trasciende a la esfera pública, es revelador de las creencias imperantes en los dirigentes políticos de esta época y contiene, asimismo, importantes definiciones de sus protagonistas al respecto. Batlle y Ordóñez escribe en "El Día": "los hombres prominentes de nuestro partido, los que en un momento dado pueden aparecer ante la masa popular como un símbolo representativo, no pueden claudicar del espíritu anticatólico que anima al Batllismo", oponiendo la Religión que considera "absurda e inmoral" con el sentimiento de su partido que "ansía la luz del progreso, la libertad y la justicia y combate al oscurantismo doquiera lo halle"¹⁰⁵. El Dr. Terra contesta haciendo profesión de estas ideas: "No he creído jamás en la verdad de ninguna religión positiva"; "soy un convencido de que nuestro medio social no está todavía preparado, por los prejuicios y por razones de raza, para darle a la mujer los conocimientos profundos que son indispensables para formarle una conciencia moral propia, del punto de vista filosófico"; "si dentro de la separación de la Iglesia del Estado -que hemos conquistado- apruebo y aplaudo todo ataque a los abusos de los que explotan con símbolos y con ritos la credulidad del pueblo y sus sentimientos místicos que vienen de muy lejos -que son herencia de muchas generaciones- soy a la vez respetuoso de la libertad de pensamiento y de las ideas de los demás."¹⁰⁶

Como Herrera y Obes, buscará los mejores hombres para los cargos públicos "porque -dice en su discurso inaugural- no es felizmente el patriotismo, el privilegio exclusivo de un partido y he de saber inculcarlo para exigir la colaboración de todos los orientales en la solución de los problemas y en la obra del engrandecimiento nacional" y el 4 de marzo manifiesta a las autoridades de su partido que "estaba resuelto a mantener en absoluto su libertad de acción"¹⁰⁷.

En el Mensaje a la Asamblea Nacional Constituyente, de 25 de agosto de 1933, Terra, con la firma de todos sus Ministros, expone los argumentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión del 31 de marzo de ese año. Esta es su tesis: "La revolución del 31 de marzo se encuentra fundamentada en un claro y recto sentimiento democrático, desde que tuvo por principal finalidad la de dar paso a la voluntad soberana de la nación, rompiendo las envolturas que la aprisionaban". Se apoya en esta significativa cita de Batlle "al justificar el golpe de Estado de 1898: «Todo cuanto lleve a materializar la voluntad del pueblo, está dentro de las leyes; todo cuanto contrarie la aspiración del pueblo, está fuera de las leyes.»"

Tres acontecimientos destaca: la acción de sectores políticos (la alusión es, obviamente, al diario "El Día") que "hostilizaban desde su prensa la gestión reformista explotando los postulados partidarios en materia constitucional, y presentando poco menos que como traidores a los correligionarios que buscaban una transacción honorable con el adversario"; "la proyectada revolución había sido laboriosamente organizada desde el mes de diciembre de 1932 por un Comité integrado por el Dr. Luis Alberto de Herrera, el Ing. Otamendi y el Sr. Lizardo González"; y "los datos policiales coincidían en afirmar que en la noche del 8 de abril se apagarían totalmente las luces de la ciudad de Montevideo al paso de la manifestación reformista, produciéndose al propio tiempo, con fines criminales, la fuga de los más peligrosos delincuentes."

El fundamento jurídico era el siguiente: "Se hacía cuestión de la competencia «exclusiva» del Cuerpo Legislativo para la revisión constitucional, negándose el principio plebiscitario, y con él, la soberanía del pueblo, atributo inalienable y supremo que el artículo 4º de la Carta de 1917 depositaba "en toda su plenitud en la Nación." Pese a la claridad de este precepto no se titubeaba en calificar la iniciativa del plebiscito, como un propósito liberticida y hasta delictuoso."

En el mismo documento se historia: "Al día siguiente -30 de marzo- apareció en las columnas de "El Día" aquel extraordinario documento firmado por los Consejeros batllistas Brum, Berreta, Rubio y Fabini, conjuntamente con los Senadores y Diputados que respondían a su política, en que se me acusaba -entre otros graves cargos- «de estar montando en la sombra la máquina de la dictadura»". "Fue así como la Asamblea General con la expresa conformidad del Consejo Nacional dispuso por pequeña diferencia de votos, el inmediato levantamiento de todas las medidas decretadas por la Presidencia de la República para asegurar el orden y la paz." "En esas circunstancias sólo tenía dos caminos por delante: o la renuncia o la disolución del Parlamento. La renuncia era la revolución; la disolución del Parlamento era, el golpe de Estado." "El amor al pueblo aconsejaba el camino de la disolución del Parlamento. El amor a la Democracia también." "Las fuerzas armadas de la República, mejor que al servicio de las oligarquías, debía ponerlas al servicio del pueblo, en salvaguarda de sus derechos soberanos. Y el Parlamento fue disuelto el 31 de Marzo; pero fue disuelto para convocar el mismo día al Comicio del 25 de Junio." "El país respiraba. Bien se puede decir que no hubo reacción porque los políticos depuestos no contaron en ningún momento con ambiente ni opinión en el pueblo." "El 25 de junio de 1933, la Democracia nacional emitió su sentencia definitiva, tributando por órgano de su soberanía la más estrecha adhesión y el más franco apoyo a la Revolución."

Merecen transcribirse, además, estas frases del discurso del Presidente Terra en la inauguración de la Asamblea Constituyente: "Se sigue la táctica de hacer todo lo posible para que en un disturbio callejero, la fuerza pública mate a un estudiante o a una mujer, para explotar después ese crimen premeditado, como bandera de protesta que favorezca la restauración de un pasado que no volverá jamás."; y "sólo aspiro a dejar la Presidencia, si es posible, en un ambiente de concordia nacional. Y si no fuera así, que sea mi sucesor el que lleve la tranquilidad a los espíritus. Pero, entiéndase bien: mi sucesor elegido entre los hombres de la Revolución."¹⁰⁸

Las circunstancias políticas expusieron al gobierno de Terra las fallas congénitas de un régimen que, desde 1830, era incapaz de adquirir plena vigencia y continuidad en el país. Se mantenía, especialmente, por el respeto dogmático a la forma constitucional, que denunciaba -en su misma exageración- el encubrimiento de un poder distinto al estatal y cuya expresión visible eran los dirigentes de los partidos. Esto explica la preocupación de Terra por prohibir, en la medida pronta de seguridad del 30 de marzo, se "atribuyan propósitos dictatoriales al Presidente de la República" y, al dar cuenta a la Asamblea General, por protestar que "no quiere, no desea, no busca la dictadura."

El dramático suicidio en la vía pública de Baltasar Brum, el 31 de marzo, es demostrativo de que la violación formal de la Constitución implicaba el desconocimiento de otros juramentos y otras fidelidades que permanecían ocultas para el común de los ciudadanos.

Una carta dirigida a los tres directores del diario "El País", que la publica el 1º de abril de 1981, firmada por Juan Martín Muñoz Aldama, deja revelado: "Gabriel Terra, Grado 33, ya antes de ser Presidente de la República era Gran Maestre y Gran Comendador (Presidente) del Supremo Consejo del Grado 33. Fue expulsado de la Masonería el día 1º de abril de 1933, al día siguiente de haber dado el golpe de Estado por haber faltado al juramento que prestan todos los Masones al ingresar a la Orden: respetar la Constitución y las Leyes de la República. Yo estuve presente en la Asamblea en que, por unanimidad, se votó la expulsión de Gabriel Terra."

En "La Mañana", de 24 de julio de 1981, en un artículo escrito por Manuel Santos Pérez se lee que en el castillo del Barón de Mauá, en el departamento de Soriano, existían símbolos masónicos y recuerda comentarios sobre dicho escudo del "ex Presidente de la República Dr. Gabriel Terra, que era ahijado de los Vizcondes de Mauá". Como Williman, en su libro sobre

Santos¹⁰⁹, destaca que de José L. Terra, padre del Dr. Terra, "decía Mauá que «era como su propio hijo»", puede presumirse la existencia de una influencia transmitida que se tradujo en sus ideas liberales y en sus vínculos con la masonería.¹¹⁰

Pero Terra asume, ante todo, su compromiso con la Patria, e interpreta que sus altos intereses deben predominar en ese momento histórico sobre los de cualquier asociación. En su Mensaje a la Asamblea Constituyente reconoce: "Desde un punto de vista personal, yo y mis colaboradores todo lo sacrificamos el 31 de marzo". Las críticas contra él serán inclementes, aún después de su muerte. En 1935 el Dr. Bernardo García atenta contra su vida en el Hipódromo de Maroñas, hiriéndolo.

La decisión del 31 de marzo supone asumir y unificar la autoridad pública en el Estado. En el Mensaje citado se expresa: "en nuestro país no existía gobierno real, efectivo y responsable, porque la Constitución de 1917, tuvo la virtud de fragmentar el Poder Público, para entregarlo simultáneamente a todos los partidos políticos." Los sectores confirman las divisiones iniciadas ante la cuestión del colegiado, y continúa desdibujándose la tajante oposición blancos-colorados. El Dr. P. Manini Ríos con los "riveristas" acompañan a Terra, como los "nacionalistas" del Dr. Luis A. de Herrera; no así, en abierta discrepancia, los "batllistas" de "El Día", los "nacionalistas independientes", la Unión Cívica y el comunismo. Acude el gobierno a la elección de una Asamblea Constituyente que origina la reforma de 1934. Por ésta, se suprimen el Consejo de Administración y los Concejos Departamentales, aunque se crean el Consejo de Ministros, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y un tenue parlamentarismo como institutos tendientes a evitar los tan señalados eventuales excesos de la Presidencia de la República.

Sin embargo, la nueva Carta surgía, otra vez, de un pacto entre grupos partidarios. Es la reiteración de las treguas a los conflictos que marcan la historia patria. Se restauraba la autoridad tal como el pueblo quiere pero las futuras elecciones de los gobernantes perduraban como causa ineludible de futuras luchas por un Poder a disposición.

Tras casi cincuenta años de tácito e instintivo rechazo popular de un sistema deteriorado por excesos partidarios, coacciones en el sufragio, demagogia desgastadora de gobernantes y desmoralizadora de la comunidad, Terra resuelve la cuestión del Poder Público al abjurar de todo compromiso que lo limite en perjuicio del interés general. Pero no abjura de sus creencias y -si bien auspició el directo y espontáneo plebiscito ciudadano- confiará en la democracia, en el sufragio, en los partidos. La contradicción entre el régimen constitucional y los principios cristianos del orden político consustanciales a la identidad nacional, persistirá.

11. Restauración de la democracia y del colegiado.

Electo Presidente el Gral. Arqto. Baldomir ya en el discurso inaugural de su mandato (19 de junio de 1938) anuncia otra revisión de la Constitución. Las cláusulas que reflejaban más francamente el acuerdo político sustentante de la reforma de 1934 -como el Senado que pretende cristalizarlo integrado en partes iguales por cada uno de los sectores intervinientes- van a ser modificadas. Previene el flamante Presidente: "Si ayer la atendida transacción con la realidad nos impuso capitular parcialmente de ciertos principios, mañana, encaminada firmemente la República sobre sus rieles, nada nos impedirá reveer lo actuado para facilitar su marcha."¹¹¹

El 21 de febrero de 1942 Baldomir clausura el Parlamento, crea un Consejo de Estado y propicia -también fuera de los procedimientos previstos en el texto- la reforma constitucional

de ese año, aprobada conjuntamente con las elecciones que proclaman Presidente al Dr. Amézaga.

Expone Zum Felde: Baldomir "era el continuador del Dr. Terra. Pero, hacia las postrimerías de su período, trazó un rápido y decidido viraje hacia el campo de la oposición." "Mereció el reconocimiento de la opinión anti-terrista -que le había apoyado durante el año de su dictadura- por haber propiciado la nueva reforma constitucional y garantizado la libertad del sufragio, extendiéndole una especie de indulgencia plenaria para todo su pasado político."¹¹². Ese Consejo de Estado fue presidido por Serrato y Amézaga, quien será electo Presidente de la República con los votos del otra vez predominante "batllismo".

Las formas jurídico constitucionales no constituyeron en esta ocasión -como tampoco lo habían sido en la dictadura de Cuestas- crimen político ni impedimento para que, mediante estas vías de hecho, el país reiniciara, una vez más, el ensayo del régimen democrático representativo.

La 2ª Guerra Mundial y el período de post-guerra vuelven a proporcionar al Uruguay, como ocurriera con la Gran Guerra del 14, indirectos beneficios económicos que contribuyen al mantenimiento de nuestra paz social. El gobierno del Dr. Amézaga impulsa el funcionamiento legal de Consejos de Salarios con la intervención de obreros sindicados, que pronto incidirán en el paulatino deterioro de la estabilidad monetaria y favorecerán el incremento de la acción política de asociaciones laborales cada vez más dominadas por el marxismo internacional.

Al breve siguiente período presidencial de Tomás Berreta, fallecido en 1947 en el ejercicio del cargo, sucede la actuación gubernativa y conductora de su Vicepresidente Luis Batlle Berres quien, con el Dr. de Herrera, constituye la última expresión de una dirigencia política que se inicia con el siglo y que el propio desarrollo de las luchas denominadas democráticas desgastó, dificultando su renovación humana y doctrinaria. El éxito comicial de 1950 de Batlle Berres, a través del Presidente electo y luego renunciante Martínez Trueba, será indicado como uno de los motivos para la elaboración de la inesperada reforma constitucional de 1951 que implanará en el país -como novedad en el derecho comparado- la estructura colegiada integral del Poder Ejecutivo. El asombro que causó el proyecto en la ciudadanía recordó el del año 1912.

La Carta de 1952 "nació cuestionada. Ante todo popularmente, porque pese al apoyo oficial de la casi unanimidad de los sectores de los Partidos Nacional y Colorado, el resultado del plebiscito de ratificación no pudo ser más exiguo: apenas 232.076 votos por sí contra 197.684 por no." "Si la Constitución de 1951 nació con poca fuerza, aún menos la tuvo cuando el transcurso del tiempo fue mostrando sus debilidades y provocando un proceso, cada vez más agudo, de debilitamiento de las instituciones del Estado y de pérdida de prestigio popular."¹¹³. La instauración del Ejecutivo colegiado, con seis cargos para la mayoría y tres para la minoría, no tuvo justificación valedera; surgió de una alianza entre quienes continuaban auspiciando la tesis pluripersonal y las conveniencias partidistas de otros sectores.

Signos de desórdenes en todos los ámbitos de la vida nacional surgen desde la vigencia de este texto constitucional. Económicos, sociales y políticos. Estos últimos, tanto en el propio funcionamiento del sistema gubernativo creado como en el de los partidos. La presencia y penetración del marxismo aumenta considerablemente desde fines de la década del 50 en los sindicatos, en la enseñanza y aun en la Administración Pública.

Después de otro triunfo electoral de Batlle Berres en 1954, emerge la figura política de Benito Nardone, un dirigente gremial rural que en 1958, con su prédica contra el comunismo y el colegiado, coadyuva con los "herreristas nacionalistas" al logro de la rotación de los partidos en el gobierno, lo cual no sucedía desde hacía casi noventa años. Nardone actuó, así, dentro del esquema de partidos, en el que la tradición de la divisa colorada o blanca permanecía en el

sentimiento de los votantes.¹¹⁴

Lo que puede estimarse el último ensayo partidario fue el advenimiento al gobierno, en 1962, del otro sector nacionalista, que tampoco satisfizo la expectativa de la población al actuar conforme a los mismos procedimientos de sus antecesores, en el marco de un régimen que se agotaba y de una forma de integración del Ejecutivo que se demostraba cada vez más incapaz de permitir un gobierno eficiente.

Dos infructuosos intentos de reformas constitucionales se efectúan conjuntamente con las elecciones de 1958 y 1962. En aquel año importa resaltar los conceptos con que el Gral. Juan P. Ribas, candidato presidencial, apoya las modificaciones al sistema: "Dentro del actual régimen institucional nadie podrá gobernar." "Queremos un Gobierno Nacional por encima de los partidos, con la participación de los mejores hombres."¹¹⁵ Es, nuevamente, la voz que interpreta la siempre latente vocación nacional por un Poder Público unificado en el Estado y por la unidad de la Nación.

En 1965 "el sentimiento reformista se había transformado: junto al clásico enfrentamiento Presidencia-Colegiado y aun por encima de él, se comprendía que era fundamental reordenar el andamiaje del Estado, desprestigiado por el 3 y 2 en los Entes Autónomos, debilitado por un Ejecutivo deliberante hasta el hartazgo, disminuido por un Parlamento cuestionado públicamente."¹¹⁶ Desaparecidos los antiguos conductores, sucesivas divisiones partidarias que se originaban desde el seno del órgano pluripersonal agudizaron el fracaso del Ejecutivo así organizado, por lo que la reforma en esta ocasión era una necesidad: finalmente se comprobó que el Colegiado no era adaptable a nuestra realidad política.

Pero también debió emanar de un acuerdo interpartidario. Los "nacionalistas herreristas", que en 1951 habían sorprendido a la ciudadanía con su apoyo a una modificación del Ejecutivo que tanto habían combatido en el pasado, en el plebiscito de 1966 auspician otro proyecto también antioficialista pero que entorpecerá -haciendo presumir que en ambas oportunidades la postura obedeció a conveniencias electorales- la aprobación del proyecto interpartidario. En contra de éste estuvieron los "batllistas" aferrados al Colegiado, los partidos marxistas y el Partido Democracia Cristiana. La reforma fue aprobada por aproximadamente 675.000 votantes, prueba de la existencia de un reclamo popular de autoridad y de orden para el desarrollo social.

Simultáneamente fue elegido Presidente el colorado Gral. Gestido -lo que puede considerarse, atento a los antecedentes de buen administrador de este candidato, una expresión concordante de ese reclamo ciudadano- quien fallece a poco de iniciado su mandato, en 1967. El Vicepresidente, Jorge Pacheco Areco, ocupa su cargo.

12. El marxismo, el terrorismo y la reacción estatal.

La Constitución de 1967 es un último intento de los dirigentes políticos por hacer compatible la forma de gobierno democrática representativa, que ellos encarnan, con las realidades y necesidades nacionales. El debilitamiento del Poder estatal se había exagerado al extremo de provocar una creciente lucha política que, de electoral, pública y lícita, se fue convirtiendo en disolvente, oculta e ilícita.

Las divisiones partidarias, los desbordes de los sindicatos comunistas, la utilización de los centros de enseñanza por el marxismo, los desórdenes callejeros y las paralizaciones laborales, degeneraron -por impulsos de esas disputas por el Poder y como inevitable consecuen-

cia del predominio de una filosofía relativista y una moral permisiva- en la aparición del terrorismo en el país. Que, como el régimen democrático representativo partidario, provino del exterior. El proceso de violencia y descomposición referido ocurrirá también de manera similar -e invocando diferentes pretextos- en otros países europeos y sudamericanos.

En la reacción impostergable que suponía la Carta Política de 1967 con la restauración de la Presidencia, se añaden normas destinadas a despolitizar la Administración Pública, a flexibilizar la función administrativa y a posibilitar el desarrollo del país mediante la acción subsidiaria del Estado. Sin embargo, el esfuerzo fue infructuoso.

El 12 de diciembre de 1967 el Presidente Pacheco Areco debe disolver grupos subversivos invocando, como fundamento jurídico, que "una de las más extrañas aberraciones del pasado era aquella de pretender que el Estado asista inerte a la organización, en su propio territorio, de fuerzas privadas dirigidas a su destrucción."

El aumento considerable de los actos de terror cuestiona también las propias bases partidarias. Algunos sectores, por intimidación, por demagogia o por el arrastre de la dinámica revolucionaria imperante en la nueva situación, comienzan a aislar al Poder Ejecutivo en su obligatoria y legítima represión de esos delitos. El Parlamento obstaculiza las medidas prontas de seguridad que, conforme a la Constitución, adopta el Presidente. El Poder Judicial ignora la existencia del delito de atentado a la Constitución que cometen los terroristas, y los jueces procesan por común asociación para delinquir o, aun, por los delitos menores que constituyen los meros medios para la comisión del crimen de lesa Nación (falsificación de documentos, rapiñas, etc.).

El Gobierno tiene que aplicar las referidas medidas extendiendo su alcance e interpretación. El 13 de junio de 1968 declara el Presidente: "Emplearé la fuerza de toda mi autoridad constitucional para frustrar espúreos intentos de sustitución de poder que implantarían Uruguay la ley de la selva."¹¹⁸ Es un lenguaje desusado en el país, pero lo exige un estado de hechos también excepcional. Se dispone, asimismo, la movilización militar de funcionarios públicos (1º de julio de 1968): "si una Nación es agredida tiene el deber de responder a la fuerza con la fuerza."¹¹⁸

La subversión ataca simultáneamente a la democracia y a la Nación, a la forma y a la sustancia. El Poder Ejecutivo asume su defensa conjunta, identificándolas: "los fines antinacionales impulsados por ideologías contradictorias con nuestro estilo y forma de vida, jamás arraigarán en nuestro pueblo. Y el Gobierno afirmará la defensa de los principios institucionales que son la vida misma de la República."¹¹⁹

Ya es perceptible, empero, la falta de consistencia del régimen político ante un embate que no previó, procedente, no de la tradición cristiana popular y originaria que considera superada, sino de un desprendimiento propio, aunque no deseado, de sus ideas y de sus divisiones.

El Presidente se ve obligado a precisar: "Debemos aceptar que los distintos grupos sociales e incluso los partidos políticos, no son sino instrumentos con los que la sociedad busca organizarse para mejor alcanzar su objetivo del bien común." "En un par de años nuestra República deberá cumplir la suprema instancia del acto eleccionario. Es imprescindible que desde ya nos hagamos a la idea de que el país no debe paralizarse por ese motivo."¹²⁰

Los secuestros y asesinatos de policías, diplomáticos extranjeros, hombres públicos, magistrados, empresarios, se suceden trágicamente. El deterioro económico y social es pretexto y, cada vez más, efecto de la subversión. Su oculta dirección se presume enquistada en partidos, medios de comunicación, enseñanza, centros religiosos, gremios y organismos públicos. El 20 de agosto de 1970 el Ministerio de Educación y Cultura apercibe a la Universidad

de la República: "El silencio de la Universidad, ante hechos que no tienen precedentes en la vida de la nación... es un hecho grave."

El 10 de agosto, en aras de la preservación del Estado, en Mensaje a la Asamblea General, el Gobierno declara que no negociará con delincuentes "aun actuando en función del noble propósito de salvar vidas preciosas e inocentes". El orden constitucional es obligado a recurrir a todos sus institutos de defensa para evitar su destrucción. En esa fecha la Asamblea General concede suspender las garantías individuales por primera vez en este siglo, reconociendo la existencia de la situación de hecho que permite su aplicación: una conspiración contra la Patria. El régimen arriesga su supervivencia. Los periódicos reflejan estas dudas: "¿Crisis de la democracia?" ("El Día", 2 de setiembre); "¿Un Uruguay marxista?" (Monseñor Balaguer en "La Mañana", 6 de setiembre); "¿En qué están los comunistas?" ("Acción", 18 de setiembre).

Pacheco Areco advierte: "No estamos aquí para extender cobardemente el certificado de defunción de la democracia representativa en el Uruguay", actuando "dentro del marco más estricto de las normas constitucionales y legales."¹²¹ Y más directo y ortodoxo en igual sentido es su Mensaje del 29 de diciembre de 1970: "Hoy afirmo, por el contrario, que nuestro principal objetivo como ciudadanos consiste en prepararnos para los comicios que tendrán lugar a fines del próximo noviembre, a fin de que todo el pueblo, todo -aun aquellos cuyas ideas los hacen reacios a la convivencia democrática- concurra a la elección con plena conciencia de su alcance y repercusiones." "Yo tengo profunda fe, en la vigencia definitiva de las tradicionales prácticas democrático republicanas de nuestro país."; "no hay mayor bien a ser protegido en esta República que el libre y pacífico juego de opiniones."¹²²

Pero la Nación iba adquiriendo conciencia de que peligraba, además, algo más valioso y profundo, las autoridades legítimas, la paz pública, el orden, los derechos esenciales de familias y personas, la libertad y la unidad de la Patria.

La desconocida gravedad del ataque de la subversión marxista internacional al país preocupa al mundo. El Papa Pablo VI, ante la amenaza de dar muerte a un secuestrado extranjero, manifestó el 9 de agosto de 1970: "Este chantaje innoble es sencillamente intolerable... rogamos que cambien de actitud en nombre de Dios." El "New York Times" editorializó el 6 de octubre del mismo año: "Respetamos la decisión del Presidente Pacheco de no negociar con criminales. Su decisión es tal, que debería ser imitada por otros gobiernos."¹²³

13. Recurso a las Fuerzas Armadas; elecciones.

El secuestro del Embajador de Inglaterra, el 8 de enero de 1971, es un hecho que incidirá decisivamente en la historia de nuestras instituciones públicas, al involucrar directamente a poderes internacionales en los acontecimientos que la conspiración ha provocado en el país. En marzo se publica una carta del secuestrado a su cónyuge que finaliza: "Mantén la fe y la confianza y no dejes de contar con la «Antigua Firma» (el Gobierno de Su Majestad)."¹²⁴

Mientras se reiteran los sucesos delictivos orientados a la ilegítima conquista del Poder, el Gobierno -en año de elecciones generales- sufre el acoso de la oposición nucleada por el Partido Comunista en un "Frente Amplio" (a la manera de los de Francia, España y de la «Unidad Popular» del Presidente Allende de Chile)¹²⁵ y de un sector nacionalista encabezado por Wilson Ferreira Aldunate (quien declarará: "Discrepo con los procedimientos de estas organizaciones sediciosas, pero nadie puede negar que están integradas con gente que arriesga su vida, se sacrifica")¹²⁶. Así, en marzo de 1971 el Poder Legislativo niega anuencia para la nueva suspensión de garantías individuales solicitada; en julio deja sin efecto las medidas pron-

tas de seguridad, que el Ejecutivo debe restablecer; y, ese mismo mes, la Cámara de Representantes inicia juicio político al Presidente acusándolo de violar la Constitución.

"Se me pidió por parte del Embajador británico que considerara el asunto, y eso es lo que estoy haciendo" expresó el Presidente chileno Salvador Allende el 25 de junio de 1971 respecto al caso del Embajador secuestrado en nuestro país¹²⁷. En informe a la Cámara de los Comunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico dice que su Gobierno "se mantiene en estrecho contacto con las autoridades uruguayas y ha solicitado al Presidente de Chile Salvador Allende, que preste sus buenos oficios para ayudar en este asunto."¹²⁸ El día 25 nuestra Cancillería comunica que el Ministro Mora Otero convocó al Embajador chileno en Uruguay adelantándole "que su gobierno no permitirá ninguna injerencia extraña en un asunto que considera de su exclusiva competencia."¹²⁹ El 28, nuestro Ministerio da cuenta que el diplomático chileno hizo saber que su Presidente quería transmitirle que "no iniciará la gestión personal que le fue solicitada por el Gobierno británico"¹³⁰; un cable de la agencia noticiosa France Presse informa, a la vez, que el Gobierno uruguayo "había aprobado la iniciativa de Londres".¹³¹

El 30 de julio siguiente se produce la evasión de las terroristas detenidas en la cárcel de mujeres. El próximo 6 de setiembre fugan 106 conspiradores presos en el Penal de Punta Carretas. El comunicado de los Ministerios del Interior y Defensa Nacional N° 6 establece que: "Los hechos ocurridos no deben interpretarse como un debilitamiento del sistema democrático republicano, sino como uno más de los momentos críticos que él ha debido sortear a lo largo de su historia y que siempre ha superado (3°)". Y el N° 10 añade: "Nadie debe dudar de que es propósito irreversible del Gobierno de la República, el llegar a las Elecciones Nacionales de noviembre."¹³² El 9, "La Mañana" titula su editorial: "La inexplicable fuga de los sediciosos". Ese día el Presidente dispone que: "los Mandos Militares del Ministerio de Defensa Nacional asuman la conducción de la lucha antisubversiva.". El Ministro de Defensa declara: "de ninguna manera significa una delegación de poderes; el Presidente es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas."¹³³

El 10 de setiembre, el Embajador inglés es dejado libre; el 16, declara a la prensa en Londres: "Son un grupo paramilitar que hasta ahora operaron sobre una base militar y de pronto tuvieron que ingresar al mundo diplomático, al mundo de la negociación."¹³⁴

El 17 de ese mes, las Fuerzas Armadas se dirigen por primera vez a la Nación manifestando que "sirven y servirán únicamente a los altos intereses de la Nación" y "que asumen con plena responsabilidad del momento la misión recibida." El 15, adoptaron como objetivos "consolidar y mantener la adhesión activa de la Nación a los ideales democráticos republicanos" y "restablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo nacional", así como "asegurar el normal proceso electoral a culminar el 28 de noviembre de 1971."¹³⁵

Las elecciones se realizan sin incidentes. Los votos respaldan la gestión presidencial, pero el candidato nacionalista Ferreira Aldunate y el "Frente Amplio" obtienen también alto porcentaje. Blancos y colorados representan la "tradición", la "orientalidad", la "democracia"; la coalición del marxismo y la "democracia cristiana", lo internacional, en el ánimo de los votantes. El sistema democrático acentúa, sin embargo, la división entre "izquierdas" y "derechas", aun dentro de los partidos "tradicionales".

La conspiración y el "Frente Amplio" intentan monopolizar la invocación al "pueblo", evidenciando sus comunes raíces marxistas y sus vinculaciones teóricas y prácticas: "Mantenemos nuestras diferencias de métodos con las organizaciones que forman el frente y con la valoración táctica del evidente objetivo inmediato del mismo: las elecciones. Sin embargo, consideramos conveniente plantear nuestro apoyo al Frente Amplio"¹³⁶; "A raíz de secuestros y atentados criminales", el Presidente convocó el 17 de mayo de 1971 al Embajador de la URSS

¹³⁷; "Mis «queridos colegas» se alinearon en el aeropuerto-detrás del viejo y gentil franciscano que era nuestro decano. Me despedí con tristeza, pero hubo uno o dos a los que miré duramente a los ojos"¹³⁸; "M.L.N. (Tupamaros): El brazo armado del Frente comunista", titula un documentado editorial de "El Diario" del 18 de noviembre de 1971.

14. Estado de guerra y natural desplazamiento de poder.

El Presidente electo por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, ofrece participación en el Gobierno al Partido Nacional -ante la gravedad extrema de la situación- "sin ningún condicionamiento", "en la forma que el Partido Nacional considere que debe hacerlo"¹³⁹. Renace así la idea, que se imponía en dramáticas circunstancias, del Gobierno de unidad nacional. Que era, por encima de los partidos, exigencia del profundo sentir popular. El 23 de febrero, con la firma del Dr. Justo M. Alonso como Presidente y el Dr. Aparicio Méndez como Secretario, el Directorio resuelve, "luego de oír la opinión de las figuras que reputa de mayor gravitación", que "en las actuales circunstancias no se dan las condicionantes requeridas para acceder al gobierno de unidad nacional".

El 9 de marzo de 1972 es enviado al Parlamento un proyecto de ley de Seguridad Nacional -concepto previsto en la Constitución, nunca legislado- que considera configurado el estado de guerra interno, con la consiguiente aplicación de la jurisdicción penal militar a los terroristas. El 7 de julio de 1969 el diario colorado "Acción" había titulado ya su editorial: "Una real guerra", y el 14 de mayo de 1971 el Ministro del Interior de la época había alertado: "la lucha está declarada; estamos en un verdadero estado de guerra."¹⁴⁰ No obstante, consultados los especialistas en Derecho Público por el Poder Legislativo, casi la totalidad se pronunció -en interpretación formalista y paralizante- por la inconstitucionalidad del proyecto, cuando los delitos de lesa Nación estaban haciendo peligrar los más elementales principios del Derecho.

El 14 de abril de 1972, la fuerza de los trágicos acontecimientos desencadenados por la subversión armada continúa determinando las soluciones jurídicas y políticas. El Gobierno, en razón de esas "acciones de carácter bélico", solicita anuencia para suspender la seguridad individual y decretar el estado de guerra interno, de acuerdo a la Constitución. La Asamblea General la concede por treinta días luego de prolongada sesión en la cual el Senador Erro lee un "documento que llegó al Parlamento"¹⁴¹, como portavoz de la conspiración. El debate fue demostrativo de las contradicciones del sistema representativo y del evidente desplazamiento de poder que se operaba hacia las Fuerzas Armadas. El 15, el Presidente firma el decreto que declara el estado de guerra interno por primera vez en nuestra historia.

A pesar de que suceden otros alevosos asesinatos y atentados, las Fuerzas Conjuntas (Fuerzas Armadas y policiales) consiguen, desde esa fecha, con sacrificio de vidas y esfuerzos, ir derrotando el aparato militar de la conspiración contra la Patria. En tanto, la concesión por el Legislativo de sucesivas prórrogas de los institutos constitucionales de defensa nacional y su aplicación efectiva suscitan -aun aprobada la Ley de Seguridad, el 10 de julio de 1972, confirmando la actuación de la jurisdicción militar- conflictos políticos, administrativos y judiciales que conmueven los fundamentos del régimen.¹⁴²

El 9 de junio se celebra un acuerdo, auspiciado por el Presidente, entre los sectores colorados que lo apoyaban y algunos sectores nacionalistas, como última tentativa para mantener la vigencia del sustento partidario del Gobierno. Defectos inherentes al régimen fueron, sin embargo, la causa final de la sustitución en la base del Poder operada en febrero de 1973.

El Poder Público estaba dividido en parcelas entre sindicatos dominados por el marxismo,

los partidos políticos y, junto a éstos, grupos económicos. Las Fuerzas Armadas pretendieron erradicar la denominada corrupción económica no percibiendo inicialmente que más que violaciones al derecho penal existía una violación al Derecho Natural, al carácter público del Poder estatal: el poder económico no infringía las leyes sino que, y esto era más grave, contribuía a su propia elaboración. El marxismo, que sí sabía las causas del fenómeno, hace de él una bandera de su propaganda. Este fue también uno de los temas que condujeron a la desinteligencia entre Presidente y Fuerzas Armadas especialmente manifestada los días 7 al 13 de febrero. Los acontecimientos posteriores permitirán el esclarecimiento de esta discrepancia que había quedado así planteada el 8 de febrero: "El Presidente de la República tiene el más firme propósito de combatir y seguir combatiendo la corrupción allí donde se encuentre, pero cree que en nombre de la investigación y sanción de actos de corrupción nadie debe sentirse con derecho a abandonar la legalidad."¹⁴³

Otra discrepancia, también llamada a superarse en el período febrero-junio 1973, fue la posición ante determinados postulados del marxismo. Esta se acentúa ante apoyos que efectuarían dirigentes del "Frente Amplio" a los comunicados de las Fuerzas Armadas N° 4 (de 9 de febrero) y N° 7 (de 10 de febrero). Ellos propiciaban la "redistribución de la tierra" y "un mayor control público de los medios de producción", aunque por otra parte consideraban "las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas, incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida". Así dirán, el diputado comunista Arismendi: "en el mes de febrero, como producto de esta conmoción, aparecieron en el escenario nacional los famosos comunicados 4 y 7, que coincidían en muchos aspectos con estas reclamaciones populares. Hoy esos comunicados han desaparecido de la vida política del país, y en lugar de hablar de tierra para la gente, de lucha contra los monopolios, de la participación de los trabajadores, en lugar de buscar esas soluciones, uno u otro elemento distorsionante aparece en el escenario político."¹⁴⁴; el legislador Trias: "el Frente Amplio -opositor- reunió el 9 de febrero una multitud inmensa en 8 de Octubre y Comercio. Estas son las razones, por supuesto, por las que en ese mitín del 9 de febrero, nuestro compañero, el Presidente del Frente Amplio, General Seregni, reclamó la renuncia del Presidente Bordaberry. Pero éste, para rematar su infortunada gestión se aferra ahora a la única bandera que le queda: la del anticomunismo"¹⁴⁵; el Senador Michelini: "Hacemos absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance para que el Presidente Bordaberry se vaya."¹⁴⁶. Y las propias Fuerzas Armadas, en su comunicado No. 775 de 23 de marzo de 1973, anunciarían: "Un sector de la ciudadanía, dentro del cual se incluye un importante núcleo de las Fuerzas de trabajo, se propondría evidenciar su apoyo a la gestión de las FF.AA., cambiando sus clásicas plataformas de sustentación de paros y huelgas, que inciden gravosamente en el creciente deterioro nacional."

Estas diferencias y estos testimonios evidencian la influencia jerárquica y la presencia orientadora del Presidente en los sucesos que, en base a una coincidencia en lo sustancial, habían culminado en el acuerdo con los mandos militares -incluida también entonces la Armada Nacional- el 13 de febrero en la Base Aérea "Boiso Lanza". Las Fuerzas Armadas en su comunicado N° 13 de esa fecha manifestaron: "la concordancia de intenciones con el Poder Ejecutivo" y el Presidente Bordaberry en su alocución del día 14: "Las FF.AA., que han dado prueba reiterada de un gran espíritu, de gran capacidad, no podían quedar al margen de la vida nacional. Así lo pensé desde el principio de mi gobierno. Así lo confirmé observando la abnegada lucha mantenida contra la traición. Y ya había anunciado el propósito de concretarlo en los hechos. Fueron las circunstancias presentes las que, en medio de la crisis, reafirmaron el acierto de este pensamiento, y abrieron la oportunidad para realizarlo."

El 23 de febrero el Poder Ejecutivo decretó la creación, con carácter asesor, del Consejo de Seguridad Nacional, integrado con la Junta de Comandantes en Jefe. En lo jurídico, las instituciones habían quedado intactas; en lo político, culminaba un necesario y natural desplazamiento de poder.

La coexistencia de ambas bases de poder para el Gobierno era efímera y artificial. Sólo pueden reseñarse una declaración del Partido Nacional, el 21 de marzo, que acusa al Gobierno de haber surgido de "elecciones fraudulentas" y un reportaje al Senador Ferreira Aldunate en el que también éste reclama la renuncia del Presidente Bordaberry.¹⁴⁷

15. 27 de junio de 1973: estado de necesidad. Una doctrina política nacional.

El poder político o partidario -sustituido en la realidad por el servicio armado estatal- resigna posiciones. Su expresión postrera es la negativa a conceder en mayo de 1973, luego de prolongadas indecisiones, el desafuero parlamentario del Senador Erro del "Frente Amplio" para ser sometido a la justicia militar a efectos de verificar si ha cometido los delitos de lesa Nación que se le imputan. En el último Mensaje dirigido a la Asamblea General, el 27 de junio -lógicamente anterior a su disolución en igual fecha- el Gobierno sostiene la tesis jurídica de que la inmunidad parlamentaria no puede ser invocada cuando un legislador "comete un delito contra la soberanía nacional desde que está establecida, precisamente, para defensa de esa misma soberanía" y acusa la actitud parlamentaria de "violación grave de los principios fundamentales de la Constitución".

El 27 de junio de 1973 es la fecha fundamental del proceso político institucional que se inicia en la Nación. Es además la confirmación formal de lo acontecido en febrero. En la decisión adoptada por el Presidente Bordaberry con el sustento de las Fuerzas Armadas, se denuncia "un acentuado proceso de desconstitucionalización o, como se le denomina en la doctrina del Derecho Público, de falseamiento constitucional, originado por la aplicación de usos contrarios o el desuso de normas básicas de la Carta"; se considera que "el Poder Ejecutivo, custodio, en definitiva, de la unidad y continuidad del Estado, se halla en un estado de necesidad que le impone adoptar medidas extraordinarias conducentes a procurar la vigencia plena de los grandes fines de la Constitución"; y se proclama "un funcionamiento eficaz de las autoridades estatales, orientado, como supremo objetivo nacional, a la obtención del bien común y el respeto pleno de todos los derechos individuales." Se resuelve disolver los órganos legislativos y crear un Consejo de Estado sustitutivo que, además, deberá elaborar un anteproyecto de Reforma Constitucional "que reafirme los fundamentales principios democráticos y representativos".

Era la reiteración, cuarenta años después, en circunstancias obviamente más graves, de la decisión del Dr. Terra. Bordaberry, Presidente de Fe católica, sin otros compromisos que con la Patria, quiebra, con libertad y convicción, una formalidad jurídica que, ya vacía de contenido, ocasionaba perjuicios vitales al país.

Así lo explicó ese mismo día: "estas medidas no son tomadas en agravio de las Instituciones, sino que, por el contrario lo son en defensa de las Instituciones; constituyen una reafirmación de institucionalidad"; "No seré yo, compatriotas, quien pueda sentir que ha cumplido con lo que considera sus deberes más sagrados, conformándome con entregar, al cabo de mi mandato, un país sin esperanzas, un país sin felicidad, un país sin desarrollo, un país tal vez sin libertad, a cambio de poder decir que se han salvado las Instituciones. Las Instituciones, compatriotas, las estamos salvando hoy"; "No era posible detenerse sólo en la defensa de la exterioridad, de la cáscara de las Instituciones, mientras su contenido era consumido por la ineficacia, la demagogia, la pequeña política. Era necesario asumir la responsabilidad de detener ese proceso, ya tan profundamente anidado en el sistema, que el sistema mismo no era capaz de producir su propia purificación. Caminábamos así hacia el desastre en la apariencia de institucionalidad cuando en rigor ésta ya había desaparecido sofocada entre ambi-

ciosos y traidores"; "El 1º de marzo de 1972 juré por mi honor guardar y defender la Constitución de la República. Hoy, cuando la necesidad me impone una decisión tan trascendente, en la convicción de que estoy guardando y defendiendo los grandes fines de la Constitución siento que más que nunca estoy cumpliendo con mi juramento y siento que no cumpliría con él si dejara desde la comodidad de una posición política, corroer y deteriorar las Instituciones para ser finalmente quien guardando formalmente los preceptos constitucionales presida el proceso de desintegración nacional."¹⁴⁸

Un poder queda oficialmente sustituido, pero el tiempo tendrá que determinar si, además, se modifican desde entonces las concepciones y creencias que animan el régimen representativo y partidario que defeccionó. Un primer indicio, en este último sentido, lo constituye una reacción marxista que, en junio, no es la misma de febrero. Es ahora que se declara la huelga general por tiempo indeterminado y que ocurre la asonada del 9 de julio en el centro de Montevideo. Esta es la razón por la cual puede sostenerse que el proceso político del 73 comienza, con doctrina firme, cuando la decisión de junio y que ella constituye otra afirmación de la gestión conductora del Presidente.

Subsiguientes resoluciones gubernativas, que sólo entonces fueron posibles, confieren solidez a esta orientación: el 30 de junio se declara ilícita la organización obrera comunista; el 28 de octubre se interviene la Universidad de la República, ilegítimamente dominada por el marxismo; y el 28 de noviembre, finalmente, se disuelven las asociaciones ilícitas comunistas y marxistas en general, alegando que "su actuación fue presupuesto necesario para la aparición de la delincuencia que agredió nuestra institucionalidad" y que su doctrina internacional "es radicalmente incompatible con la tradición nacional." Lograda la victoria militar, se procura consolidar la victoria política sobre la subversión.

El Presidente, el 19 de diciembre, al instalar el Consejo de Estado con la Presidencia del nacionalista herrerista Dr. Echegoyen, ya hace mención a un "irreversible proceso hacia un nuevo orden institucional" y a una "nueva doctrina que debe estar basada en dos grandes principios: la unidad nacional y la defensa de la orientalidad." "Es esta para los partidos -añade- una hora de desafío que exige grandeza y visión". Reclama una democracia que pueda defender su existencia pero ya señala, citando a Bauzá: "No dudo en afirmar que somos protagonistas de una revolución".

Reitera su condena al marxismo, pero denuncia también "la pérdida de vigencia del Derecho, apartado de la realidad social dinámica que es su fuente natural y que continúa su evolución fatalmente, aunque intereses espúreos se opongan a la adaptación del orden jurídico a esa realidad"; "Esa concepción del Derecho nos la iban destruyendo, pese a su invocación sistemática, quienes agredieron a nuestra Nación". Este proceso y el "deterioro progresivo de toda forma de autoridad, como consecuencia", "da justificación no sólo histórica sino, muy especialmente, jurídica a la participación que en esta tarea restauradora han tenido y tienen las Fuerzas Armadas." Aboga por el rescate de "la esencia de nuestro orden jurídico, volviendo a conjugar el poder y la norma jurídica en una profunda transformación del derecho patrio que posibilite la realización de los supremos valores que tradicionalmente inspiraron a nuestra Nación: la libertad de la persona humana, la justicia, en fin, la convivencia civilizada."

Concluye que "llegado el momento, la revolución se produjo casi como un hecho natural y vimos derrumbarse sin estrépito mitos que parecían intocables, auténticos ídolos con pies de barro."¹⁴⁹ El proceso iniciado ha adquirido innegable apoyo popular, fuerza política y hondura conceptual.

16. Hacia un Estado nuevo.

Pese a las entonces recientes reuniones gubernamentales sobre políticas específicas de San Miguel (agosto 1973), Colonia Suiza (octubre 1973) y Paso de los Toros (diciembre de 1973), las Fuerzas Armadas experimentan, en su participación primera en las tareas de la Administración del Estado, la natural diferencia de éstas con la función estrictamente castrense. Su inquietud, también explicable, por ofrecer a la población resultados inmediatos en materia económica es el otro motivo de las decisiones que, en dicho campo, adopta el Gobierno en junio de 1974, como la creación del Consejo Económico y Social por un decreto en que se reconoce a las Fuerzas Armadas como "sustento básico de poder del Gobierno."

Además, el Presidente considera su deber justificar públicamente, otra vez, la legitimidad de ese sustento. Dice ese 27 de junio: "Cuando se consuma la defección del poder civil, las Fuerzas Armadas, que constituyen el último sector social jerarquizado, aparecen directamente, como el núcleo que ofrece resistencia con vigor y vocación contra la disolución social. De este modo, la autoridad del poder civil, el orden de la sociedad y el respaldo a la justicia para que sea fuerte, pasan a apoyarse directamente en ellas." "Diríase que es como el mar cuando desdiciendo la marea y afloran las rocas; no son las rocas que suben, sino la marea que baja."

Pero detrás de este desacuerdo de carácter administrativo, y por encima de la consideración de todas las obras de gobierno ya realizadas, que el Presidente enumeró en ese discurso, razones políticas más importantes subyacen en la definición de posiciones.

El 1º de setiembre la dirigencia partidaria hace pública una "carta abierta al Gobierno" donde reclama "el pleno funcionamiento de los partidos"¹⁵⁰. Con la presencia de su Gabinete y la Junta de Comandantes en Jefe, el Presidente Bordaberry puntualizó el día 4: "Se parte de un error básico: que es el de suponer que pueda volverse a formas institucionales y políticas perimidas, caducadas, el 27 de junio de 1973." Y agrega: "Históricamente, las reformas constitucionales han sido desnaturalizadas por la acción partidaria a través de pactos y concesiones recíprocas que han impedido concretar integralmente las aspiraciones populares"; "aún en 1966 el sistema político partidario impidió la reforma con la profundidad con que el pueblo la anhelaba". Se pregunta "si el sistema político partidario vigente hasta el 27 de junio de 1973 era o no un vehículo para la expresión cabal de la voluntad popular." Califica el proceso de "muy profundo e irreversible" y define: "estamos en el tiempo de la Nación y no en el de los partidos políticos". "Será el pueblo -añade- el que dirá su juicio, y dirá cómo ha de asegurarse la continuidad del proceso de restauración política y económica, que es impersonal porque es nacional." Su conclusión es que "no puede concebirse un retorno a la normalidad institucional anterior a 1973, porque habrá una nueva normalidad institucional que está en gestación y a la que podrán contribuir a elaborar todos los ciudadanos."

Los conceptos difundidos evidencian la firme evolución del pensamiento político presidencial hacia una teoría del Estado que difiere con la del régimen democrático de partidos. Su expresión tiene que conmover los hasta entonces seguros poderes y creencias inspiradoras que conforman ese régimen.

Desde ese momento el problema político institucional y filosófico queda planteado, más o menos públicamente, en el país. "La Mañana", el 8 de setiembre, comparte, en editorial titulado "Plena razón", que "no puede entregarse esa remodelación de las estructuras perimidas hace un año, a los mismos responsables de su colapso" y aboga porque esas innovaciones surjan "sin las intermediaciones deformantes de personeros agotados en su función histórica".

Ante el Consejo de Estado, el 19 de diciembre, Bordaberry precisa: "Hoy, las naciones son agredidas desde adentro con las instituciones de la vieja democracia liberal oficiando de autén-

ticos caballos de Troya. Sólo un Estado fuerte será la base de una Nación libre", que "no supone limitación de las libertades esenciales del hombre; por el contrario, supone capacidad para amparar su ejercicio."

Al finalizar 1974, el 30 de diciembre, en Casa de Gobierno, ante los mandos militares expone: "Pretender juzgar por los clásicos procedimientos de la democracia la conducta de las Fuerzas Armadas de defender lo más sustancial, lo más esencial de la nacionalidad, sería como *pretender juzgar a un hombre que ha violentado normas jurídicas formales para defender a su madre*, en este caso, la Patria"; "ni directa, ni indirectamente podrá ser sometida a juicio de la ciudadanía como si fuera una actitud política corriente." Pronuncia así el Presidente, actuando como Jefe efectivo de la Institución Armada, la legitimidad de la intervención de ésta en la vida nacional y se anticipa a cualquier cuestionamiento futuro sobre su prestigio y su propia misión de salvaguardia de la sociedad y sus valores.

El recuerdo del sesquicentenario de los hechos históricos de 1825, ofrece la ocasión, en el año 1975, de vincular esas gestas con la crucial circunstancia que vive el país y con la transformación de los conceptos político institucionales que se opera en la realidad social y que el Presidente somete a la reflexión ciudadana. En este sentido, sus alocuciones del 19 de abril y del 25 de agosto son expresiones indudables de que su interpretación -acorde a los principios originados en nuestra tradición de Nación cristiana- concita atención y adhesión creciente en la población.

En la Agraciada recuerda: "Sobre el noble legado hispánico, la historia heroica de Montevideo y la gesta fundacional del General Artigas, se fue conformando la orientalidad con tradiciones de gloria y hacia un destino de perpetuación." Analiza después: "la transformación constitucional es, entonces, de tal magnitud que supone la creación de un nuevo Estado, para afirmación y defensa de la misma Nación." Indica que el marxismo, infiltrándose en las instituciones precedentes, "consiguió debilitar al Estado dividiendo el Poder y con ello dividiendo la soberanía de la Nación que es una e indivisible."

"Por eso, para aceptar la política de distensión y coexistencia pacífica, exigimos respeto para defendernos del enemigo extranjero, con un régimen político y una doctrina que impidan su penetración en el Poder y, a través de él, en la vida misma de nuestra Nación." "La presencia del expansionismo marxista y su actividad directa o indirecta a través de los distintos grupos detentadores de fracciones de Poder Público, no deberá tener posibilidades en nuestra institucionalidad para provocar más en el país, como lo hizo antes, lo que se ha llamado la división anormal y el desborde del Estado. Esa actividad condiciona pues hoy toda la teoría del Estado y la de la representación y hará surgir -porque tarde o temprano todas las naciones libres sentirán la necesidad de defenderse- nuevos regímenes políticos para amparar eficazmente la democracia y la libertad. Estas consideraciones implican la necesidad -fuente irresistible del Derecho- de que las Fuerzas Armadas continúen, normal y legítimamente como garantes de la supervivencia de la Nación, de sus principios, y de la consecución de sus grandes objetivos y como sustento del Gobierno Civil y de su autoridad."

"Los nuevos sindicatos gremiales, los grupos económicos, en fin, los cuerpos intermedios naturales, que deberán actuar en función de la solidaridad nacional, tendrán sus medios lícitos de comunicación con el Poder Público, pero no podrán participar de él, porque la misión del Estado es, precisamente, velar para que unos no predominen injustamente sobre otros."

"El Día" titula el 20 de abril: "Bordaberry esbozó las bases sobre las cuales se creará un «Nuevo Estado»"; "La Mañana" del 12 de mayo dice: "Perduran en la atmósfera cívica los ecos y resonancias del discurso pronunciado por el Jefe de Estado el 19" y: "ese esfuerzo institucionalizador de un nuevo orden adquiere trascendencia continental."

El 25 de Agosto en la Plaza Independencia, a 150 años de la Declaración de la Florida, Bordaberry se dirige al pueblo: "La Patria existió siempre. Aquellos hombres sólo dijeron que iba a ser libre. Ella nació cuando la Providencia trazó sus rasgos." Denuncia, otra vez, que la "democracia formal al estilo clásico" "fue incapaz de preservar lo esencial de la libertad" y cita a Zorrilla de San Martín: "La democracia no es otra cosa que el respeto absoluto a la persona humana con todos sus atributos esenciales: destino propio inalienable, libertad para realizarlo, dignidad, igualdad de especie, igualdad ante la Justicia y ante la Ley. Los que confunden, por ejemplo, y no son pocos, la democracia con una de las formas de gobierno, no perciben con claridad su naturaleza."

Comunica al país las conclusiones de su reflexión: "A partir del 27 de junio de 1973 la acción del Gobierno se sustenta en una nueva legitimidad, nacida no del capricho de un gobernante ni impuesta por una minoría tiránica, sino generada en un anhelo popular de, esa sí verdadera, auténtica liberación. Nueva legitimidad que deberá plasmarse en el texto constitucional, reformando así en lo sustancial, ¡por fin! en base al sentir nacional y no fruto ni de una elucubración de gabinete ni de la transacción de intereses políticos menores."

"Traicionaríamos al pueblo uruguayo si retrocediéramos en nombre de una democracia formal y hueca, a la que, como al Estado marxista, se le pretende dar vida y vigencia propias, superiores al individuo mismo, capaz de admitir que se anulen los derechos que le son inherentes como tal, pero tranquilizando las conciencias con el mantenimiento de la fachada de un edificio que se derrumba en lo interior."

Y en este pasaje puede notarse ya una diferencia importante, que analizaremos después, con la doctrina internamente elaborada por las Fuerzas Armadas: "Pero esa seguridad y ese desarrollo para lograr el bienestar general no puede ser el objetivo último de la Nación Oriental. Queremos afirmar los valores espirituales de la Nación y de los orientales para que sean capaces de derrotar la agresión comunista en su inicio, es decir, cuando intenta penetrar en la personalidad de cada uno de nosotros." "Desde la educación, impulsaremos la defensa de los valores históricos de nuestra civilización cristiana. Al escepticismo y al materialismo, oponemos fe y confianza personal y colectiva. Combatiremos, con la unidad nacional -continúa Bordaberry- las divisiones artificiales entre clases y generaciones. Contestaremos a quienes todo lo someten a la discusión y a la duda con la ratificación de verdades indiscutibles: la independencia, el honor y las tradiciones nacionales, la existencia de virtudes morales permanentes y la defensa de los derechos naturales esenciales de la persona humana." "No nos prestemos más al juego de los que vivieron mirando hacia atrás para alentar pasiones y divisionismos que servían para luchar para conquistar el poder, pero dejaban luego heridas tan hondas que no permitían gobernar al triunfador."¹⁵¹

"El Diario", al día siguiente, comenta el discurso: "Casi había olvidado la ciudadanía esa organización de verdades fundamentales que presiden la convivencia" e indica que "una inmensa muchedumbre probó al Presidente y a las Fuerzas Armadas que ese factor imprescindible para toda edificación revolucionaria -el consenso- es consecuencia, y no necesariamente arranque del quehacer político", y el 2 de setiembre bajo el título "La nueva legitimidad", escribe: "El gobierno es legítimo -según Santo Tomás- en cuanto el fin que persigue es el bien común de sus súbditos."

La reacción de la artificial y manipulada "opinión pública internacional" será señalada por el Presidente: "Entonces es cuando sorprendentemente somos atacados por el mundo libre porque, aunque respetamos y defendemos la esencia de la democracia, no nos avenimos a sacrificarnos en aras de sus formas externas, de las que notoriamente se vale el enemigo de Occidente."¹⁵²

Otras destacables realizaciones de este período presidencial -además de las económicas

y de las obras públicas, que no son materia de este ensayo- son la aplicación del principio de subsidiariedad en la acción del Estado, regresando de los desnaturalizados excesos del dirigismo y el estatismo; la reafirmación de la institución familiar y la defensa de las virtudes morales¹⁵³; el histórico y trascendente Tratado del Río de la Plata, firmado el 19 de Noviembre de 1973, la expresión más acabada de nuestra personalidad internacional y el que aportó mayores beneficios para nuestra política exterior y económica; las relaciones internacionales, asimismo, con Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia, en cuyos casos se realizaron mutuas visitas de Jefes de Estado y acuerdos que reforzaron lazos comunes; la erección del Mausoleo al General Artigas, con "vocación de permanencia" y en señal de "afirmación y de unidad de la Nación Oriental."¹⁵⁴

17. Una cuestión de Poder y de principios.

En tanto, la posición de las Fuerzas Armadas respecto a la naturaleza del proceso, pese a esta actividad orientadora del Presidente, permaneció invariable. Sus "objetivos nacionales" son el "bienestar social general" y "el Estado organizado representativamente en forma republicana democrática", contenidos en el documento llamado "Política General de la República"¹⁵⁵. Su base inspiradora es la de una Patria que "nació con la vocación de libertad del General Artigas"¹⁵⁶. Estas tres definiciones irán dificultando paulatinamente la solución de las cuestiones económicas, políticas y filosóficas que se presentan en el proceso iniciado.

Conceptualmente, el bienestar general como finalidad es causa eventual de insatisfacción popular, de reclamos opositores, de divisiones en la sociedad, de consecuentes luchas de clases y de partidos. Es noción distinta del bien común que supone unidad nacional, reconocimiento de un destino trascendente del hombre. Aquél, provoca ambiciones e incita al intervencionismo estatal; éste, se basa en las virtudes y en la iniciativa privada. La proclamación de la democracia representativa conducirá a la Institución castrense a la imposible tarea de evitar la reiteración del proceso de disolución anterior a 1973 con igual régimen pero sin sus mismos vicios y sin sus mismos dirigentes. Y no reconocer plenamente las raíces patrias en el legado hispánico, con sus valores religiosos y espirituales, que fue patrimonio y orgullo de nuestros mayores y del propio Artigas, cuya vida fue expresión de continuidad de esos valores fundacionales, condujo también a ese señalado inmovilismo de las Fuerzas Armadas.

Todo ello provocará, en ese decisivo campo de los principios, de dificultosa traducción en los hechos, una creciente separación Presidente-Fuerzas Armadas, que, incluso, arriesgará menoscabar la significación histórica del proceso político. Este había surgido, espontáneamente y sin concierto previo, también en Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, demostrando la necesidad de la función política del Ejército, en sentido amplio, de manera corporativa, ante la acción agresora y expansiva del comunismo internacional.

Se sucederán así en el país, desde 1975, episodios y reuniones que presagiarán la incompatibilidad doctrinaria de ambas posiciones. El 9 de diciembre de 1975 y el 1º de junio de 1976 el Presidente pone en conocimiento, por escrito, de la Junta de Oficiales Generales sus fundamentos, que son desarrollo de lo que había expuesto en sus discursos públicos antes reseñados.

En el primero de ellos¹⁵⁷, se pregunta con realismo político: "¿por qué hemos de esperar que todas o al menos las más importantes de esas condicionantes que hoy nos llevan a creer que no puede hacerse una convocatoria al cuerpo electoral van a variar en los próximos años?". Comprueba que: "Al transformarse la conquista del Poder en objetivo primordial de los Par-

tidos Políticos surge un elemento que facilita la acción marxista puesto que la conquista o el mantenimiento del Poder los impulsa naturalmente a la demagogia." Piensa que las Fuerzas Armadas "pretenderán sin duda mantener cierta vigilancia y entonces es claro que no están entregando el Poder. El Poder se entrega o no se entrega." Aboga entonces por "un nuevo régimen de Poder en virtud del cual ellas constituyan el sustento del Gobierno en sustitución de los Partidos Políticos de mantenerse y agravarse, como es previsible, la situación imperante hoy en el mundo."

"La nueva Constitución deberá ser jurada y puesta en vigencia por todos los Poderes Públicos y las Fuerzas Armadas", "en base a la legitimidad nacida con la decisión de 27 de junio de 1973"; "es imprescindible para la propia estabilidad de la Nación que la actual situación de Poder, surgida de circunstancias de hecho, se reglamente y se autolimita a sí misma." Señala que el Poder, en todo caso, "está limitado por el consenso general o soberanía nacional."

Advierte a las Fuerzas Armadas sobre los riesgos del ejercicio del Poder: "supone afrontar prácticamente a diario el juicio público." Ellas "deben estar en el nivel de lo esencial y de las grandes líneas, pero alejadas corporativamente de la opción diaria." Especifica que la democracia consiste "en gobernar conforme a la soberanía o a la conciencia nacional" y que el "Gobierno será, a la vez, verdaderamente representativo en cuanto actúe interpretando sus tácitos dictados." La elección -agrega- "cada vez depende más de la publicidad, el dinero, las circunstancias económicas y aun la violencia." "Sostener, además, que sólo el voto legitima el Poder es negar legitimidad a todos los Gobiernos que existieron en el mundo hasta comienzos de este siglo, incluido nuestro régimen institucional de 1830."

Constata así un "renacer de lo que podríamos llamar Gobierno y orden naturales de las sociedades". Refiere a la unificación del Poder: deberá haber división de funciones y no de poderes dentro del Estado; sus límites serán "la finalidad de servicio al bien común" y, reitera, "el que ofrece una sociedad libre y naturalmente organizada." "Existirán espontáneamente corrientes de opinión -continúa- que pueden influir en el Gobierno." "Poder de los Partidos y Poder de las Fuerzas Armadas son, pues, excluyentes."; "estatutos partidarios, legislación electoral, etc., serán en todo caso infiltrados y utilizados para conquistar posiciones de Poder." Reconoce, además, "otras formas de participación ciudadana": "vida municipal, profesional, sindical, etc." y el plebiscito. Concluye que "se asumirá así la función constituyente, por razones de necesidad, fuente irresistible de Derecho", aunque corresponde antes, expresa, "ir formando acuerdo en torno a estas ideas".

En cuanto a la enseñanza, preconiza la "formación espiritualista" y en base a los conceptos sustanciales de la civilización que integramos. Considera finalmente: "entiendo un deber de mi parte el expresar en este punto y hora toda la dimensión que realmente advierto en las definiciones que la Historia nos ha colocado por delante."

En su resumen de la exposición ante la Junta de Oficiales Generales del 1º de junio de 1976, el Presidente es claro: "El proyecto o programa político que me plantean las FF.AA. es diametralmente distinto del mío... constituye una concepción distinta del Estado y la sociedad"; "esas diferencias no pueden ser materia de negociación o de transacción, porque hacen a los principios." Sobre el marxismo insiste: "Si consideramos que es en esencia una agresión, tenemos que organizarnos para defendernos de ella."

Aclara que su proposición "no supone nada nuevo, sino que en realidad recoge la situación de hecho imperante hoy y le da forma jurídica"; situación "que ha surgido casi espontáneamente durante estos tres años", "se inspira en el derecho natural o principios generales de derecho público que, inscritos en nuestras costumbres políticas, se han manifestado irresistiblemente en esta situación histórica, superando mitos y ficciones de frágiles fundamentos" y que, según describe, armoniza Poder Público y sociedad libre.

Especifica que su crítica no es "a los hombres sino al sistema"; que "la soberanía continuará radicada en la Nación; no hay Poder alguno que pueda ejercerse en contra de ella"; que "no es posible mantener en indefinición el Poder"; que los derechos secundarios (asociación, reunión, prensa) podrán ser ejercidos "en cuanto no afecten el poder legítimo"; que "esa necesidad de control en todos los aspectos de la vida nacional nos van a ir llevando insensiblemente hacia un Estado totalitario."

Contiene estos juicios: "No puedo aceptar la afirmación de que los Partidos Políticos hicieron la Nación; la Nación la hicieron los hombres a pesar de los Partidos Políticos, como lo demuestran innumerables ejemplos y testimonios de nuestra historia." "El hecho de que el retorno del Poder a los Partidos Políticos se dilate en el tiempo, al anunciarse que en definitiva él se producirá, mantiene una expectativa que acelera el deterioro del proceso y que también sirve al marxismo, que inmediatamente empezará a exigir el retorno a lo que justificadamente llamará normalidad institucional."

Define luego: "una Constitución en su aspecto esencial que es la definición del Poder no puede modificarse por decreto según las circunstancias. Las FF.AA. de hecho ya han asumido el Poder; en realidad lo que yo propongo es que lo asuman de derecho. De no hacerlo, renunciarían a constitucionalizar el papel natural de las FF.AA.". "Sólo propongo dar forma jurídica a esta realidad que ya existe"; "reservo para ellas un papel trascendente con carácter permanente". "El propósito de mi conversación... no es el de negociar sino el de convencerlos." Y termina: "lo que no me pueden pedir las FF.AA. es que me mantenga al frente de un proceso en el que no creo y al cabo del cual no advierto un feliz resultado ni para las FF.AA. ni para el país."

En este período 1971-1976, cuando acaecen los sucesos decisivos y de mayor trascendencia de la historia patria contemporánea, los documentos del Presidente Bordaberry son la formulación doctrinaria de los principios que inspiraron la defensa de la Nación ante las expresiones últimas del anticristianismo, esto es, el comunismo y el terrorismo marxistas. Esa doctrina no es otra que la constituida por los principios cristianos del orden político, redescubiertos naturalmente y que permanecían inscriptos en el espíritu público.

En importante discurso pronunciado en ocasión de la visita del Presidente chileno Gral. Pinochet, Bordaberry, citando a Ortega y Gasset, exponía la necesidad de que estos regímenes políticos del Cono Sur americano fundaran su defensa ante el enemigo común extranjero en una "propia sustancia" que, decía, era la libertad de la persona humana¹⁵⁸. Noción que precisará más tarde, como culminación de su teoría política, al estimar que esa "sustancia" está constituida, más generalmente, por los principios políticos cristianos naturales y originarios de nuestros pueblos.

En esa oportunidad observará: si "en la lucha armada tuvimos de aliado al demoliberalismo, a la hora de la consolidación institucional de la lucha, lo tenemos enfrente, más cerca del marxismo." Distinguirá: "Es otro concepto de libertad, que parte de la base de que hay verdades permanentes e inmutables de las que se desprenden derechos esenciales y primarios por cuya vigencia siempre debe velarse." Es indudable que detrás de los grandes temas políticos subyacen los temas filosóficos y teológicos.

Interesa a las conclusiones de este ensayo histórico la diferenciación conceptual operada en 1976 entre este pensamiento y el que continuó el denominado proceso -término que evoca prolongación y no consolidación- "cívico-militar". A ese efecto citamos estos conceptos de Juan María Bordaberry, pronunciados en la antedicha ocasión: "Si el poder no es derecho natural ni se legitima por la justicia con que se ejerce, sino que se asume la ficción de que él pertenece al pueblo en su conjunto, quien lo delega periódicamente y para fines específicos también a su vez cambiantes en el tiempo, es natural que la autoridad ande a los tumbos"; "si el progreso

se produce por la dialéctica, por la síntesis hegeliana, por la confrontación, si nada hay cierto en forma incuestionable, es natural que los hombres se agrupen para discrepar al menos con cierto orden".

"El marxismo -deduce- ha cuestionado decisivamente el régimen de democracia liberal"; "histórica y filosóficamente, el marxismo es un gajo del liberalismo, un gajo indeseado, excesivo, equivocado y hasta combatido por él según las circunstancias, pero un gajo al fin, unido al mismo tronco, para la defensa de cuya solidez serán siempre inseparables, ... la que se conmueve cuando afloran los principios cristianos en cualquier punto de la tierra."¹⁵⁹

18. El "regreso a la normalidad institucional."

El 12 de junio de 1976 las Fuerzas Armadas retiran "su confianza y apoyo" al Presidente, según manifiestan en su Comunicado N° 1.325. A pesar de la notoria creciente adhesión popular que acompañaba su gestión y de haber sido designado conforme a las exigencias de la democracia formal, no fue señalado el hecho como desconocimiento de la soberanía popular ni de la democracia. La prensa ya había anunciado un rechazo a la postura presidencial y su apoyo a las Fuerzas Armadas¹⁶⁰. Algunos editoriales anteriores, sin embargo, habían recogido juicios laudatorios sobre la evolución política uruguaya de publicaciones y estadistas del extranjero.¹⁶¹

La doctrina de las Fuerzas Armadas, ya expuesta, se apoyaba en autores como los argentinos Grales. Rattenbach y Osiris Villegas¹⁶², basados en el concepto amplio de la seguridad nacional, que, a su vez, será refutada por sectores llamados "progresistas" de la Iglesia incluyendo erróneamente en su rechazo a la noción del legítimo Poder Público. Pero el 12 de junio, en el referido comunicado, recurren solamente a argumentos orientados todos, en definitiva, a la restauración del sistema democrático representativo partidario: "no quieren compartir el compromiso de la responsabilidad histórica de suprimir los Partidos Políticos Tradicionales" y proclaman "un período transitorio" "en procura del Bienestar Nacional".

"El País" del 14 escribe: "en el Uruguay se ha registrado un episodio extraño e inusitado" y alaba la "vocación y trayectoria civilista jamás desmentida" de "los que llevan las armas." "El Día" del 13 califica la tesis de Bordaberry de "imperdonable y demencial" y estima que se "aniquila una desviación ideológica de fondo"; y el del 28 de julio fue menos agresivo pero más explícito aún, al titular su editorial: "Dos concepciones de la vida" y decir que una, la democracia, "es la luz", la otra "es la oscuridad".

El 12 ocupa interinamente la Presidencia el Vicepresidente Dr. Alberto Demicheli y se dictan, sin asumir de derecho la legitimidad, "actos institucionales" suspendiendo elecciones y creando organismos propios del "período de transición". El Dr. Demicheli había sido Ministro del Interior del Dr. Terra: había abjurado de la formalidad constitucional en cuanto era obstáculo a la salvación nacional, pero no -descendía también de luchadores garibaldinos¹⁶³- del régimen democrático liberal y partidario.

El 1° de setiembre asume el Dr. Aparicio Méndez, designado por el "proceso" el 14 de julio, quien firma la prohibición de la actividad pública de determinados dirigentes, como consecuencia de admitir que los males de nuestra vida política anterior emanaban de algunos hombres y no del sistema en sí. Al ser electo, el Dr. Méndez definió sus ideas: "La Revolución Francesa puso término a la revolución que inició Cristo."¹⁶⁴ Su gestión representará un esfuerzo por prolongar la transición política: "Se está lenta, paulatinamente, creando un orden institucional mediante actos"; sin perjuicio de la defensa del régimen anterior: "Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que los partidos tradicionales continúen en el ejercicio de su acti-

Se expuso el país a los riesgos emergentes de la institucionalización de una oposición de principios y a una lucha de poderes, de técnicas de gobierno y de raíces contradictorias. La ficción liberal que distingue el poder civil del poder militar -atentatoria de la naturaleza unitaria del Poder Público- es un problema teórico y práctico que el proceso no superaba en su proyecto de reforma constitucional.

Las Fuerzas Armadas vuelven a reunirse -en plena discusión de las implicancias en el país de la logia masónica italiana "P-2"- con dirigentes partidarios a efectos de estructurar otro "cronograma" para reformar la Carta y convocar a elecciones. El 28 de julio de 1981 se dicta un nuevo "acto institucional" donde se fija el próximo período presidencial entre el 1º de setiembre de 1981 y el 1º de marzo de 1985. El 31 es designado Presidente por la Junta de Oficiales Generales el Tte. Gral. (R) Gregorio Alvarez, de actuación desde los comienzos del proceso vigente, quien, como todos los Oficiales Generales que intervinieron en 1973, había pasado a retiro en 1979 conforme a la ley. En esa ocasión, en su última "Orden de Servicio" como Comandante en Jefe del Ejército, había manifestado: "en mi condición de soldado permaneceré expectante y en tal sentido estaré atento a la conducción de nuestra política nacional" (1º de febrero de 1979)¹⁷³. Al asumir, proclama que "el objetivo del proceso de reconstrucción y consolidación nacional que se inició en febrero de 1973" "tiene y tendrá como objetivos fundamentales y permanentes: Luchar por la felicidad y la causa del pueblo oriental, pese a todo y a todos los que se opongan." En declaraciones del 23 de octubre habla de "una pseudodemocracia ya superada" y de que "a lo de antes no vamos a volver"¹⁷⁴. Y al entrar en funciones el nuevo Comandante en Jefe del Ejército expresa: "las FF.AA. no admitirán la revisión de lo actuado en la lucha contra el terrorismo."¹⁷⁵

Aprobada una ley sobre partidos políticos, previo diálogo con sus dirigentes que fue calificado generalmente como "constructivo" por éstos, pero que mereció algunas advertencias públicas de jerarcas militares ("No se ha comprendido el proceso"¹⁷⁶), se desarrollan -en condiciones económicas desfavorables para el país- elecciones internas de los partidos que constituyen un triunfo para los opositores, en noviembre de 1982.

El dilema político institucional sigue vigente: es una cuestión de poder. La anunciada culminación del proceso en una democracia "fuerte" y "estable" se pospone en el tiempo, con el natural y progresivo deterioro de la situación. El diálogo iniciado en 1983 con los representantes electos de los partidos para elaborar un nuevo proyecto de Constitución no prospera, desde que éstos sólo aceptan la "democracia plena". Mientras, se advierten indicios de quiebra de la situación de orden. El 8 de febrero había hablado el Presidente al país sosteniendo que "nos encontramos en un período de transición" y que confiaba "en que, mediante el contacto leal, respetuoso y constructivo, alcanzaremos las soluciones requeridas." Pero también se había pronunciado el 24 de marzo en Aceguá contra "una democracia utópica, con procedimientos y hombres ya fracasados".¹⁷⁷ El 10 de mayo el Jefe del Estado Mayor Conjunto tiene que decir al país: "la paz social, la estabilidad política y la defensa de la soberanía son irrenunciables." Finalmente, el 2 de agosto se decreta la suspensión de la actividad política. El semanario de un sector partidario advierte dogmáticamente: "El Sol siempre retorna".¹⁷⁸

La opción entre restaurar el régimen anterior o instaurar el régimen vigente en los hechos, entre entregar el Poder a la dirigencia partidaria o permanecer como sustento del Gobierno, entre transitar de hecho hacia la supuesta normalidad anterior o asumir de derecho la legitimidad surgida, entre inspirarse en la filosofía demoliberal o en los principios cristianos y la ley natural, continúa sin decisión. Es una oposición de fuerzas y de creencias que signa nuestra historia pero que, más amplia y profundamente, trasciende nuestro país y nuestra época. El Presidente Bordaberry la percibió y planteó; desde el 12 de junio de 1976 la opción está a consideración de toda la Nación. Las perspectivas, por definición, exceden la disciplina histórica.

TERCERA PARTE

LAS INSTITUCIONES

1. Las Fuerzas Armadas

Como surge de los hechos descriptos precedentemente, desde los orígenes de la organización del país la posición institucional del Ejército estuvo cuestionada. La exclusión de los jefes militares de las asambleas legislativas -considerada por Bauzá como "manantial de trastornos y odiosidades inextinguibles"- motivó una solicitud de aquéllos que los convirtió en "los primeros comentaristas de la Constitución"¹⁷⁹. Dirá el Dr. Martín C. Martínez, estudiando la Carta de 1918 y refiriéndose al Ejército, que "aún después del militarismo crudo, en esa base y como última ratio se apoya principal sino absolutamente el dominio político." "Ni ejércitos capaces de desacatar presidentes -resumía después, como aspiración- ni presidentes dispuestos a hacer tabla rasa con el ejército."¹⁸⁰

En 1944 el Ministerio de Defensa Nacional edita una recopilación de opiniones que titula "El Pensamiento Civil del País orientando los problemas de la Defensa Nacional y de la Instrucción Militar Obligatoria", donde se citan opiniones como la de Rodó: "es necesario que nos habituemos a ver también en el soldado a uno de los hombres del porvenir, a uno de los tipos representativos de la patria adulta y floreciente", pero también la de Frugoni que menciona "nuestro proyecto de supresión del Ejército"¹⁸¹.

Mientras las Fuerzas Armadas van adquiriendo profesionalidad y espíritu institucional, la historia de este siglo irá mostrando los inconvenientes prácticos y teóricos del principio constitucional que las subordina a un Presidente de origen y vinculación partidaria, es decir, a lo que se llama impropriamente "poder civil". La invariable desconfianza de éste al militar estaba evidenciada por la denominación legal de los jefes de cada arma como "inspectores generales". Ante situaciones límites que podían sobrevenir -y sobrevinieron- cuando la fuerza estatal estimara que peligraba la Nación, "el poder civil -como dice un autor español- nunca se molestó en explicar cuándo debía intervenir y cuándo no" y comprueba que sobre estas "dos formas de expresarse el poder según la circunstancia", "el poder civil es precario y temporal; el poder militar es estable y continuado"¹⁸², como quedó de manifiesto en la historia política uruguaya reciente.

Dos Presidentes civiles en el país ejercieron autoridad moral sobre la institución armada, por prestigio personal y por la concepción que tuvieron acerca de su misión. Uno Julio Herrera y Obes, que, dominado el motín de Duvimioso Terra, "montado en un tordillo de su escolta... pasaba revista militar a la tropa tendida en línea de parada sobre la calle 18 de Julio", sentará

la verdadera doctrina sobre la institución en 1898 en carta a un militar: "El mando de que se halla investido, si bien lo recibió de manos del Poder Ejecutivo, se lo confirió la Nación para su defensa."¹⁸³

Otro Juan María Bordaberry, quien, después de presidir las Fuerzas Armadas durante la guerra antimarxista, asume la gestión de considerar personalmente con los mandos militares cuál deberá ser el papel constitucional de la institución, redescubriendo también los principios y derechos que hacen posible el cumplimiento de su misión. Como se ha examinado ya, estimó, en resumen que realizó posteriormente, que la intervención del año 1973, "como institución y en un acto de servicio, sin duda da a su acción un fundamento ético, ya que no se le quiere dar jurídico" y precisó: "Una es la función del gobierno, que debe realizarse con el sustento de poder de las Fuerzas Armadas, aunque no por ellas; otro es el sustento mismo, que es su función específica y esencial."¹⁸⁴

Ambos Mandatarios pusieron de relieve que lo que la institución debe preservar es la existencia de la Nación que integra y no la de una forma de Gobierno si ésta conduce a perjudicar los intereses superiores de aquélla.

Desde 1973, los militares pudieron percibir que su función, en último análisis, se superpone e identifica con la del Poder Público: garantizar la supervivencia nacional -sin perjuicio del gobierno civil por hombres de Estado y no de partidos que proceden de otro poder- y que, además, deben estar presentes en las grandes decisiones en las que se cuestiona la Nación. Fue la inexistencia de un verdadero Poder Público -diluído como estaba entre partidos y sindicatos- la que, al reaparecer, -porque es una noción necesaria, de Derecho Natural, proviene de Dios-, produjo su localización en el organismo estatal que es Poder material y moral por esencia. Su formación para el servicio nacional y su conformación autoritaria, ordenada y jerárquica, hicieron lógica dicha localización.

"Las propias Fuerzas Armadas -como analizó Bordaberry- profesan naturalmente los principios cristianos del orden político, aun cuando tantos años de pensamiento liberal hagan que no reparen en ello."¹⁸⁵ La dificultad para que hayan asumido de derecho ese rol radica en que, en el transcurso de nuestra historia, no se ha logrado consolidar las fases militar y civil del Poder en una Jefatura de Estado o Mando superior que unifique ambas -superando la deliberación inherente a la Junta de Comandantes- sin emanar de un poder de raíz extraña al interés nacional. Sin que ello suceda, la "vuelta a los cuarteles" será siempre precaria y relativa y las condiciones para nuevas intervenciones necesarias serán más gravosas, tal cual lo demuestra la historia sudamericana.

En la encrucijada que se encuentra nuestra institución armada desde 1973, con las presiones de la democracia internacional, su diálogo con los dirigentes de los partidos la ha conducido a una decisiva consideración sobre su función, sobre el nombramiento de sus mandos y sobre las consecuencias que puede originar al país su retorno a la subordinación al "poder civil", o sea, a esos interlocutores que -invocando la exclusiva representación popular y aspirando al dominio del "cuerpo electoral"- se arrogan el dominio mismo de la soberanía nacional.

2. Los partidos políticos.

Ni los partidos políticos ni aun el derecho de asociación estuvieron constitucionalmente reconocidos hasta 1934. En la Carta Política de ese año se origina un sorprendente artículo, vigente aún, que constituye una confesión de los vicios partidarios ante el Derecho Constitucional comparado: "Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política."

Sobre la actuación de "blancos" y "colorados" hasta la iniciación del siglo XX decía el Dr. Luis Melián Lafinur en carta al Dr. Domingo Aramburú: "Hace cincuenta y tres años (desde 1846) que nuestros buenos ciudadanos vienen procurando que desaparezcan los bandos tradicionales; hace cuarenta y cinco años que don Eduardo Acevedo escribía al más fecundo de nuestros poetas: «Adelante mi querido Alejandro: es obra santa trabajar por la extinción de los viejos partidos y la reorganización nacional»" y acotaba que "son designaciones tradicionales de guerra y no de paz, porque hoy nada significan ni definen."¹⁸⁶ Antes, había asegurado el Presidente Berro: "Los Orientales no están divididos por principios políticos"; "ellos no pueden pactar unos con otros contra los derechos de la nación a que pertenecen; no pueden anular su soberanía y usurparla."¹⁸⁷

Luis E. Azarola Gil reseña: el decreto de noviembre de 1851 con la firma de Joaquín Suárez y su Ministro Lorenzo Batlle prohíbe "el uso de la divisa colorada y blanca, que eran el signo de nuestras discordias pasadas"; el manifiesto de Andrés Lamas de 1855, que consideraba que esas divisas "representan las desgracias del país"; la opinión de Carlos Ma. Ramírez: "los partidos actuales son inconciliables con los primordiales elementos de la sociedad y del Estado"; la de Bauzá: "¡Los partidos! ¡Qué horrible sarcasmo! ¿Existen entre nosotros partidos?"; etc.¹⁸⁸ Julio Herrera también había aseverado que los partidos estaban "llamados a modificarse y desaparecer en un día más o menos remoto. Yo digo más: yo anhele que eso suceda cuanto antes."¹⁸⁹ Y en "H.D." generaciones de uruguayos aprendieron la queja de Artigas, tomada de las memorias del Gral. José Ma. Paz: "¿Será posible -decía a este respecto al general Paz, que le visitara en su retiro- que no puedan entenderse los orientales? ¡Oh! esto es inconcebible; esto me desorienta, me amarga la vida, hasta el punto de preferir la muerte aquí a vivir en mi tierra!"¹⁹⁰

Avanzado el siglo, las antiguas divisas fueron perdiendo sus características afectivas y comenzaron a ser utilizadas para establecer sobre su base un sistema partidario al estilo del de las democracias inglesa y norteamericana, receta uniforme que se extendía por todo el mundo como eficaz instrumento de poder. Esta sería su nueva modalidad: la promesa del bienestar general, lo que provocará la demagogia, el intervencionismo estatal y una dependencia creciente de centros de poder financieros internacionales. De esto último es prueba la utópica aspiración de todo proyecto de ley de estatuto partidario de controlar sus programas de principios y sus finanzas, a sabiendas de que la lucha partidaria plena -como la sindical, como la guerra- excede la normativa jurídica. Ese pretendido contralor de apoyos ideológicos y económicos hace presumir la existencia de directivas provenientes del exterior.

La inclusión ineludible -preconizada por estos partidos así modernizados- del marxismo y del comunismo dentro de lo que llaman "juego democrático" fue causa del deterioro de las bases del sistema. Desde que aquéllos constituyen una conspiración que ha ido alterando el equilibrio mundial a partir de 1945, las "democracias occidentales" que se preocupan por imponer su régimen a todas las naciones, padecieron, en mayor o menor medida, los mismos males que afectaron al Uruguay. Ello se agravó al degenerar esa actividad aparentemente legal de los partidos marxistas en acciones terroristas que aceleraron el agotamiento -en la teoría y en los hechos- de todo el sistema. El propio comunismo lo reconoce en un documento de su partido en Praga rotulado: "Cómo el Parlamento puede desempeñar una misión revolucionaria en la transición hacia el socialismo" publicado en Londres por la Cámara de los Comunes y que el diario "ABC" de Madrid comentó bajo el título de "Mediante presiones «desde arriba y desde abajo», los partidos de orden mueren víctimas del sistema que crearon."¹⁹¹ Esta táctica fue de evidente aplicación en nuestro país. Está, asimismo, expresamente formulada: "La actividad del Partido Comunista y del Estado soviético en el dominio de la política exterior tiene los siguientes objetivos fundamentales: --prestar apoyo a los movimientos de liberación nacional."¹⁹² Este era, precisamente, el nombre de la asociación delictiva que atentó contra nuestra Patria.

Los partidos políticos del país, con denominaciones sectoriales que intentaron disimular las negativas consecuencias que sus luchas por el Poder engendraron en la vida nacional ("Unión", "Unidad", "Nacional", "Popular"), fueron siendo arrastrados por el marxismo en su proceso de internacionalización, en sus propias divisiones internas, en su acción demagógica. Cada vez fue más manifiesta la relación de dependencia de todos los sectores que se denominan democráticos con los centros de poder extranjeros: Internacional Socialista, Democracia Cristiana, Comunismo Internacional, y, aún, el terrorismo internacional revolucionario. En 1966 amenaza el Primer Ministro cubano comunista Castro: "Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. En muchas otras naciones de América se dan las condiciones plenas para la lucha armada revolucionaria."¹⁹³

Culminación de este proceso público y visible es la creación, también en Londres y en otro 24 de junio, de 1983, de la Unión Democrática Internacional.¹⁹⁴ En esa ocasión dijo, dogmáticamente, la Primera Ministra Thatcher: "El futuro pertenece a las democracias libres, y ésta es la marcha de la historia."¹⁹⁵

El ciudadano, en tanto, ha sido artificialmente conducido a participar en elecciones y a estar pendiente de debates públicos, con un poder de decisión individual y colectivo cada vez menor, en detrimento de la participación efectiva a que tiene derecho en el ámbito natural de su hogar, su vecindario, su parroquia, su propiedad, su trabajo. El derecho al voto debió transformarse en voto constitucionalmente obligatorio desde 1934, con sanciones impuestas posteriormente por ley. Al descuidar su ámbito natural privado, éste será invadido por el intervencionismo estatal, por la exaltación de las luchas partidarias y sindicales y por leyes que desconocen sus fueros, sus tradiciones y sus costumbres.

CUARTA PARTE

LAS CREENCIAS: IGLESIA CATOLICA y MASONERIA

1. La fe popular, la enseñanza laica y la libertad religiosa.

La tentativa de implantar artificialmente en el país las ficciones del constitucionalismo liberal ha causado inestabilidad y debilidad en nuestras instituciones y consecuentes vicisitudes políticas y socio-económicas durante el siglo XX. Ha existido un principio revolucionario actuando sobre una sociedad cristiana tradicional que es deber del historiador revelar y analizar, así como determinar cuál es el poder concreto y contrario que lo impulsa. Este ensayo está obligado a concluir que, como en otros países y en particular en todos los hispanoamericanos, ese poder es, fundamentalmente, la masonería internacional y sus organizaciones derivadas y conexas, desde que ella ha sido, según define León XIII en su Encíclica "Humanum Genus" de 1884, una "especie de centro de donde todas salen y a donde vuelven."

El carácter reservado que esta sociedad se asigna a sí misma y el secreto que emana de los juramentos de sus miembros, no puede ser obstáculo al criterio científico del historiador ni, en definitiva, al conocimiento del pueblo que no la integra pero que es destinatario de su accionar. Como su existencia es lícita, según nuestra legislación positiva, este estudio no implica -obviamente- ninguna acusación ni denuncia, pero resulta inaplazable y necesario para explicar cómo se ha ido operando en el Uruguay este enfrentamiento -unas veces patente, siempre latente- de poderes y creencias que conforma la historia política del siglo XX.

Servirá, asimismo, para desentrañar las causas de las crónicas dificultades que ha soportado el régimen democrático representativo republicano liberal parlamentario y partidario para adquirir validez y vigencia. Será aclaratorio, a la vez, para la inteligencia de esa encrucijada secular de una Institución Armada subordinada a unos dirigentes de partidos políticos que se presentaron siempre como necesarios. Hará reflexionar, en fin, más hondamente sobre el carácter "insoslayable" o "irrenunciable" que se ha otorgado pública e inexorablemente a dicho régimen. Pero, sobre todo, provocará la meditación acerca de las consecuencias que su reimplantación plena -contra toda prevención y razón- pueda ocasionar al país en el futuro. Esta pugna de características hoy universales ha conducido a un dilema vital que, otra vez, no podrá ser desconocido. El mantenimiento y la reiteración de esta contradicción de fuerzas y de principios implicaría ignorar el carácter magistral de la Historia.

El origen de la referida lucha o resistencia radica, como ha quedado dicho, en el afán de otorgar a la emancipación de España el carácter de una revolución cultural y religiosa contra

grante de la masonería²⁰³, propuso "la libertad de las otras creencias religiosas", lo que no se aprobó porque se consideró "prematureo"²⁰⁴. El Secretario de la Constituyente de 1830, Manuel Errazquin, sobrino de Larrañaga, miembro de la masonería²⁰⁵, proyectó un Estado sin religión oficial²⁰⁶ y en la Constituyente de 1830 se proponía: "La Religión del Estado es la religión Santa y pura de Jesucristo", fórmula indefinida que no fue aprobada. J.C. Williman (h) señala un antecedente de la separación de la Iglesia y el Estado: Santos, en carta al Papa León XIII, menciona en 1884 la posibilidad de dicha separación, cuando era ministro de Gobierno el Dr. Carlos de Castro, a la vez Gran Maestre de la Masonería entre 1879 y 1889²⁰⁷. Recién en 1918 se establece constitucionalmente la separación, conjuntamente con la libertad de cultos.

Son éstos, premeditados "progresos" y "cambios" que se van operando sin la adhesión ni advertencia del pueblo, y aun en contra de sus convicciones, en nombre de "ideas" cada vez más "liberales" -según denominaciones utilizadas por sus promotores- que, incrementados en este siglo, provocarán desconcierto, desmoralización y desorden en nuestra sociedad. Es entonces que el poder nacional y cristiano perderá estabilidad y se verá desplazado por otras fuerzas que están en contradicción con él porque se inspiran en creencias opuestas. La Iglesia Católica, predicadora de la Fe del pueblo desde sus orígenes, se ve a veces penetrada, a veces enfrentada, a una "contra-iglesia".

2. Explicación del dogma democrático.

La vía utilizada para esta lucha será el sistema político. En "mi autoridad emana de vosotros" se ha querido ver la afirmación de que el pueblo -en la vaga acepción que actualmente se procura dar a este término- confirió a Artigas su poder. No fue así. Artigas lo asumió como Conductor de hecho y de derecho y los más prestigiosos vecinos -representantes naturales de "los pueblos" o poblaciones, no funcionarios estatales- le atribuyeron espontáneamente su autoridad. Tal cual se hacía en el Aragón de los Artigas: "Nos que valemos tanto como vos, y juntos más que vos, os hacemos nuestro Rey con tal que guardéis nuestros fueros y libertades." Es decir, no existe aún quiebra de la noción hispánica medioeval de soberanía o poder supremo, que en tanto "potestas" proviene de Dios y que debe ser ejercido al servicio del bien común. Artigas, como prueba de ello, nunca puso en práctica la "separación de poderes" -que estaba contenida en las instrucciones de otras Provincias también- sino que gobernó como Caudillo uniendo en sí el aspecto civil y militar (hoy sería considerado un "autócrata"), con la intacta base popular de los Cabildos y con un espíritu republicano que era oposición a los designios monárquico-constitucionales que la masonería inglesa quería imponer a través de la logia Lautaro.

Sin embargo, las instrucciones del 25 de agosto de 1825 citadas, contienen una sorprendente intransigencia que contraría el Derecho Natural y las propias declaraciones de independencia de estos países al mandar: "Art. 2º: Sostener la Libertad bajo el sistema de Gobierno representativo, sin consentir en otro alguno, por más que las circunstancias lo aconsejaren". La Convención Preliminar de Paz, al disponer en su artículo 4 que se "convocará los Representantes de las partes de la dicha Provincia", explica la afirmación de Vicente F. López sobre "la obligación de constituirse con los principios conocidos del régimen representativo republicano que se imponía al país"²⁰⁸ y la del discurso del miembro informante Ellauri en 1829: "La forma de gobierno no ha ofrecido grandes dudas a la Comisión" que "se ha dejado arrastrar gustosamente del torrente de la opinión pública." Sobre esta última aseveración, J. P. Varela dirá: "el pueblo Oriental juró su Constitución del año 30, no ya sin saber lo que juraba, pero aun sin saber lo que era una constitución política."²⁰⁹ Y Bauzá critica a la Asamblea de la Florida "el designio de hacer tabla rasa con la sociedad a impulsos de un jacobinismo exal-

tado."²¹⁰ Habrían de pasar muchos años para poder comprobar cómo ese sistema iría convirtiéndose en instrumento de partidos que responden más o menos intensamente a sociedades no siempre visibles, con directivas extranjeras y, en su última etapa, también del marxismo internacional.

No podrá ser entendida la política de nuestro siglo si no se intenta interpretar los orígenes y la evolución de fórmulas y conceptos referentes a estos tres decisivos puntos: enseñanza, religión y régimen político, en los cuales se percibe la contraposición profunda señalada en este Ensayo. No es casual que la Carta de 1918 implante la adopción de la forma de gobierno democrática por primera vez -la palabra no era usada por Artigas ni por la Constitución anterior- simultáneamente con la separación de la Iglesia y el Estado. Esto conduce a desentrañar el concepto de democracia en el correr del siglo, cuando ha ido perdiendo las características que lo hacían compatible con los principios políticos cristianos de autoridad servidora del bien común, unidad nacional, subsidiariedad del Estado, afirmación de la trascendencia de la persona humana, para dar paso a una acepción esencialmente opuesta utilizada por un poder internacional revolucionario y anticatólico.

En este sentido puede considerarse:

* Al juramento ya mencionado de la logia Lautaro, se agrega de fuente europea una cita coincidente: "René Sedillot, en su notable obra: "Histoire des colonisations" (París, 1958) recuerda que Bolívar prestó juramento en la logia masónica de Cádiz: "Tú no reconocerás más gobiernos legítimos de la patria que los elegidos por la voluntad libre y espontánea del pueblo" (p.492)."²¹¹

* Nota de "La Masonería polaca a la Revolución -Alianza Republicano universal. Al pueblo español": "Nosotros sabemos que fuera de la forma federativa republicana, la soberanía del pueblo es una ficción" (1868).²¹²

* "La evolución de la democracia según los conceptos socialistas es la única esperanza de supervivencia para los judíos del mundo entero" (declaración de "Wise, hijo del célebre rabino, una de las personalidades más importantes del judaísmo mundial" en "Washington Post" de 31 de mayo de 1938)²¹³. En su bibliografía sobre masonería, Ferrer Benimeli enumera las obras que tratan de la influencia del judaísmo sobre la masonería y señala: "El propio Mada-riaga, en su obra "Le déclin de l'Empire espagnol d'Amérique" (París, 1958), no tiene tampoco inconveniente en admitir que "existe una cierta relación entre el judaísmo y la francmasonería"²¹⁴

* "Unos 50.000 norteamericanos se reunieron en Soldier Field, en Chicago, para oír al Presidente Truman, quien relató cómo Estados Unidos ha buscado la paz, y predijo con absoluta confianza la victoria final -sin guerra- de los principios democráticos, sobre la base de una opinión pública perfectamente informada". "El acto se realizó conmemorando el jubileo del Consejo Imperial del Templo de Norteamérica, una de las importantes órdenes masónicas."²¹⁵

* "I- a) La Francmasonería y la Democracia están de acuerdo en considerar ambos conceptos como libertad de conciencia y libertad de pensamiento", "c) La Francmasonería considera el laicismo de la sociedad (secularización) como un progreso en la historia de la humanidad." (Conclusiones de la Primera Conferencia Interamericana de la Masonería, reunida en Montevideo en abril de 1947).²¹⁶

* "Nosotros ponemos siempre los supremos intereses de España por encima de cualesquiera otros, siempre que, como en este caso coincidan con los de nuestro pueblo a través de un Estado de Derecho y en un régimen de libertad y democracia" (declaración de Antonio García Borrajo, del Supremo Consejo del Grado 33 del Grande Oriente Español a Angel Ma.

de Lera para su libro "La Masonería que vuelve").²¹⁷

* Existen "conflictos ideológicos «entre la ideología católica, favorable al gobierno autoritario de un grupo selecto, y la ideología liberal, alimentada por las logias masónicas, hostil al principio de autoridad bajo cualquier forma, que llevaba hasta sus últimas consecuencias los derechos personales del individuo» (L.V. Tapié, "Histoire de l'Amérique Latine au XIX^e. siècle" p.120)", según comprobación y cita de Daniel Rops.²¹⁸

Queda revelada así la evolución del concepto de democracia y cómo la disminución de un poder y una fe ha supuesto el incremento de la potencia rival. La masonería, negadora del Poder Público sobre un individuo que proclama libre, irá operando a su favor esa sustitución como consecuencia natural de la necesaria existencia del Poder en la sociedad humana. Su propia organización y actividad fue generando un poder que excluye a quienes no la integran y que le ha permitido creciente dominio sobre las Naciones. El fundamento de las monarquías católicas para disponer su disolución había sido, precisamente, que al asociarse sin autorización real usurpaban soberanía, en violación de disposiciones vigentes provenientes del derecho romano.²¹⁹ Un autor masónico contemporáneo señala la diferencia entre la concepción de la masonería inglesa "en que la Francmasonería es una cosa y el Estado otra", y según la cual "no es el Estado el que debe ser masonizado, sino la Francmasonería quien debe permanecer lealmente británica", y la concepción del Gran Oriente francés, de influencia en nuestras logias, tendiente a conformar "una sociedad privada en el poder bajo la máscara de los poderes públicos" y en la que "el Estado mismo era subordinado a una finalidad superior, que era la «República», en el sentido masónico de la palabra."²²⁰

He aquí entonces las explicaciones a hechos políticos de nuestra historia contemporánea, señalados: la toma de decisiones públicas dentro de la actividad partidaria y fuera del Estado; la defensa como un dogma de la democracia y la república más que de la propia Nación; el reclamo de los derechos colectivos y de los derechos humanos contra el Poder Público, como si sus finalidades fueran opuestas. Este proceso político-social implicó también entre nosotros usurpación de soberanía; el poder de esta organización -con juicios, con penas- resta poder al Estado sin responsabilidad pública y penetra el organismo estatal y la sociedad. "La historia se desarrolla sobre dos planos: uno público, oficial, democrático; el otro secreto, invisible a los ojos de la masa, autoritario."²²¹ Las jerarquías internas de esa sociedad no coincidirán con las naturales de la sociedad. El conocimiento parcial de esta realidad sólo es posible al investigador merced a fragmentarios y no divulgados documentos, opiniones a favor y en contra de dicha sociedad, análisis de sus conceptos, y a símbolos que intencionada y discretamente revelan su presencia en escudos, banderas, emblemas de instituciones, de partidos políticos, de empresas comerciales, panteones familiares.

Sobre la relación masonería-partidos políticos puede citarse al erudito español Pedro Sainz Rodríguez, en su entrevista a de Lera: "La Masonería nace en la época de las luces, porque entonces no existía un sistema político por el cual las ideas se transformasen en partidos. Por ello, la ideología contraria a la situación social predominante tenía que actuar secretamente. De esa realidad nacieron las sociedades secretas. Sociedades secretas para combatir una estructura social, que, años después serían inútiles porque ya se podía llevar a cabo esa lucha por medio de partidos políticos."²²² Ploncard d'Assac transcribe documentación de la sociedad, referida a Francia: "Es por esta acción profana que en definitiva podemos orientar la organización económica y política de nuestro país. Por eso somos casi todos adherentes a los partidos políticos que se disputan la dirección efectiva de la sociedad."²²³ Es de evidencia que, si esto ocurrió así, la tolerancia y el pluralismo -base doctrinaria de la democracia partidaria- carecen de autenticidad. Y que tampoco existiría esa distinción de cosmovisiones que dividiría a los hombres permanentemente en partidos, desde que -además de su cuestionable pertinencia

en el seno de una misma Nación- los uniría en realidad una concepción común no visible a los electores.

El sistema de partidos fue impugnado en nuestro país, como ya se analizó, pero en este punto interesa también recordar que Bolívar hubo de disolver las sociedades secretas el 8 de noviembre de 1828 y, al fin de su vida, decir: "Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro." Y que, respecto del Río de la Plata, Bauzá comentaba los primeros motines y pronunciamientos posteriores a la emancipación: "Conviene tener en cuenta semejantes atentados, para señalar los verdaderos orígenes de la anarquía tan mafiosamente atribuida más tarde a los caudillos populares, víctimas casi siempre, de este desbordamiento de pasiones."²²⁴

3. El combate trascendente.

Más compleja es la relación Iglesia-masonería, en especial en nuestro país, pero sin su examen resultan incomprensibles los sucesos políticos decisivos del siglo XX. Resaltamos que la Iglesia mostró vacilaciones y confusiones desde la época de la emancipación. La Hermandad de la Caridad, la expulsión de los jesuitas, denotan esa variable relación entre ambas instituciones. Historiadores han señalado que en el siglo pasado existió un catolicismo masón al que hubieron de enfrentar después el Obispo Monseñor Jacinto Vera y el Arzobispo Monseñor Mariano Soler. Lo cual demostró que dicho catolicismo masón era, más propiamente, la masonería actuando entonces sin atacar frontalmente a la Iglesia. De él, dice el Cnel. Julio R. Soto: "de pensamiento católico, traía consigo la masonería."²²⁵

Monseñor Soler, siguiendo las directivas del Papa León XIII que condena en su Encíclica "Humanum Genus" de 1884 a la sociedad masónica, escribe ese año: "Ella es la causa y el principio de la disolución social. El sistema no es suyo, pero sí lo es su organización."²²⁶ Encajada la organización, denuncia también las proclamas del liberalismo, que él resume así: "Estado laico, esto es, Estado pagano en los pueblos cristianos."²²⁷ Esta es la formalización del combate, cuyo desarrollo hemos observado en el siglo XX. Aun así, Monseñor Soler, Bauzá en sus "Estudios Constitucionales" y Zorrilla tratan de dotar de contenido cristiano a las expresiones "república" y "democracia", disputando esas palabras para su causa. Si consideramos que en 1846 Esteban Echeverría ya definía: "Caminamos a la Democracia", "nuestro punto de arranque y reunión será la democracia"; "unidad generatriz y conservatriz, principio y fin de todo"; "fuera de ese símbolo santo, no hay salud"²²⁸ y que hoy el término posee un sentido también dogmático, es pertinente concluir que ese dogma no pertenece al Credo católico.

Respecto a la forma de gobierno la Iglesia no tiene soluciones invariables: sólo exige que el Gobierno sirva a la comunidad según la Ley natural de Dios. El esfuerzo de una "democracia cristiana" -Unión Cívica- que pretendió funcionar como partido con características internacionales, contribuyó a resaltar la contradicción subyacente entre dos creencias que la propia Iglesia desde 1739 considera inconciliables. El Arzobispo de Montevideo Monseñor Aragone y dos Obispos, envían una nota al Presidente de aquel partido, Dr. Secco Illa, el 22 de enero de 1935 y la hacen pública en hoja mimeografiada que se remite a los católicos, en la que, luego de referir a su "meritoria labor", señala que "no puede formar parte de la organización jerárquica denominada Acción Católica"²²⁹. Es decir, procura separar lo religioso de lo político partidario para evitar que un país de espíritu católico viera reducida su creencia a un número de sufragios. El recuerdo del Censo de 1908, de la colecta de apoyo popular luego de la separación del Estado en 1918, entre muchas, perduraban como demostraciones de una Fe que se manifiesta en el pueblo y que afloraba y aflora en las circunstancias trascendentes y críticas

de la vida pública y privada de sus ciudadanos.

Sin embargo, la actuación dentro de la Iglesia de personas y grupos contrarios a ella provocó -en el Uruguay en particular- conflictos internos que hacen crisis simultáneamente con la irrupción de la acción subversiva. Desde la "Carta Pastoral de Adviento" de 1º de diciembre de 1967, donde ambiguamente se advierte que "no se puede aceptar cualquier tipo de revolución" y no se prohíbe la colaboración con los marxistas, hasta la aceptación de la "senda plenamente democrática" cuando el plebiscito de 1980 y de la "vocación democrática" del país proclamada en 1981²³⁰, las posiciones son indefinidas y parecen aprobar -en todo caso y sin reservas- el sistema democrático partidario. Monseñor Parteli luce en su escudo arzobispal, para aumento de la confusión y el desconcierto, una trulla (o "cuchara de albañil")²³¹ que, según la simbología masónica, "es el instrumento característico de los Maestros y emblema de la tolerancia"²³².

El lema partidario "Democracia Cristiana", que sustituyó al de "Unión Cívica", concluyó siendo utilizado por el "Frente Amplio" y el comunismo en las elecciones de 1971. En Italia, la "Democracia Cristiana", que gobernó la república después de la 2ª Guerra Mundial, resultó comprometida con el marxismo y, en 1981, pública y oficialmente implicada en las actividades de la logia masónica "Propaganda 2", que incluyen presuntas vinculaciones con el propio Vaticano. Los esfuerzos teóricos, de Lamennais a Maritain, y los pastorales del Concilio Vaticano II no han fructificado en beneficio de la cristianización de las costumbres ni en la expansión de los principios morales católicos. Permanece válida la reflexión del Papa Pío IX: "No es verdad que la voluntad del pueblo manifestada por la opinión pública o de cualquier otra manera constituya la ley suprema, independientemente de todo otro derecho divino o humano" ("Quanta cura", 1864). Y la tajante distinción de Luis Veuillot: "El católico liberal no es católico ni es liberal: su nombre es sectario."²³³

Por otra parte, la Encíclica "Humanum Genus" había percibido que "no disimulan tampoco ser entre ellos esta cuestión de Dios causa y fuente abundantísima de discordia." Así, la Gran Logia de Inglaterra, "Meca masónica" como la califica el historiador masón francés Alec Mellor, el 20 de marzo de 1950 llamó la atención -según refiere Ferrer Benimeli- a la Gran Logia del Uruguay en estos términos: "La primera condición para ser miembro de la Orden es la creencia en el Ser Supremo", agregando que "sobre la mesa del Venerable era la Biblia -y no otro libro- la que era necesario colocar." "Nosotros no podemos seguir este camino", respondió -continúa Ferrer- la Gran Logia del Uruguay. "De resultados de tal actitud sobrevino una verdadera excomunión fulminada por la Gran Logia Unida de Inglaterra contra el Uruguay y las obediencias centrales y sudamericanas que participaron de su liberalismo."²³⁴

4. Los desprendimientos inevitables.

Si bien es cierto que "en la Iglesia se libra -como en el resto de la sociedad- una lucha a veces sorda, a veces violenta, entre los principios de la Tradición y los de la Revolución"²³⁵, también lo es que del régimen democrático partidario producto de esta inspiración anticristiana se deslizó o desprendió, como efecto de su propio principio, un "gajo" no querido: el marxismo leninismo. Esto ocurrió en el Uruguay político de este siglo, como en todo el mundo. No es que la democracia se va perfeccionando o que, en frase de Maritain, "su tragedia consiste en no realizar la democracia". La democracia, tal cual dice De Bonald, es "un régimen no constituido", inestable por principio y negación, en rigor, de los conceptos de Estado y de Constitución, como lo ha experimentado nuestro país.

El prólogo de la actual Constitución española reconoce que su objetivo consiste en "establecer una sociedad democrática de avanzada". Al "avance" marxista puede tolerarlo -aceptando desde luego la legitimidad de su eventual triunfo electoral- como partido. Excluirá sí, la democracia, a los "extremistas" marxistas que no participan del "juego democrático" y a todo intento de restauración de un régimen que legítimamente renace, periódica e ineluctablemente, por natural y por tener el consenso tácito de los pueblos. Como ocurrió en los países del Cono Sur americano en los años setenta.

El comunismo, en expansión mundial, tiene bases originarias comunes y el apoyo inicial de la masonería, pero, conquistado el poder estatal de países libres y cristianos proclama la "dictadura del proletariado" y utiliza el Poder para sí. Es entonces que suprime las sociedades secretas en tácito reconocimiento del carácter también conspirativo de éstas en contra de las creencias religiosas populares. La situación política a que arribó el Uruguay, inscripta en el contexto del denominado mundo libre, es la de un deteriorado régimen democrático tratando de defenderse -sin posibilidades teóricas, temiendo negarse a sí mismo- del enemigo marxista. A la Nación, en tanto, no se le reconoce el legítimo y primario derecho de constituir su régimen.

El marxismo sabe, no obstante, que las vías para su dominio se cierran cuando el Poder nacional es tal y se facilitan con el sistema democrático pleno. De ahí su defensa. El comunista Arismendi auspició en Méjico "la más amplia unidad de las fuerzas democráticas"²³⁶ y en un libro que a él prologara, el comunista J.L. Massera sostuvo: "al proletariado y más generalmente, a las fuerzas revolucionarias no les son indiferentes"... "las formas democrático-burguesas del Estado" y cita a Engels: "Las libertades políticas, el derecho de reunión y asociación y la libertad de prensa son nuestras armas."²³⁷

Esta unidad básica de principios y tácticas es señalada ya por León XIII en la citada Encíclica "Humanum Genus": "muchas sociedades de comunistas y socialistas, a cuyos designios no podrá decirse ajena la secta de los masones, como que favorece en gran manera sus intentos y conviene con ellas en los principales dogmas." Y en el 4º Congreso de la Internacional Comunista se ordena que el partido "derribe cuantos puentes conducen a la burguesía, y por tanto también por completo con la Masonería."²³⁸ Rompimiento que supone unión anterior. También la legislación española de 1940 estableció conjuntamente los "delitos de masonería y comunismo" y el Episcopado Argentino, el 20 de febrero de 1959, señaló "como enemigos de nuestras tradiciones y de nuestra futura grandeza, la Masonería y el Comunismo"²³⁹, en declaración motivada por la convocatoria del II Congreso Internacional para la Fraternidad Universal "a celebrar en Montevideo del 26 al 28 de marzo de aquel año."²⁴⁰ Esta identidad esencial está, asimismo, reconocida por autores masónicos: Alec Mellor dice que "el racionalismo marxista ha rechazado a la Francmasonería, a la que tiene por una etapa superada y burguesa."²⁴¹

Finalmente, como última expresión revolucionaria en nuestro país y en el mundo, surgieron los movimientos terroristas marxistas que, como los países comunistas, ostentan también símbolos masónicos en sus emblemas. Todos se disputan las denominaciones "democracia", "liberación", "progresismo", en manifestación de una lucha interna de poderes consecuencia inevitable de la común Revolución que, según definición atribuida a Vergniaud, "como Saturno devora a sus propios hijos". El propio nombre que los terroristas se adjudicaron aquí contiene, como el de Lautaro, implicancias pre y anti cristianas evocadoras de episodios de resistencia a la evangelización de la España de la Reconquista y de la Conquista. Hay hechos que llaman a la reflexión, sucedidos también en el Uruguay: ni los comunistas ni los terroristas involucraron en sus ataques, que no excluyeron institución, a la masonería; tampoco intentaron con su acción ilícita anular ninguna elección como, obviamente, hubieran podido hacerlo.

5. Un poder manifiesto.

La influencia de la masonería ha quedado evidenciada en estos diez últimos y decisivos años de modo sorprendente para el ciudadano y el historiador. Es cierto que León XIII hacía ya un siglo había estimado, en su Encíclica condenatoria, que "ha comenzado a tener tanto poder que parece haberse hecho dueña casi de los Estados." Pero los conflictos mundiales que su principio origina y sus propios problemas internos, han revelado una indisimulable actividad, algunas de cuyas inusuales expresiones han sido:

* El 1º y 2 de enero de 1976 la "Gran Logia de la Masonería del Uruguay", sin firmas, publica en "El Día" una declaración en la que atribuye carácter masónico a la logia "Caballeros Orientales" y da los nombres de "nuestros ilustres y queridos hermanos del pasado" donde figuran Tenientes de Artigas, Constituyentes del 30, políticos, artistas, etc.

* El 22 de marzo de 1981 "El País" entrevista a Monseñor Antonio Corso, Obispo de Maldonado, quien refiere a la "proliferación inusitada" de las logias masónicas. Ello motiva una respuesta, en el mismo diario del día 29, de la "Masonería del Uruguay", sin firmas, determinada -dice- "a romper la regla del silencio" y refutar la afirmación sobre la condición de masón del comunista Rodney Arismendi porque su "ideología y actividad política son incompatibles con los principios masónicos". Agrega que creen que "el Sr. Corso" no representa a la Iglesia Católica.

* El 1º de abril de 1981 "El País" publica la ya mencionada carta que firma Juan Martín Muñoz Aldama quien se declara masón y militante del Partido Nacional y afirma que en la masonería «no pueden ingresar ateos» y que para ser miembro de ella «hay que firmar una declaración de adhesión sin reservas a los principios de la democracia republicana» e incluye una lista de Presidentes masones desde Rivera y Oribe hasta Tomás Berreta.

* La revista "Noticias" del 21 al 27 de marzo de 1979 (Nº52) publica un "informe especial" sobre "Los masones en el Uruguay".

* Manuel Fraga Iribarne, el político español, en entrevista concedida a A. M. de Lera, narra que su padre y tios, emigrantes en Cuba, Argentina y Uruguay, "coincidían en afirmar la enorme fuerza que la masonería tenía allí, y la gran tentación que fueron las logias para los emigrantes que pretendían prosperar."²⁴²

* En entrevista publicada en "El País" del 28 de febrero de 1982, Mons. Fredy Delgado, Secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador, luego de sostener que todos los países sudamericanos son católicos, añade: "pero nos distinguimos del Uruguay porque allá se acentuó mucho más la masonería."

* La publicación en 1979 del libro sobre Santos de José C. Williman (h), citado ya, que contiene ilustrativos datos, nombres y actuación de la masonería no considerados aún en nuestra historiografía, que se agrega a la no divulgada literatura masónica de circulación reservada ("constituciones", "instalaciones", "jornadas", etc.).

* En 1980, en el "Libro del Sesquicentenario de 1830", R.S. Acosta y Lara en "Banderas y Escudos" sostiene que "bien poco se conoce de los pormenores de la creación de nuestra Bandera y nuestro Escudo" y sobre el sol afirma que es "símbolo masónico, según otros". El Himno Nacional de 1845 dice que es "De los incas el Dios inmortal." El asunto y la referencia -por sobre las posibles dudas- importan.

* El 11 de junio de 1981 aparece, también sin firmas, otro comunicado²⁴³: "Ante la difu

sión periodística de la existencia de una Logia Masónica en Italia denominada Propaganda 2, con actividades ilícitas y eventuales ramificaciones en América del Sur, la Gran Logia de la Masonería del Uruguay declara: 1º) Que no tiene vinculación de especie alguna con dicha organización". "El Diario" había titulado el 27 de mayo: "Misteriosa conexión en Montevideo de la Logia Masónica «P-2»" y "El Día", el 25 de mayo: "Las Derivaciones en Uruguay del asunto de la Masonería en Italia". "La Prensa" de Buenos Aires, el 12 de junio, publica una "entrevista exclusiva que no tiene precedentes" a Bindo Corradi Irisarri "Gran Maestro venerable de la masonería uruguaya", quien declara que "Licio Gelli jamás estuvo en la logia masónica del Uruguay." Sin embargo, en "La Prensa" del 22 de junio aparece una carta firmada por Patricio J. Maguire quien recuerda que en ese mismo diario del 18 de octubre de 1973 se da cuenta que "Recibió Perón a los miembros de la Unidad Latinoamericana" y que entre los asistentes figuraban, entre otros, los Sres. Bindo Corradi y Licio Gelli por Uruguay y por Italia, respectivamente. También el semanario "Correo de los Viernes" de Montevideo, (Año I, N°14) de 26 de junio, contiene declaraciones del Sr. Bindo Corradi y aclara que "es la primera vez que un Gran Maestro concede un reportaje escrito en la prensa de nuestro país". Allí refiere a los deberes de la entidad: "auspiciar y fomentar la Enseñanza laica y liberal-democrática"; "pugnar para que las Instituciones del país se basen siempre en los principios democráticos"; añade que en la "P-due" había "cierto número de uruguayos" pero reitera que en ella "la Masonería uruguaya no está implicada". Ese semanario, en el mismo ejemplar, alude a las propiedades de Gelli, sindicado como jefe de dicha logia italiana, en nuestro país, así como al involucrado Umberto Ortolani, Embajador de la Orden de Malta en Uruguay en esa época. En su próximo número, del 3 de julio, titula "Logia «P-2» - Aspiraban ingresar 475 uruguayos", mencionando que una publicación de Milán iba a difundir esa lista y constatando "un generalizado silencio oficial y la habitual cautela extraoficial"; luego, se sumó a esa cautela, y tampoco hubo en el país más aclaraciones ni indagaciones públicas sobre el prófugo, detenido y nuevamente prófugo de la Justicia internacional Licio Gelli y la logia masónica disuelta en Italia, hasta el comunicado del Ministerio del Interior del 7 de octubre de 1983 que, ante versiones que dicha persona "se encontraría en nuestro país, publicadas por distintos periódicos extranjeros", aclara que no "se han obtenido pruebas que hagan suponer su presencia en el territorio nacional".

Las relaciones Iglesia-masonería en el Uruguay del siglo XX están determinadas, entonces, por un sutil pero decisivo combate de posiciones y de principios que en ocasiones se torna imperceptible por las propias diferencias internas de ambas instituciones y por la eventual y discreta conexión que pueda existir entre ellas. Se hallan inscriptas, asimismo, en el ámbito internacional, donde la Iglesia -que después de la última confirmación de su condena el 17 de febrero de 1981, resolvió, en el nuevo Código de derecho canónico de 1983, derogar la excomunión automática de los masones- padece las confusiones derivadas del Concilio Vaticano II y la masonería sufre, a su vez, las consecuencias emergentes de su propio principio, por ella denominado librepensamiento.

La Iglesia, al abrir sus puertas al mundo y poner énfasis en la vida temporal, se ha expuesto a ser confundida y disputada por las tendencias masónicas que han logrado hoy casi totalmente el poder mundial en los países capitalistas y en los países comunistas, por encima de diferencias de sistemas y de tácticas. La presión unánime que por el pronto retorno al régimen de democracia plena -cualesquiera sean las consecuencias que origine- se ejerce desde hace unos años en el Uruguay y en otros países, es prueba de ese poder. Producidos los eventuales resultados negativos en las naciones coaccionadas, las divisiones reaparecen: el "mundo libre" será "moderado" y el comunista acelerará la revolución anticristiana. La influencia de la Iglesia en el mundo temporal, en tanto, es sólo espiritual pero invencible, ya que proviene de su Fundador y se demuestra al concitar contra sí la resistencia y la contestación de todas las otras creencias e ideologías a través de los siglos.

CONCLUSIONES

Serán similares a las que podrían deducirse de la historia contemporánea de otras naciones hispanoamericanas e, inclusive, de aquellas pertenecientes en espíritu a la Cristiandad. Uruguay, al presentar una neutralidad de principios tan absoluta en su política, puede configurar aparentemente un caso típico de país al que corresponde el restablecimiento del régimen democrático experimentado desde comienzos de siglo y la negación, tal cual fuera oficialmente asumida el 12 de junio de 1976, de la naturaleza instauradora e irreversible del régimen institucional surgido en 1973. No obstante, como ha procurado demostrar este estudio:

1 - Está vigente aún la identidad original; sus valores, tradiciones, instituciones, costumbres, se revelan informadas por un espíritu público cristiano cuando son agredidos y peligran vitalmente los sentimientos religiosos, la libertad de la Patria, los vínculos de sangre, los respetos naturales.

2 - Es manifiesta en nuestra historia, y especialmente en el siglo XX, la acción de una potencia rival inspirada en una ideología contraria y resistente a la Fe católica popular, que intenta descomponer el orden y la moral imperantes en base a la proclamación desnaturalizada y dogmática de los "Derechos del Hombre" y a la implantación del régimen democrático liberal y partidario. Con un apoyo internacional cada vez menos disimulado, esta actividad revolucionaria será ejercida por asociaciones y métodos más o menos secretos y graduales hasta desembocar inexorablemente en la violencia que desarrollan comunistas y terroristas marxistas anticristianos.

3 - El ataque de raíz externa y la defensa nacional han evidenciado, desde los años clave 1971-1976, la notoria incapacidad del régimen democrático liberal y partidario de estabilizar y beneficiar al país. La rebelión y el espíritu de discordia que, en último análisis, lo originan y motivan, y su utópica e intrascendente invocación al bienestar nacional, son inconciliables con las creencias de nuestra sociedad que, asumiendo su identidad inamovible, aspira al orden, a la unidad nacional y a una vida privada, familiar, de trabajo, conforme a sus antiguas tradiciones, virtudes y principios. Ha sido históricamente imposible constituir y arraigar un régimen cuya creencia inspiradora no sea la del pueblo, y la Historia Universal también comprueba que las naciones cristianas no abjuran de su Fe.

La falsedad de los fundamentos teóricos de dicho régimen, construido sobre sucesivas ficciones, radica en la sustitución de Dios y su Ley por la voluntad de un "Pueblo" o un "Hombre" abstractos y pretendidamente liberados de su Creador. Se identifica así el principio que anima esa fuerza asociada que, dominando la opinión pública y las finanzas internacionales, se arroga la facultad de desorganizar y desanimar los pueblos evangelizados para torcer su vocación y destino. Ni la doctrina pontificia ni la del derecho público reconocen una forma de gobierno válida para todo tiempo y nación, como pretenden para sí la democracia contemporánea y el

totalitarismo comunista. El Derecho Natural, que proviene de Dios, descubre como necesaria sólo la noción de un Poder Público servidor del bien común de las naciones libres.

Todo radica en que la sumisión a un designio Superior y a la orden evangélica de "predicar a las naciones" para salvación de las almas no fue acatada por el principado de este mundo en rebelión que -está prometido- "no prevalecerá". Estos conceptos trascendentes, credo de miles de millones de personas a través de los tiempos, que animan poderes en incesante contradicción y explican la Historia, han sido poco tratados por el pensamiento nacional. De lo que ha derivado cierta confusión de base acerca de los hechos políticos que sólo son su expresión.

Tal vez, como nunca, los últimos acontecimientos mundiales que muestran descubierto este combate, y la existencia de armas ya suficientes para una destrucción general, presagian decisiones y definiciones, señales y revelaciones.

Montevideo, 7 de octubre de 1983.

ACTUALIZACION Y EPILOGO

A diez años de la disolución -conforme al derecho vigente- de los grupos marxistas, el 27 de noviembre de 1983, "los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna", como dicen en su mensaje, se reúnen en el Obelisco a los constituyentes de 1830. Públicamente denuncian allí "la usurpación de nuestros derechos sagrados", "la imposición de los detentadores del poder", "los dioses con pies de barro". Comparan sus propias actitudes con las del "fundador de nuestra nacionalidad", se identifican con el "gobierno de Derecho". Reclaman "el pluralismo político irrestricto", el "papel insustituible" de los partidos, la "Justicia única e independiente", la "liberación inmediata" de presos, una "prensa libre, a la que ningún Torquemada podrá clausurar por decir su verdad", "una gran Universidad autónoma", "un movimiento sindical que actuará con entera libertad" y unas Fuerzas Armadas "reintegradas a sus cuarteles". En fin, reaparece en el país el otro poder político con su dogma y su grito: "¡Viva la Democracia!"²⁴⁴.

Las Fuerzas Armadas comienzan, entonces, a percibir el problema del poder y a padecer las consecuencias de la opción que asumieron el 12 de junio de 1976. Porque ya no sólo los que denominaran "Partidos Políticos Tradicionales" les presentan sus crecientes exigencias, sino que ahora lo hacen "todos los partidos" invocando, precisamente, el principio absoluto de la democracia liberal y partidaria. Se evidenciarán desde luego una sucesión de contradicciones. El 1º de febrero de 1984 al asumir, el nuevo Comandante en Jefe del Ejército sostiene, por un lado, que "fue en defensa de la democracia que se sustituyó después al Presidente Constitucional, cuando pretendió eliminar los partidos políticos tradicionales", "que se convocó el plebiscito del 80" y "que se llamó a elecciones internas en el 82" y, por otro, que se "transferirá el Gobierno a ciudadanos que, con devoción patriótica, garanticen la defensa de los principios democrático-republicanos"²⁴⁵.

Como resultado inevitable del ahondamiento de esa crisis conceptual, el 7 de junio de 1984, al producirse otro relevo en el mando del Ejército, su titular advierte que "el enemigo no fue exterminado", que "los asesinos y secuestradores purgarán sus penas como tales", que no habrá "retorno al caos", y concluye que "estarán las Fuerzas Armadas al lado de esos nuevos gobernantes"²⁴⁶. Los dirigentes partidarios, combatiendo nuevamente desde su principio democrático liberal legitimado, readquieren, consecuentemente, posiciones de poder. La Conferencia Episcopal, en tanto, dirige públicamente "una palabra fraterna" "a todos los orientales", "con ánimo de servicio constructivo": "Todos seguimos esperando una apertura, en medio de una distensión de los ánimos, que lleve gradualmente a la normalización de las instituciones democráticas."²⁴⁷

El Presidente Tte. Gral. (R) Alvarez reitera su pensamiento, en conferencia de prensa del 21 de junio siguiente: "Yo confío en los partidos políticos tradicionales por los cuales las Fuer-

zas Armadas han hecho un gran sacrificio"; "han llegado a destituir a un Presidente de la República porque no reconocía o no quería reconocer la existencia de los partidos políticos tradicionales". Aboga por "un gobierno de concordia" con "normas constitucionales de emergencia para ser utilizadas en momentos de crisis", "como fue acordado en algún momento en el Parque Hotel" aunque, aclara, ello se haya llegado a considerar "un sacrilegio nacional"²⁴⁸. Aludía a una de las tantas reuniones de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas con representantes de los sectores partidarios, de las que no se podían esperar transacciones, ya que éstos eran irreductibles en su reclamo de restaurar plenamente lo que llamaban soberanía popular, es decir, en los hechos políticos, la devolución total del poder a "los políticos", a ellos, a los centros de poder concretos de donde proceden.

El final de esta confrontación de poderes es previsible. Uno, presentado como legítimo; otro, al cual sólo se le reconoce la fuerza por parte de una opinión pública conformada por gravitantes medios de comunicación vinculados con los centros mundiales de decisión. Presiones internacionales, visitas de políticos extranjeros, incluido el Rey constitucional de España, programadas agitaciones populares, paros denominados "cívicos", precipitan los acontecimientos. El 26 de julio de 1984 se habilitan partidos marxistas ("histórica decisión", según "La Mañana" del 27); el 22 de agosto cesa la intervención de la Universidad de la República; el 31 de ese mes el mencionado diario ya publica una foto del frente de un liceo montevideano en el que, junto al nombre "Tupamaros" y a la estrella de cinco puntas con que se individualizan, se lee: "Tierra o muerte".

Todos los contactos y fórmulas constitucionales en discusión habían fracasado. Los llamados "24 puntos del Parque Hotel", con los que representantes castrenses procuraban instituir una democracia protegida, capaz de defenderse a sí misma, cedieron, en junio de 1983, ante la concepción partidista que estima que ella se defiende sólo con la libertad y el sufragio. No se produjo después ningún replanteo doctrinario que supusiera comprender que con partidos, sindicatos y enseñanza "democratizada", los "vicios" denunciados tantas veces resurgirían inevitablemente en beneficio de la revolución marxista. Así se había llegado a la riesgosa propuesta de las Fuerzas Armadas del 1º de mayo de 1984, que preveía una Convención Constituyente y unos cada vez más débiles mecanismos para asegurar el sistema a restaurarse, pero en la que la institución militar carecía de todo poder jurídico en las decisiones gubernativas. El triunfo conceptual de los partidos era ya un hecho político. Pero tampoco fue aceptada, porque hasta los sectores "moderados" percibieron la incoherencia e inconsistencia de esa nueva propuesta.

La encrucijada política se resuelve finalmente en el denominado "Pacto del Club Naval", celebrado el 3 de agosto de 1984. Las Fuerzas Armadas se sentían legítimamente responsables ante la Nación de las consecuencias a derivarse de la entrega del Poder a los "partidos" y "fuerzas sociales" que amenazaban continuar su lucha hasta que esa entrega se produjese. Todos ellos, presionados por los más revolucionarios, coincidían en la eliminación posterior, por principio y en el menor lapso posible, de cualquier instituto de protección a la democracia que surgiera del diálogo. Estaba cuestionada la seguridad, el orden público, el destino nacional. Había incertidumbre acerca de qué tendencia "democrática" podría predominar una vez transferido el Poder Político. El acuerdo se logra en base a la fijación de la fecha de las elecciones generales para el próximo 25 de noviembre y la toma de posesión del Gobierno nacional el 1º de marzo de 1985. Algunas de sus disposiciones, cuya consideración jurídica carece de interés en atención a su transitoriedad, contemplaban una eventual Asamblea Constituyente y el "estado de insurrección", que nunca se efectivizarán, y normaban las inmediatas designaciones y ascensos en mandos militares. La Constitución de 1967 readquiría así una teórica vigencia total. Aunque importa consignar que se concuerda restaurarla en base a procedimientos de idéntica naturaleza a los siempre denunciados como violatorios de la Cons-

titución, desde que este pacto quedó plasmado en el "Acto Institucional N° 19" homologado por el Gobierno pocos días después.

En este convenio fueron protagonistas, entre otros, los Dres. Julio Ma. Sanguinetti y Enrique Tarigo, que serán electos en noviembre Presidente y Vicepresidente de la República, por el Partido Colorado; el Dr. Juan V. Chiarino por la Unión Cívica, Ministro de Defensa Nacional en el nuevo gobierno; el Dr. José P. Cardozo, dirigente del socialismo, por el "Frente Amplio"; los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Tte. Gral. Hugo Medina por el Ejército, Vice Almirante Rodolfo Invidio por la Marina y Tte. Gral. Manuel Buadas por la Fuerza Aérea. El Partido Nacional, con su principal dirigente Ferreira Aldunate requerido por la justicia militar, no había participado en las tratativas. En la euforia subsiguiente, artificialmente excitada por casi toda la prensa y por la agitación dirigida, alguna voz aislada expresó temores sobre el porvenir: "Resta interrogarse qué poderes y qué influencias extrañas y externas pueden estar operando para que -tan inexplicable e injustificadamente- se propicie el levantamiento, otra vez, de todo obstáculo doctrinario, jurídico y político a la subversión marxista que había sido derrotada en la guerra que desató contra la Patria."²⁴⁹

El 23 de setiembre, en el homenaje al Prócer, un Oficial General, en nombre de las Fuerzas Armadas, pronuncia la última alocución de éstas en su función política. Refiriéndose al acuerdo alcanzado, reconoce que "debieron cederse espacios, aun contrariando la opinión de algunos camaradas" y que las partes actuaron con "flexibilidad y tolerancia". Aún se dice que "el Gobierno Nacional volverá a ser ejercido por ciudadanos que emerjan de la voluntad soberana del pueblo, voluntad que razonadamente respetarán las Fuerzas Armadas. A partir de esa instancia -agrega- se cerrará el proceso político iniciado en 1973." Sus conceptos finales vuelven, significativamente, a recordar que "en junio de 1976 las Fuerzas Armadas, después de rechazar una propuesta formulada por la titularidad del Poder Ejecutivo, procurando crear corrientes de opinión que sustituyeran el esquema tradicional de los Partidos Políticos, únicos y genuinos representantes de los ciudadanos, irrumpieron en la vida institucional del país"²⁵⁰.

El 16 de noviembre los candidatos presidenciales de los partidos "colorado", "blanco", "cívico" y "frente amplio" en la sede de la "Asociación Cristiana de Jóvenes", protestante, y ostensiblemente fotografiados bajo el triángulo de su emblema, firman el documento que crea una "Concertación Nacional Programática", también integrada por las indeterminadas "fuerzas sociales". Esta irregular instancia supra o extra constitucional alude al "objetivo central de esta lucha" por "la construcción de una sociedad democrática", expresa su voluntad de continuidad "luego del acto comicial" y constata acuerdos y desacuerdos para el futuro institucional del país.

Efectuadas el 25 de noviembre de 1984 las elecciones²⁵¹, y previamente a la instalación de la Asamblea General el 15 de febrero de 1985, el Presidente Alvarez renuncia ante el Consejo de la Nación el día 11. En su carta afirma "haber cumplido plenamente el objetivo fundamental que guió a mi Gobierno: procurar que la evolución político institucional del país se desarrollara y consolidara hacia instituciones genuinamente democráticas"²⁵². La cuestión de poder está resuelta. El "proceso", concebido como tal, ha finalizado; la democracia, entendida según el poder nuevamente triunfante, vuelve a mandar en la Nación.

El 1° de marzo de 1985 ocupa el Dr. Sanguinetti la Presidencia de la República. Se declaran vigentes la Constitución, el Estado de Derecho, la voluntad popular, los derechos humanos, las instituciones democráticas. Y se proclaman, otra vez, la tolerancia, el pluralismo, la libertad. Están presentes en el país ese día, importantes delegaciones oficiales extranjeras que en muchos casos representan, a la vez, centros de poder político internacionales, incluidos

los comunistas. En Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, ocurren, casi simultáneamente, similares procesos y actos celebratorios.

Nadie objetará que las elecciones fueron posibles mediante un "acto institucional" inconstitucional, que se realizaron con el principal dirigente "blanco" (W. Ferreira Aldunate) detenido por la justicia militar, con candidaturas y partidos prohibidos y electores proscritos en aplicación también de "actos institucionales". Tampoco, que un partido, la Unión Cívica, había sido recreado de hecho con lema cuyo uso le había sido denegado por la Corte Electoral anterior a 1973. La legitimidad constitucional formal de las nuevas autoridades públicas no fue discutida, pese a no haberse respetado el derecho positivo cuya reimplantación se festejaba y que tanto se invocara ante el denominado "gobierno de facto". Es que el problema, que hace a los principios de Derecho, subsistía: si la forma democrática es un fin en sí a la que debe sacrificarse siempre todo otro bien jurídico o social; si ella constituye el único régimen legítimo; si el Derecho no existe fuera de sus formas.

El Presidente, al restaurarse el sistema democrático y ante las autoridades nacionales e internacionales, emite significativos y definitivos juicios: "aquella España y aquella Italia que vino más tarde pudieron un día acoger a hombres y mujeres de todos los horizontes del mundo, que están en nuestra sangre y que están en nuestra cultura, y que vinieron todos buscando aquí o libertad religiosa, o libertad espiritual o tolerancia... Y así fueron los suizos, y los valdenses y los franceses, y los armenios, los judíos; y así todos quienes fueron configurando este ser nacional. Que no se basó en la raza... la identidad nacional para nosotros fue un valor cultural." Y luego manifestó: "el único dogma que puede tolerarse en la democracia es el dogma de ella misma, la creencia en ella misma, la fe en ella misma". Y reconoció también: "Esa es la identidad del Uruguay. El Uruguay es eso o no es nada. Y por eso, en estos años, sentimos el gobierno de facto, y los riesgos de su salida, como un problema de subsistencia nacional"²⁵³. Trascendentes confesiones que permiten percibir la hondura del cambio de poder y de creencias que en ese momento se operaba. Sin reacciones ni observaciones el país asiste, no ya a una sustitución de autoridades o de régimen político, sino a un solemne anuncio de que ha perdido su identidad nacional cristiana católica: se distingue y se proclama la sociedad de inmigrantes antes que el hecho fundacional hispánico; la idea de una libertad sin contenido ni finalidad antes que la de Patria; el cambio de estirpe y cultura antes que la continuidad de generaciones y tradiciones; el concepto voluntarista de la República como "asociación política de todos sus habitantes" (art. 1º de la Constitución) antes que la Nación y sus instituciones naturales como realidad política fundamental (art. 4); la revolución de los principios antes que el derecho y el orden natural. Lo que supone el riesgo grave y concreto de que una transformación tal conduzca a una ruptura del ser y el sentido nacional, y a la consolidación de una nueva identidad contradictoria y negadora de la originaria, agnóstica y liberalizadora de instituciones y costumbres.

Cabe destacar, a los efectos de este ensayo, que una presencia menos reservada y más activa de la masonería se pone de manifiesto simultáneamente con el restablecimiento de la forma democrática de gobierno en el país. Ya en setiembre y octubre de 1983, la revista "Búsqueda", en notoria coordinación con su dirigencia, publica distintas notas sobre el "auge de la masonería en el Uruguay"; informa que "más de treinta logias se fundaron en los últimos quince años"; relata que según "el Gran Maestro de turno", Roosevelt, Churchill, Allende, Haya de la Torre y Lenin fueron masones; entrevista a Mons. Corso quien sostiene que "es incompatible ser católico y masón" y reitera que "la compatibilidad de los principios marxistas leninistas con los de la masonería se aprobó en Estados Unidos"; y también consulta a "un militar masón", quien declara que "la institución militar ha estado muy bien representada"²⁵⁴. El 16 de abril de 1985 ya se reúne en Montevideo la "Confederación Masónica Interamericana", con delegaciones de cincuenta países. "El País" del día 18 publica esta declaración del "Secre-

tario de la Masonería", Miguel Salsamendi: "No es posible pensar en una masonería ligada a una dictadura. Lo de Uruguay, en parte, se realiza como una forma de homenaje de la masonería latinoamericana al retorno de la democracia. Se vuelve a efectuar una reunión en el Uruguay después de 40 años. No se hubiera hecho jamás durante el proceso. Incluso hay delegados de Cuba." Y el 21, el mismo diario dice que la "Carta de Montevideo" que se elaboró, en su numeral 7º refiere al "compromiso de la masonería de poner tanto a sus miembros como a la Hermandad al servicio de los ideales de libertad y democracia"; y que el Gran Maestro Carlos Bolaña visitó a Mons. Parteli, Arzobispo de Montevideo, "cuando fracasó el diálogo del Parque Hotel", "entrevista sumamente cordial, según declaró el primero". Se resaltó asimismo que, en esa conferencia, la prensa accedía por vez primera a la sede de la masonería. El 25 de noviembre de 1986 el Gran Maestro del Gran Oriente de Francia visita públicamente el Uruguay y es recibido por el Presidente, el Vicepresidente y el Canciller. Otro hecho: el Ministro del Interior, ante versiones de la televisión francesa sobre la presencia en el Uruguay del prófugo ex-Gran Maestro de la logia masónica "P-2" cuya orden de captura había sido librada por la Jefatura de Policía de Montevideo en noviembre de 1983 ("La Mañana", 17 noviembre 1983), reitera la negativa informando que de ello "no existe ningún indicio" (en "La Mañana", 5 marzo 1987); antes se había noticiado la detención en Montevideo, y pedido de extradición por la justicia suiza, de un ciudadano italiano presunto cómplice de Gelli en su evasión de 1983 de una cárcel de ese país (en "Mundo Color", 8 octubre 1984). Por último, importa recoger la información de "La Semana" de "El Día" del 28 de diciembre de 1985 respecto a que el electo Vice Gran Maestro de la Gran Logia del Uruguay, Juan P. Bertrán, "es presidente del Consejo de Educación Primaria".

Reinstalado el sistema representativo partidario, pronto se da cuenta de que vienen al país: el vicepresidente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones (abril de 1985); el presidente de la Organización Sionista Mundial (29 de noviembre 1984)²⁵⁵; el vicepresidente de la Internacional Socialista, visitado por el Presidente de la República en su hotel (2 de junio 1985); etc.. Y se sucederán, como no había ocurrido antes, numerosos viajes presidenciales y de autoridades públicas al exterior, con las consiguientes retribuciones a nuestro país, en mutuas demostraciones de solidaridad democrática internacional. Con anterioridad, y como otro elemento de juicio para poder determinar las creencias inspiradoras de la nueva etapa histórica que se inicia, cabe precisar que el 25 de febrero de 1985 la dirigencia partidaria concurrió también a la Catedral montevideana a una "concelebración ecuménica de oración y reflexión" con asistencia del Arzobispo Monseñor Parteli y un presidente de una "Federación de Iglesias Evangélicas" (información de "La Mañana" de 26 de febrero 1985).

Otros hechos y señales reveladores ocurren desde entonces. Sólo haremos su reseña. Todos los delincuentes subversivos marxistas y numerosos presos comunes son amnistiados por ley; la delincuencia, la pornografía, la drogadicción irrumpen en la vida nacional ante una desprotección estatal sin precedentes de los derechos esenciales de familias y personas; la Constitución no adquiere vigencia efectiva ante un pacto partidario extraconstitucional que ha dividido el Poder Público en "zonas de influencia", con predominio marxista en la enseñanza, relaciones laborales, salud pública; en lo internacional se restablecen e incrementan vínculos con países comunistas; paros y huelgas distorsionan la actividad económica; las jerarquías son desconocidas en la Administración pública y privada, obligadas por ley, además, a restituir delincuentes amnistiados; las Fuerzas Armadas, que por su conformación y misión extrañan el sistema partidario, son atacadas públicamente y se les pretende juzgar por haber defendido la Nación y sus habitantes de la agresión marxista²⁵⁶

Esta situación, atento a los fundamentos filosóficos del sistema que se restablece, era previsible. Se comprueba que esa acción transformadora, ejercida sobre la vida nacional desde el Estado, provoca desorientación, desarraigo y desorden social. Casi toda Hispanoamérica, de elección en elección, vive otra vez similar proceso. No se puede "levantar altares a los principios y cadalsos a las consecuencias" es la admonición de un pensador hispano aplicable a quienes, ante tal estado de cosas, exclaman, como lo hacía Ortega y Gasset decepcionado de la "república" española: "¡No es esto, no es esto!", y exigen una "democracia auténtica" sin analizar su esencia.

En cuanto desde la nueva Casa de Gobierno, sugestivamente llamada "Edificio Libertad", se considera que el ejercicio libérrimo de todos los derechos es un valor superior al bien general de la comunidad, el cometido de la autoridad sólo consiste en garantizar ese ejercicio y deja de constituirse en el necesario principio generador de orden. La revolución marxista anticristiana ha vuelto a ser facilitada así en su irrenunciable objetivo de conquistar el Poder por cualquier vía.

En la visita del Papa Juan Pablo II al Uruguay, primera de un Sumo Pontífice al país, el 31 de marzo de 1987, se pone de manifiesto el subyacente espíritu católico de la población y queda expuesta la cuestión de la determinación del ser nacional, de nuestra fe inspiradora. El Presidente Sanguinetti, en su recepción, precisó: "esta República fue hija de una idea, fue hija del espíritu. Este es un pueblo que nació para la libertad y en nuestro siglo y medio de existencia independiente la hemos cultivado, sintiendo que esa libertad para ejercerse precisaba de la paz y para conquistarse de la tolerancia". El Papa, en su respuesta, dejó dicho: "La historia de vuestro pueblo está profundamente hermanada con la historia de la proclamación y difusión del Evangelio en América. La fe cristiana ha dejado una línea imborrable en vuestra historia, en vuestra cultura. No puede dejar de iluminar el presente y futuro de esta República Oriental del Uruguay."²⁵⁷ En ambas definiciones radicalmente opuestas está sintetizado el tema del presente ensayo. En tanto, la Cruz junto a la cual Su Santidad ofició Misa -declarada por ley, si bien que en invocación de principios liberales, monumento conmemorativo- ha de permanecer.

En definitiva, del respeto al derecho natural de la comunidad al buen gobierno y al derecho a su identidad cristiana original, con sus concepciones y principios, dependerá siempre el destino nacional. Dicho con palabras que están en la memoria: de que el gobernante, como aconsejaba Don Quijote de la Mancha, primeramente tema a Dios, "porque en el temerle está la sabiduría", y de que la Patria independiente, como cantaba Zorrilla de San Martín, incline sólo ante El "la coronada frente"

Dr. Alvaro Pacheco Seré
Montevideo, 16 de julio de 1987

NOTAS

- 1.- 1681 (Ed. Cultura Hispánica, Madrid, 1973, tomos I y II).
- 2.- Prólogo a la 1a. edición de 1943 de la Recopilación de Leyes del Reyno de Indias, en edición citada, T. I, p. 8.
- 3.- "Historia de los Heterodoxos Españoles", B.A.C., Madrid, 1956, T. II, p. 1194.
- 4.- Discurso pronunciado en el Teatro Colón de Buenos Aires el 12 de Octubre de 1918 (en "Juan Zorrilla de San Martín en la Prensa", ed. del Sesquicentenario, 1975, p. 285).
- 5.- Transcripto por Vicente de la Fuente: "Historia de las Sociedades Secretas antiguas y modernas en España y especialmente de la francmasonería", Barcelona, 1874, ed. Prensa Católica, T. I, p. 103.
- 6.- En "Masonería, Iglesia e Ilustración", de José A. Ferrer Benimeli, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1977, T. III, p. 81-82.
- 7.- Ferrer Benimeli, ob. cit., T. I, p. 81, 1976.
- 8.- Madrid, Biblioteca de Historia Hispanoamericana, 1920, p. 81.
- 9.- Buenos Aires, 1969, p. 28 (Apartado del "Boletín del Instituto de Historia Argentina" Nos. 16-17 y 18-19).
- 10.- Bs. As., 1887, T. I, p. 135-6.
- 11.- Bs. As., 1887, T. II, p. 272-3.
- 12.- Montevideo, 2a. ed., Barreiro y Ramos, 1897, T. III, p. 256-262.
- 13.- Ariosto D. González: "Las primeras fórmulas constitucionales en los países del Plata", Montevideo, ed. Barreiro y Ramos, 1962, p. 197.
- 14.- "La Independencia Nacional", Colección de Clásicos Uruguayos, Montevideo, 1975, T. II, p. 41-42. Véase también, confirmando la pertenencia de Alvear a esta logia, "Lavalleya" de E. de Salterain y Herrera, ed. del Sesquicentenario, Montevideo, 1975, T. I, p. 82-83.
- 15.- Obra y tomo cit., p. 146-7. Es de notar que "sociedad filantrópica" es calificación que a sí misma se da la masonería. Dice, por ejemplo, Ferrer Benimeli (ob. cit., T. IV, 1977, p. 215) que "espera hallar, en su espíritu de fraternidad e igualdad, la forma de vida de un mundo mejor, basado fundamentalmente en la filantropía".
- 16.- Citado en Eduardo Comin Colomer, "Lo que España debe a la Masonería", Editora Nacional, Madrid, 1956, p. 63.
- 17.- Comin Colomer, ob. cit., p. 64.
- 18.- Daniel Rops: "La Iglesia de las Revoluciones - Frente a nuevos destinos", Barcelona, 1962, p. 695.
- 19.- Guillermo Gallardo: "El primer agente de los Estados Unidos en el Río de la Plata: Joel Roberts Poinsett" (del Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Vol. XXXVIII, Bs. As., 1965), p. 15.
- 20.- Ob. cit., T. I, p. 160 y 182-3.
- 21.- Ob. cit., Libro VII, Cap. 1, 2, 3, citado en Comin Colomer, ob. cit., p. 51.
- 22.- Transcripta en Ferrer Benimeli, ob. cit., T. III, p. 384.
- 23.- "La Disgregación del Reyno de Indias", Barreiro y Ramos, Montevideo 1981, p. 81 y 43. Es revelador que sea un dirigente principal del comunismo de nuestro país quien destaque el origen norteamericano de la emancipación para sostener la tesis de la ruptura cultural y filosófica con la Madre Patria: "La

tradición ideológica en que se asentaba el artiguismo tenía su fuente en la ideología de la revolución francesa y también en la de la norteamericana, en los filósofos de la Enciclopedia y en el pensamiento de Jefferson y de Thomas Payne y de otros." (Rodney Arismendi, Diario de Sesiones de la Asamblea General, 29, 30 y 31 de marzo 1973, T. 59, p. 142)

- 24.- Ob. cit., p. 32
- 25.- Citado por Angel Ma. de Lera, "La masonería que vuelve", 4ª ed., Barcelona, 1981, p. 152-3.
- 26.- Discurso pronunciado en la Unión Ibero-Americana, 1892; transcrito en "Juan Zorrilla de San Martín en la Prensa", 1975, p. 271.
- 27.- Ed. de la Banda Oriental, Montevideo, 1979, p. 102-3.
- 28.- Manifiesto publicado en "Latorre. La unidad nacional", E de Salterain y Herrera, Mont., 1975, p. 139.
- 29.- "La Nación" de 1º febrero, en E. de Salterain y Herrera, ob. cit., p. 371
- 30.- J. C. Williman (h), ob. cit., p. 103.
- 31.- En E. de Salterain y Herrera, ob. cit., p. 343-4.
- 32.- En J.C. Williman (h), ob. cit., p. 175.
- 33.- En J.C. Williman (h), ob. cit., p. 157.
- 34.- Discurso en la Cámara de Representantes, en J. C. Williman (h), ob. cit., p. 187, y en J.E. Pivel Devoto, "Francisco Bauzá", Mont., 1968, T. II, p. 51
- 35.- Carta al Dr. Carlos Ma. Ramírez, en "Julio Herrera y Obes Escritos", Biblioteca de la "Sociedad de Hombres de letras del Uruguay", Montevideo, 1947, p. 30.
- 36.- "Julio Herrera y Obes - El primer jefe civil", ed. de la Banda Oriental, Montevideo, 1977, p. 82.
- 37.- "Proceso histórico del Uruguay", Arca Editorial, 7ª. ed., Mont., 1978, p. 206.
- 38.- Citado por Reyes Abadie, ob. cit., p. 101.
- 39.- "José Enrique Rodó - Actuación Parlamentaria", Ed. Cámara de Senadores, Mont., 1972, p. 866.
- 40.- Ob. cit., p. 291.
- 41.- "Diccionario uruguayo de biografías - 1810-1940", Ed. Amerindia, Mont., 1945, p. 653.
- 42.- "Historia de los Partidos Políticos del Uruguay", T. II, p. 387.
- 43.- Esta omisión la resalta Juan José Arteaga, en "La Mañana", 12 de agosto 1981, en artículo sobre Julio Herrera y Obes.
- 44.- Celia y María Ester Idiarte Borda, "Juan Idiarte Borda - su vida - su obra", Bs. As., 1939, Imprenta López, p. 461, 348, 360.
- 45.- Ob. cit., p. 222.
- 46.- "La Razón", 28 de setiembre 1897, citado en las "Memorias" del Dr. Mariano Ferreira, Libro I, Mont., Ed. Renacimiento, 1920, p. 487
- 47.- Editorial de "El Bien", 10 marzo 1903: "Cuestas, vade in pace"
- 48.- Esta prédica es recordada por Lorenzo Aguirre Flores (con el seudónimo de "Republicano") en "De Fanáticos de la Legalidad a Fanáticos de la Dictadura", Mont., 1953, que recoge su polémica con "El Día" mantenida desde "La Mañana".
- 49.- E. de Salterain y Herrera (ob. cit., p. 152-155) transcribe el pronunciamiento de los jefes militares del 26 de enero de 1898 por el que declaran que "no acatarán la elección de Presidente de la República si ella no recae en el ciudadano don Juan Lindolfo Cuestas". La tercera firma es la de José Batlle y Ordóñez, "Jefe del 2º Batallón de Guardias Nacionales". Este documento fue calificado de "sucedáneo de la proclamación pretoriana de 1875" por Carlos María Ramírez, según recuerda el historiador citado
- 50.- En Mensaje al Parlamento del Presidente Herrera y Obes, 1893, citado por Carlos Manini Ríos, "Anoche me llamó Batlle", Mont., 1970, p. 28.
- 51.- C. Manini Ríos, ob. cit., p. 28-29
- 52.- En cita de Telmo Manacorda en "El Gran Infortunado" que recuerda W. Reyes Abadie (ob. cit., p. 114).
- 53.- Zum Felde, ob. cit., p. 229
- 54.- Citado en "Ensayo de Historia Patria" H.D., 8ª ed., Barreiro y Ramos, Mont. 1946, T. II, p. 346.
- 55.- Zum Felde, ob. cit., p. 230-1

- 56.- Ob. cit., p. 129.
- 57.- Ob. cit., p. 793, año 1912
- 58.- Ob. cit., p. 237
- 59.- Año X, Nº 16, transcripto en "Cronología. Leyes Fundamentales. Aniversarios. 1825", Com. Nat. de Homenaje del Sesquicentenario de los Hechos Históricos de 1825, Biblioteca del Poder Legislativo, 1975, p. 96.
- 60.- Ob. cit., p. 12.
- 61.- Testimonio de su hijo Carlos Manini Ríos en ob. cit., p. 204. León XII en la Constitución Apostólica "Quo Graviora", de 1825, señala: "de las antiguas sectas de Masones, cuyo ardor no se ha enfriado aún, han salido otras mucho más perversas todavía y mucho más audaces. La secta de los Carbonarios, que se cree sea la principal en Italia y en otros países... emprendió la tarea de combatir a la Religión católica, y en el orden civil a la soberanía legítima." (transcripta en Ferrer Benimeli, "La Masonería actual", Barcelona, 1977, p. 222).
- 62.- Ob. cit., p. 44-45.
- 63.- "Batlle. Recuerdos, anécdotas, reflexiones. La muerte", ed. 1930, p. 16, citado por C. Manini Ríos, ob. cit., p. 42.
- 64.- J.M. Fernández Saldaña, ob. cit., p. 151.
- 65.- Ob. cit., p. 226.
- 66.- Ob. cit., p. 227.
- 67.- Editorial "Esbozo de un programa", 1º julio 1917.
- 68.- Escrito por Miguel A. Revello, 1º marzo 1970.
- 69.- En "El Día", 7 marzo 1913, cit. por C. Manini Ríos, ob. cit., p. 52.
- 70.- En reportaje de "La Vanguardia" de Bs. As., febrero de 1916, transcripto por Roberto B. Giúdice, "Batlle y el Batllismo", 1928, p. 671, cit. por C. Manini Ríos, ob. cit., p. 53.
- 71.- Batlle, en reportaje de "La Vanguardia" citado (p. 53).
- 72.- D. Arena, conferencia de 17 de mayo 1913 (p. 55).
- 73.- D. Arena, id., p. 54.
- 74.- Ob. cit., p. 55.
- 75.- C. Manini Ríos: "Una nave en la tormenta", Mont., 1972, p. 19.
- 76.- Citado por C. Manini Ríos, "Anoche me llamó Batlle", p. 51.
- 77.- Ob. cit., p. 238.
- 78.- Citas extractadas de las actas de la Convención Nacional Constituyente por C. Manini Ríos, "Anoche me llamó Batlle", p. 126.
- 79.- "Proyecto de Nueva Constitución", Mont., 1916, Imprenta Latina, p. 7.
- 80.- "Ante la Nueva Constitución", Ed. Clásicos Uruguayos, Mont., 1964, p. 194 y 198.
- 81.- Ob. cit., p. 167-8.
- 82.- "Una nave en la tormenta", p. 241.
- 83.- Ob. cit., p. 152.
- 84.- Publicada por la Imprenta Nacional, Mont., 1921, p. 7.
- 85.- Publicación de conferencias sobre "El aporte de Inglaterra a la civilización occidental", de "Amigos de Inglaterra", Mont., 1940, p. 21, 22, 30.
- 86.- De 10 agosto 1912.
- 87.- "José E. Rodó - Obras completas", 1957, p. 1347 (carta de 19 julio 1916).
- 88.- Transcripta por C. Manini Ríos, "Una nave en la tormenta", p. 210.
- 89.- Ob. cit., p. 30.
- 90.- Ob. cit., p. 135.
- 91.- Transcripto por C. Manini Ríos, "Anoche me llamó Batlle", p. 188.
- 92.- C. Manini Ríos: "Una nave en la tormenta", p. 231.
- 93.- Ob. cit., p. 264.
- 94.- Transcripto por C. Manini Ríos, ob. cit., p. 200-201. Puede resultar aclaratorio consignar que "El

- Espíritu nuevo" era el título de un libro de Edgar Quinet, autor francés con influencia en los sectores liberales sudamericanos, quien, en otra obra suya, opinaba así sobre la gesta fundadora de la España católica: "Ha herido hasta la muerte a las razas que salían del abismo pidiendo el bautismo del porvenir. Cuando todo invocaba, por las bocas de los indígenas, en el fondo de las selvas al "grande Espíritu", no ha traído con ella sino al más pequeño de los Espíritus del pasado. A una naturaleza nueva vinculó un alma envejecida; todo se ha esterilizado." ("El Cristianismo y la Revolución Francesa", 11ª lección, 1845, citado por Francisco Bilbao, "El Evangelio Americano", Bs. Aires, 1864, p. 65).
- 95.- Reportaje en "La Nación" de Bs. As., 16 de julio 1922.
 - 96.- Citado en "H.D.", ob. y tomo cit., p. 406.
 - 97.- Citado en "H.D.", ob. y tomo cit., p. 413.
 - 98.- Declaración en "La Defensa" de 7 mayo 1919, cit. por C. Manini Ríos, "Anoche me llamó Batlle", p. 193.
 - 99.- "Una nave en la tormenta", p. 256.
 - 100.- Ob. cit., p. 189.
 - 101.- Ob. cit., p. 240.
 - 102.- Carta publicada en "La Mañana" de 23 agosto 1921, transcripta por C. Manini Ríos, "Una nave en la tormenta", p. 175.
 - 103.- Reportaje que, siendo también Ministro del Interior, le hiciera "El Día", de 30 octubre 1921, transcripto por C. Manini Ríos, ob. cit., p. 94.
 - 104.- En "La Mañana" de 16 mayo 1925, cit. por C. Manini Ríos, "La Cerrillada", Mont., 1973, p. 72.
 - 105.- "El Día", edición de la tarde, 8 agosto 1926, transcripto por C. Manini Ríos, ob. cit., p. 248-9.
 - 106.- "El Día", edición de la tarde, 9 agosto 1926, transcripto por C. Manini Ríos, ob. cit. p. 249-250.
 - 107.- Citados en "H.D.", ob. y tomo cit., p. 432-3.
 - 108.- Las citas corresponden al folleto editado en Montevideo, en 1933: "El 31 de marzo".
 - 109.- p. 127.
 - 110.- Carlos W. Cigliutti ("El batllismo en Canelones", Canelones, 1981, p. 103) confirma estos datos: "...1933, año del golpe de estado que puso frente a frente a unos masones contra otros. Uno de éstos fue quizás sin vinculación con esta logia (refiere a la Logia Simbólica "Themis", de Canelones), sino con la de Montevideo, el propio don Tomás Berreta; también lo fue Gabriel Terra y éste llegó, como después Berreta, al grado 33", agregando que "se formaron dos logias diferentes, siendo la mayor la opositora al gobierno derivado de aquellos sucesos. Desde 1942, por lo menos, se habrían reunificado".
 - 111.- Transcripto por "H.D.", ob. y tomo cit. p. 447.
 - 112.- Ob. cit., p. 245-6.
 - 113.- "La Nueva Constitución", 1ª ed., Alfa, Mont., 1967, p. 9-10, Julio María Sanguinetti y Alvaro Pacheco Seré.
 - 114.- El después Presidente de la República Juan María Bordaberry, que integró esa corriente gremial y política, dirá sobre él: "Nardone fue un visionario de la vida pública del Uruguay, un político autodidacta que advirtió con admirable intuición la evolución que iba a tener la situación política del Uruguay y luchó denodadamente para insertarla dentro de nuevos carriles institucionales." (En "Las Opciones", Mont., 1980, p. 22). Su denuncia de lo que calificaba como esclavitud económica del campo y la defensa del pequeño y mediano productor ante la política "batllista" de protección a una industria que juzgaba artificial, motivaron su prestigio y su inclusión en la lista triunfante de los candidatos "herreristas" al Consejo Nacional de Gobierno.
 - 115.- Discurso transcripto en "La Mañana" de 15 octubre 1958.
 - 116.- Sanguinetti-Pacheco Seré, ob. cit., p. 12.
 - 117.- "Discursos, mensajes y declaraciones del Sr. Presidente de la R. O. del Uruguay, don Jorge Pacheco Areco", Presidencia de la República, 1968, p. 49.
 - 118.- Presidente Pacheco Areco, en ob. cit., p. 53.
 - 119.- Presidente Pacheco Areco, 24 de junio 1969, en ob. cit., T. II, p. 73.
 - 120.- Mensaje al país de 22 diciembre 1969, en ob. y tomo cit., p. 86.
 - 121.- 25 de agosto 1970, en ob. y tomo cit., p. 103.
 - 122.- En ob. y tomo cit., p. 133-134.
 - 123.- En "Acción", agencia Reuter, 9 agosto y 6 octubre 1970, respectivamente.

- 124.- Así transcripta en "Secuestrado por el pueblo", de Sir Geoffrey Jackson, Embajador de Su Majestad Británica, Ed. Pomaire, Barcelona, 1974, p. 112.
- 125.- El editorial de "El Diario" de 28 de noviembre 1971 recuerda la declaración, ordenando dicha táctica, del Congreso de la VII Conferencia Internacional del Comintern, de julio-agosto 1935.
- 126.- En revista "Visión" de 20 noviembre 1971, p. 27.
- 127.- En reunión de prensa, según informó "El Mercurio" de Santiago a "La Mañana" del día 26.
- 128.- Transcripto en "La Mañana" de 26 junio 1971.
- 129.- En "La Mañana" de igual fecha.
- 130.- En "La Mañana" de 29 junio 1971.
- 131.- En "La Mañana" de igual fecha.
- 132.- Transcriptos en "La Mañana" de 7 setiembre 1971.
- 133.- Declaraciones en "La Mañana" de 10 setiembre 1971.
- 134.- Según agencias del exterior en "La Mañana" de 17 setiembre 1971.
- 135.- Decisión de la Junta de Comandantes en Jefe, Estado Mayor Conjunto, Nº 1, en cita de "El Proceso Político - Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental", Junta de Comandantes en Jefe, T. II, Mont., 1978, p. 50-51.
- 136.- Comunicado de los terroristas publicado por el semanario "Marcha" el 8 enero 1971, transcripto por "Acción" de igual fecha, bajo el título: "La Prueba".
- 137.- Comunicado de la Secretaría de la Presidencia de la República, publicado en "La Mañana" de 18 mayo 1971.
- 138.- Embajador Jackson, en ob. cit., p. 236.
- 139.- Versión de sus palabras ante el Directorio de dicho Partido en "Acción" de 19 febrero 1972.
- 140.- Mensaje transcripto en "La Mañana" del 15 mayo 1971.
- 141.- Diario de Sesiones de la Asamblea General, 14 y 15 de abril 1972, p. 420.
- 142.- Los parlamentarios fueron conscientes de las consecuencias de derecho y de hecho que implicaban las medidas extremas que debieron aprobar. Al tratarse en la Asamblea General la primera prórroga que el Gobierno solicitó del estado de guerra interno, dijo el Senador Wilson Ferreira Aldunate: "A veces incurrimos en algunos riesgos; eso puede ser el precio que hay que pagar para evitar otros mayores. Pero los riesgos estaban latentes y derivaban no de alguna circunstancia jurídica, no de lo que la Asamblea votaba o de las facultades que otorgaba, sino de un fenómeno psicológico muy previsible que era la utilización de la expresión "Estado de guerra"; no de las consecuencias del instituto, repito, sino de lo que la mentalidad de la gente iba a poner - no podía dejar de poner- en esta declaración de la Asamblea General que, aunque dijera que estaba referida expresamente a algún fin determinado, expresaba: estamos en guerra, se declaró la guerra, Estado de guerra. Así lo anunció la prensa con enormes titulares." "Puede ser -prosiguió- que haya influido psicológicamente, que haya aumentado la tensión con que las fuerzas armadas cumplían la tarea." (Diario de Sesiones de la Asamblea General, 13, 14 y 15 mayo 1972, p. 739).
- 143.- Discurso del Presidente Bordaberry transcripto en "El Proceso Político- Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental", cit., p. 85.
- 144.- Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 12 junio 1973, p. 266.
- 145.- Diario de Sesiones de la Asamblea General, 29, 30 y 31 marzo 1973, p. 91.
- 146.- Igual cita, p. 228.
- 147.- Citados en "El Proceso Político- Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental", cit., p. 131-3.
- 148.- Transcripto en "Hacia una doctrina política nacional", Ed. Presidencia de la República, Mont., 1974, p. 11 y ss.
- 149.- Transcripto en "Hacia una doctrina política nacional", cit., p. 53 y ss.
- 150.- El "Partido Colorado Batllismo" ya había hecho similar reclamo -denegado expresamente por el Presidente- el 5 de setiembre de 1973. Y aun antes, el 9 de agosto de 1973, varios ciudadanos en "El Día", habían propiciado el ejercicio efectivo del "sistema democrático-republicano representativo" y la "normalidad institucional".
- 151.- Publicado en el "Diario Oficial" de 29 agosto 1975.
- 152.- Reportaje en el diario "Washington Star", transcripto en "El País" de 24 febrero 1976.

- 153.- En esta orientación, el Presidente, con motivo del "Año Internacional de la Mujer", proclamado por las Naciones Unidas, dice el 16 de abril de 1975: "Las Naciones Unidas parecen inclinarse por la sociedad en primer término y la familia en segundo; nosotros nos definimos primero por la familia y luego por la sociedad" (en publicación de la Presidencia de la República, 1975).
- 154.- Considerandos del decreto presidencial de 9 marzo 1976.
- 155.- "El Proceso Político", Junta de Comandantes en Jefe, cit., p. 299 y ss.
- 156.- Discurso de un Oficial General, en nombre de las Fuerzas Armadas, 23 de setiembre 1975, en "El Proceso Político", cit., p. 360, en implícita respuesta al concepto presidencial emitido en el discurso del 25 de agosto anterior.
- 157.- Publicados en la prensa los días 16 y 17 junio 1976.
- 158.- El 23 de abril de 1976, publicado en el "Diario Oficial" de 30 abril 1976 y calificado en titular por "El Diario" del 23 como "resonante".
- 159.- Conferencia dictada en la Universidad de Chile, noviembre de 1979, publicada en "La Constitución contemporánea", Universidad de Chile, 1980, p. 167 y ss. y en "Las Opciones", Mont., 1980.
- 160.- "El Día" del 22 de febrero transcribe un artículo de "El País" del 20 en ese sentido.
- 161.- Así: "El Diario" de 5 enero y 3 marzo 1976 y "La Mañana" de 2 diciembre 1975, éste de una revista alemana titulado: "Un modelo para Hispanoamérica".
- 162.- V. "La seguridad en la sociedad actual" en "La Nación" de 27 octubre 1968, y "Políticas y Estrategias para el desarrollo y la Seguridad Nacional", Bs. As., 1969, respectivamente.
- 163.- Según nota de "La Mañana" ("Suplemento Femenino") de 7 mayo 1978.
- 164.- Reunión de prensa, en "El País" del 15 julio 1976.
- 165.- Discurso en Paysandú, 21 mayo 1977.
- 166.- Agencia Latin-Reuter, en "La Mañana" del 12 agosto.
- 167.- 1º, 2 y 3 agosto 1975. Aunque intencionadamente se oculta la fuente, la expresión "sin dilaciones ni precipitaciones" correspondía al discurso con el que el Presidente Baldomir inauguró su mandato en 1938 cuando, según oportunamente se resaltara, anunciara reformas "liberalizadoras" a la Constitución de 1934 (transcripto en "H.D.", ob. y tomo cit., p. 447).
- 168.- Transcripto en "La Mañana" de 7 diciembre 1979.
- 169.- Citado en "La Mañana" del 28 diciembre 1979.
- 170.- En "La Mañana" de 10 setiembre 1980.
- 171.- En "La Mañana" de 11 setiembre 1980.
- 172.- Declaraciones en Salto, 13 setiembre 1980.
- 173.- Publicada en "La Mañana" del 2 febrero 1979.
- 174.- Transcriptas en "La Mañana" de 24 octubre 1981.
- 175.- Discurso en "La Mañana" del 2 febrero 1982.
- 176.- En "La Mañana" del 20 marzo 1982.
- 177.- Discurso transcripto en "La Mañana" del 25 marzo 1983.
- 178.- "Correo de los Viernes", 5 agosto 1983, artículo del Dr. Julio Ma. Sanguinetti.
- 179.- Francisco Bauzá, "Estudios Constitucionales", Barreiro y Ramos, Mont., 1887, p. 361 y ss.
- 180.- Ob. y ed. cit., p. 128 y 131.
- 181.- Imprenta Militar, p. 14 y 142, respectivamente.
- 182.- Herman Oehling, "La función política del Ejército", Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1967, p. 181 y 335, respectivamente.
- 183.- En W. Reyes Abadie, ob. cit., p. 100 y 125-6, respectivamente.
- 184.- En "Las Opciones", cit., p. 13 y 48, respectivamente.
- 185.- En "Las Opciones", cit., p. 35.
- 186.- Fechada el 8 de febrero de 1899; archivo del autor.
- 187.- En "Ideas de fusión", Mont., 1860, p. 29 y 41, respectivamente.
- 188.- "La entraña histórica de los partidos tradicionales", Ed. Fundación de Cultura Universitaria, 1969, p. 17 a 22.
- 189.- En 1872, citado por Reyes Abadie, ob. cit., p. 30.

- 190.- Ob. y tomo cit., p. 104.
- 191.- "ABC", Madrid, 21 febrero 1961, p. 55.
- 192.- "Historia de la Política Exterior de la URSS - 1945-1970", B. Ponomarev, A. Gromyko, V. Jvostov; Ed. Progreso, Moscú, traducción al español: 1974, p. 569.
- 193.- Citado en "Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental", Mont., 1976, T. I, (1ª parte), p. 241.
- 194.- "La Mañana", 28 junio, 12 julio y 22 julio 1983.
- 195.- En revista "Ercilla", Santiago de Chile, 20 julio 1983. "ABC" de Madrid informó: "según Thatcher la Internacional de partidos no colectivistas se extiende por todo el mundo pero no es un imperio porque se trata de un dominio de la mente y del espíritu. Las democracias son pacíficas". Refiere asimismo la opinión del español Manuel Fraga Iribarne: "Recordó el Jefe de Alianza Popular que en Inglaterra nació la Primera Internacional Socialista y que ahora es el país indicado para fundar la Internacional de partidos no colectivistas." (transcripto en "La Mañana, 22 julio 1983).
- 196.- Daniel Rops, ob. cit., p. 629-630.
- 197.- En el "Repertorio Americano", Londres, 1827, T. II, p. 63. Cita La Fuente (ob. cit., T. II, p. 17) a Arrangoiz ("Méjico desde 1808 a 1867", T. II, p. 98): la logia y periódico "El Sol" de Méjico propagó "los principios liberales establecidos en España, excluyendo al clero de toda intervención en la instrucción de la juventud, que es la base de la guerra al Catolicismo, y fomentar las escuelas lancasterianas." Véase: Jesualdo Sosa: "La Escuela Lancasteriana", "Revista Histórica", Mont., T. XX, Dic. 1953, Nos. 58-60.
- 198.- Montevideo, Imprenta de "El Nacional", 1876, p. 133-135.
- 199.- Tomo cit., p. 265.
- 200.- Del "Oriente" francés en 1891 con firma de Thulié y Viquier (Pte. y Vice.) en nota que cita Comin Colomer, ob. cit., p. 104-5.
- 201.- Conforme: Ariosto D. González, ob. cit., p. 320.
- 202.- "Discursos y Semblanzas", Mont., 1947, p. 141.
- 203.- V. en "El Día", 1ª y 2 enero 1976, comunicado y lista de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay.
- 204.- Proyecto de ley e informe de la Comisión de la Junta de Representantes de la Provincia Oriental, en "Anales Parlamentarios Nº 1", Biblioteca del Palacio Legislativo, Mont., 1978, p. 117-121.
- 205.- V. nota 203.
- 206.- H. Martínez Montero en "Revista Histórica" (Nº 37, T. XIII), "Un antecedente constitucional desconocido".
- 207.- Ob. cit., p. 110-2 y 105.
- 208.- "Manual de la Historia Argentina", Bs. As., 1896, p. 343
- 209.- Ob. cit., p. 66.
- 210.- "Estudios Constitucionales", cit., p. 40.
- 211.- En "El secreto de los dioses", Henry Coston, Ed. de Almena, Bs. As., 1974, p. 428.
- 212.- Transcripto en V. de la Fuente, ob. cit., T. III, p. 355.
- 213.- Citado en "El judaísmo y la cristiandad", León de Poncins, Barcelona, 1966, p. 291. También en Comin Colomer, ob. cit., p. 152.
- 214.- En ob. cit., T. IV, p. 357 y ss. y T. I, p. 50, respectivamente.
- 215.- Cable telegráfico desde Washington en "Noticias Gráficas" de Bs. As., de 22 de junio 1949, transcripto en "La masonería según sus propios documentos", Fray E. de Guadalupe, Ed. Nuevo Orden, Bs. As., 1980, p. 101-2.
- 216.- Citada en "La Masonería en la Argentina y en el mundo", Aníbal A. Rottjer, Ed. Nuevo Orden, Bs. As., 1976, p. 367.
- 217.- Ed. Planeta, Barcelona, 1981, p. 219.
- 218.- Ob. y tomo cit. p. 627.
- 219.- V. Ferrer Benimeli, ob. cit., T. III, p. 24 y 46.
- 220.- Alec Mellor, "La Masonería", Ed. AHR, Barcelona, 1968, p. 175-7.
- 221.- "Le secret des francs-maçons", Jacques Ploncard d'Assac, Ed. Chiré, 1979, p. 208.
- 222.- En ob. cit., p. 144.
- 223.- "Convent de 1930, p. 142", en ob. cit., p. 152.

- 224.- "Historia, etc.", cit., T. III, p. 306.
- 225.- Publicación del Consejo Nacional de Educación: "Proceso de la Educación en el Uruguay", Mont., 1975, p. 8. Véase: Darío Lisiero: "Iglesia y Estado del Uruguay en el lustro definitorio 1859-1863" ("Revista Histórica", Mont., T. XLII, Nov. 1971, Nos. 124-126).
- 226.- "La masonería y el catolicismo", Mont., 1884, p. 94.
- 227.- Citado por "H.D.", ob. y tomo cit., p. 298. Como lo hizo Bauzá, de quien dice Pivel Devoto: "Resistió al liberalismo masónico que, de las élites dirigentes, se extendió a las instituciones para promover en la sociedad uruguaya la ruptura con la tradición." ("Francisco Bauzá", Mont., Barreiro y Ramos, 1968, T. II, p. 404).
- 228.- "Dogma socialista de la Asociación de Mayo", Mont., Imprenta del Nacional, 1846, p. 74, LXVIII, LXIX.
- 229.- Archivo del autor.
- 230.- Conferencia Episcopal Uruguay, en "La Mañana" de 15 noviembre 1980 y documento del Arzobispo de Montevideo, Mons. Parteli, en "La Mañana" de 12 setiembre 1981, respectivamente.
- 231.- Su diseño en "La Mañana" del 8 junio 1980.
- 232.- Angel Ma. de Lera, ob. cit., p. 36.
- 233.- Citado por Daniel Rops, ob. y tomo cit., p. 442.
- 234.- En "La Masonería actual", Ed. AHR, Barcelona, 1977, citando a Bertelot, "Le double visage de la maçonnerie américaine", p. 85-6.
- 235.- J. Ploncard d'Assac, "La Iglesia y la Revolución", Méjico, 1970, p. 5.
- 236.- Cable telegráfico de France Presse en "La Mañana" del 12 junio 1980.
- 237.- "Insurgencia juvenil", Ed. Pueblos Unidos, 1972, p. 21.
- 238.- Citado en de Lera, ob. cit., p. 64.
- 239.- En "La Masonería en la Argentina y en el mundo", Anibal A. Rottjer, cit., p. 395.
- 240.- Ferrer Benimeli, "La Masonería actual", cit., p. 94.
- 241.- Ob. cit., p. 190.
- 242.- En ob. cit., p. 163.
- 243.- Recibido y publicado en "La Mañana" de esa fecha.
- 244.- Publicado en "La Mañana", 28 noviembre 1983.
- 245.- Idem, 2 febrero 1984.
- 246.- Idem, 8 junio 1984.
- 247.- Mensaje de 12 junio 1984, en "La Mañana", 13 junio 1984.
- 248.- En "La Mañana", 22 junio 1984.
- 249.- En el semanario "Nueva República", 10 agosto 1984.
- 250.- Transcripción en "La Mañana", 24 setiembre 1984. En igual ocasión, el año anterior, había hablado un Contralmirante en nombre de las Fuerzas Armadas, reclamando: "En esta coyuntura histórica, debemos todos por igual, ciudadanos y partidos, estrechar filas para continuar edificando el nuevo Uruguay, en el marco solemne de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad" ("La Mañana", 24 setiembre 1983).
- 251.- Ese día dijo el Dr. Juan V. Chiarino, según "La Mañana" del 26 noviembre 1984: "Por suerte salió el Sol". (Véase artículo citado en nota 178).
- 252.- Transcripción en "La Mañana", 12 febrero 1985.
- 253.- Idem, 2 marzo 1985. El Dr. Sanguinetti, en reportaje a "La Mañana" publicado el 26 de noviembre de 1984, a la pregunta "¿Es creyente?" respondió: "No, soy agnóstico". El agnosticismo, analiza San Pío X en la Encíclica "Pascendi Domini" (1907), es una doctrina que, "por parte del entendimiento, cierra al hombre todo camino hacia Dios" y recuerda que es condenada por el Concilio Vaticano I.
El Dr. Pereira Reverbel, en carta transcrita en "La Mañana" de 21 marzo 1985, recordó que "el Sr. Vicepresidente de la República, en acto solemne declaró públicamente que tiene en su poder un arma cargada para defender la Constitución y utilizar la última bala para eliminarse, antes que el país viva otro período de facto." La actitud del Dr. E. Tarigo demuestra que comparte y asume el carácter dogmático de la democracia.
- 254.- Ediciones de 22 y 28 setiembre, 5, 12 y 19 octubre 1983.
- 255.- Los dirigentes partidarios insisten en publicitar su adhesión a la comunidad israelita. Concurren

a sus actos el Presidente, el Vice, Ferreira Aldunate, Seregni (del "Frente Amplio"), al celebrarse el aniversario de la creación del Estado de Israel: "Uruguay e Israel nos sentimos profundamente hermanados en la democracia que hoy hemos recuperado", dirá el Dr. Tarigo; "se puede y se debe ser uruguayo y judío a la vez", aclara Wilson Ferreira (ambas citas de "La Mañana", 29 abril 1985). El Presidente, al año siguiente, añadirá: "yo viví la historia de un Uruguay solidarizado con la causa judía"; "hemos creído siempre en las mismas cosas, en la libertad y en la dignidad del hombre"; y alabará las "familias judías que contribuyeron con su trabajo a construir la grandeza del país y afirmar su democracia" ("La Mañana", 27 mayo 1986). Además, todos los principales dirigentes viajarán al Estado de Israel. Por su lado el Comité Central Israelita del Uruguay, luego del "acuerdo del Club Naval", había emitido un mensaje en el que expresan "como judíos y tal cual hemos reiterado a lo largo del año, nuestra vocación democrática, pluralista y humanista con la plena vigencia de los derechos humanos consagrados constitucionalmente, como vía insustituible para la convivencia armoniosa y tolerante de todos los uruguayos" (en "La Mañana", 27 setiembre 1984).

256.- El Tte. Gral. (R) Hugo Chiappe Posse, Comandante en Jefe del Ejército en 1973, rechaza la posibilidad del otorgamiento de una amnistía porque entiende conduciría a "una quiebra del honor y los principios militares" ("Búsqueda", 17 julio 1986). Los Oficiales Generales Retirados asumirán también la responsabilidad de lo actuado y en una declaración de fecha 1º de octubre reivindican "la legítima defensa de la Nación" por las Fuerzas Armadas, y sostienen que "cualquier revisionismo de lo actuado aparejaría el desarme material, jurídico y espiritual del Estado." ("Búsqueda", 2 octubre 1986). El ex Presidente Bordaberry y los Ttes. Generales (R) Chiappe Posse y Pérez Caldas, ex Comandantes en Jefe del Ejército y Fuerza Aérea, denunciados ante la Suprema Corte por violación de la Constitución, alegan que la decisión del 27 de junio de 1973 no puede ser juzgada (en escritos de octubre de 1985, que el autor de este ensayo tuvo el honor de presentar como abogado). Una ley de diciembre de 1986, sancionada por imposición de las circunstancias según expresa confesión de su art. 1º, declara caducada "la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos" por militares y policías hasta 1985. "Los enemigos de la Patria", continúan existiendo para las Fuerzas Armadas (discurso, al asumir, del Comandante en Jefe del Ejército, 1º febrero 1987, en "La Mañana", 2 febrero 1987).

257.- En "La Mañana" de 1º abril 1987.

INDICE

PROLOGO	7
INTRODUCCION Y TESIS	9
PRIMERA PARTE -ANTECEDENTES	
1. Identidad católica originaria de Hispanoamérica	11
2. El nuevo poder emergente	12
3. Resumen	16
SEGUNDA PARTE - LOS HECHOS	
1. 1830-1890. Una Constitución sin vigencia	17
2. Intento de organización del Poder Público	19
3. Asesinato de un Presidente	21
4. La palabra "democracia"	21
5. Irrupción del "batllismo"	23
6. El legalismo descristianizador	25
7. Colegiado y separación de la Iglesia y el Estado	27
8. Hacia el internacionalismo	30
9. "El espíritu nuevo"	31
10. 31 de marzo de 1933: quiebra de la formalidad	33
11. Restauración de la democracia y del colegiado	36
12. El marxismo, el terrorismo y la reacción estatal	38
13. Recurso a las Fuerzas Armadas; elecciones	40
14. Estado de guerra y natural desplazamiento de poder	42
15. 27 de junio de 1973: estado de necesidad. Una doctrina política nacional	44
16. Hacia un Estado nuevo	46
17. Una cuestión de Poder y de principios	49
18. El "regreso a la normalidad institucional"	52

TERCERA PARTE - LAS INSTITUCIONES

1. Las Fuerzas Armadas	55
2. Los partidos políticos	56

CUARTA PARTE - LAS CREENCIAS: IGLESIA CATOLICA Y MASONERIA

1. La fe popular, la enseñanza laica y la libertad religiosa	59
2. Explicación del dogma democrático	61
3. El combate trascendente	64
4. Los desprendimientos inevitables	65
5. Un poder manifiesto	66

CONCLUSIONES	69
---------------------------	----

ACTUALIZACION Y EPILOGO	71
--------------------------------------	----

NOTAS	77
--------------------	----

Edición impresa en
Mim.PESCE s.r.l. Impresos
Av. Rivera 1925 - Tel. 40.31.78
Montevideo - R. O. del Uruguay
Comisión del Papel: al amparo del
art. 79 de la Ley 13.349
Dep. Legal No. 229.496/87

En este Ensayo histórico político se analiza con rigor el origen de nuestra Nación, los poderes que combaten por su mando y la fe que los inspira. Procura descubrir los principios que mueven los acontecimientos y quienes los dirigen. Confiere a los conceptos de Derecho Político su sentido natural. Aspira a que tan trascendente tema sea profundizado por aquellos a quienes sorprenda e interese su tratamiento.

